

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז
 ועדת משנה נקודתית

תאריך הישיבה: יום שני 3.1.2011

ישיבה מס': 2011001

מקום הישיבה: חדר ישיבות

רחוב הרצל 91, רמלה

חברי הועדה:

גב' שפרה פרנקל - מרכזת הועדה
 גב' רימה גנזל - נציגת משרד הבריאות
 מר איתן יעקובסון - נציג המשרד להגנת הסביבה
 גב' טניה פאר - נציגת מינהל מקרקעי ישראל
 מר אוריאל בוסו - נציג הרשויות המקומיות

גב' נדיה ואזה - מזכירת הועדה

נציגי לשכת התכנון:

גב' מלי חג'בי
 גב' נועה הדר
 גב' עדנה בלומברג
 גב' אפרת פרחי
 גב' תמי ראם
 גב' אביב קויתי
 גב' יהודית שמידט
 גב' גיטה ורדי

אישור פרוטוקול החלטות משיבת הועדה שהתקיימה ביום ה- 29.11.2010**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

אנחנו פותחים את הדיון של ה- 3.1.11 בסימן של התחלת שנה אזרחית חדשה. אישור פרוטוקול החלטות משיבת ועדת המשנה שהתקיימה ביום ה- 20.12.10 למישהו יש הערות? יש החלטה אחת, שאני רוצה לתת פה איזושהי הבהרה לעניין ההחלטה, ותגידו אם אתם מקבלים את זה או לא. היה תיק שמלי הציגה, עיריית הוד השרון עם עמותת עמיחי שביקשה לעשות בבית ספר, להשכיר בית ספר לצורך מרכז יומי לילדים חריגים. היא הביאה לנו אז חוות דעת משפטית שהיתה, שהוד השרון הוסיפו תכליות לשב"צ כדי לשים את זה. אחר כך אחרי הישיבה, והיא אמרה שהתכנית הזאת אפשר לראות אותה כשימוש חורג, אחרי הישיבה ישבתי וחשבתי עם עצמי ואמרתי רגע, יעוד לבית ספר, מה זה בית ספר? בית ספר זה מרכז יום לילדים. מה זה בית ספר? ילדים הולכים ולומדים שם. כתוב שהבית ספר הוא לא לילדים חריגים? ואם זה יהיה מרכז, למה אנחנו צריכים להתפלפל ככה?

מר בני חיים:

מרכז יום לילדים ובית ספר?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בדיוק.

מר בני חיים:

מאה אחוז.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני חשבת: הועדה סבורה כי היות והבית ספר תואם לשימוש המבוקש מרכז לילדים חריגים, הועדה סבורה שניתן לראות מרכז יום כאמור כסוג של בית ספר לאותם ילדים שכן מדובר בשהיית יום של ילדים.

גב' רימה גנזל:

שהוא מוסד חינוכי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. ובמקום בו הם מקיימים פעילות יומית המתאימה למגבלותיהם. זה ש,

מר בני חיים:

הם לא ישנים שם, זה לא ..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, הם באים. גם בבית הספר שהבת שלי לומדת, בית ספר אזורי כזה, אז בבית ספר הזה מביאים ילדים נכים ומוגבלים,

מר אוריאל בוסו:

מה אמרת בפעם שעברה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בפעם שעברה היא הלכה לגילת וגילת נתנה איזו חוות דעת היא אמרה, הועדה המקומית אישרה תכנית בסמכות הועדה המקומית שהוסיפה תכליות. היה ספק ב,

מר אוריאל בוסו:

במוסד ציבורי, תכליות בשביל הילדים האלה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. היה ספק בכלל בחוקיות של המק/ הזאת בגלל שלא היה בטוח שבכלל המק/ יכולה להוסיף שימושים. אז נשאלה שאלה מה המעמד של התכנית שפורסמה לתוקף, ואם מי שאישר אותה מוסמך לכך. ובהמשך ליעוץ המשפטי נמסר לוועדה כי ככל שהועדה המקומית הייתה נוקטת בהליך של שימוש חורג על מנת לאפשר את השימוש, אז זה היה בסדר. אבל שאלתי את גילת, נתתי לה את הפירוש שאני מציגה בפניכם והיא אמרה שהיא מקבלת אותו. אני רק צריכה להציג אותו לכם ואני חושבת שאם זה יותר פשוט,

גב' רימה גנזל:

בסדר. אין בעיה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה המרכז הזה היום? מביאים ילדים מוגבלים פשוט ועושים להם את הפעילות. בבוקר. כתוב פעילות יום.

מר בני חיים:

שיקראו לזה בית ספר.

מר אוריאל בוסו:

זה בית הספר של הילדים האלה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, לא כתוב בית ספר שהוא בית ספר לילדים רגילים. כתוב בית ספר. לא כתוב שזה מוגבלים, רגילים,

מר אוריאל בוסו:

מוסד חינוכי כמו שאמור להיות, צריך להכניס את זה בתכליות האלה.

גב' רימה גנזל:

בסדר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ככה היא הגדירה את זה. פעילות יום לילדים חריגים. אז אם פעילות יום לילדים חריגים, אז פעילות יום. מה זה משנה, זה שהם חריגים?

מר אוריאל בוסו:

למה שאלתי? כי אם זה היה נטו נגיד של אחר הצהריים, והכל,

גב' רימה גנזל:

אז זה כאילו מתנ"ס.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, כתוב 'לצורך מרכז יומי לילדים חריגים'. מה זה משנה,

מר אוריאל בוסו:

בתוך התכליות של בית הספר. אם לא בבית ספר אז איפה יעשו את זה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נכון.

גב' רימה גנזל:

סגרנו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז זה אושר.

מר בני חיים:

זה פשוט חוסך גם את כל המק/ בכל העניין? את כל המק/ שהם ניסו להתעסק איתו?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. לא צריך את זה.

גב' רימה גנזל:

לא צריך. יש שימוש וזהו. באישור פרוטוקול, עדכון החלטה.

תכנית כס/1/22/כב: רחוב טשרניחובסקי 24 כפר סבא

מציגת התכנית: יהודית שמידט.

מוזמנים:

פגי גרייזיאס – מתכנתת

ציפי

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בוקר טוב. אנחנו בתכנית כס/1/22/כב. בתחילה יהודית תציג את התכנית ואחר כך בתורכם כל אחד רק את שמו לפרוטוקול כי אנחנו מוקלטים.

גב' יהודית שמידט:

התכנית זה מבנה קיים ברחוב טשרניחובסקי 24 בכפר סבא. הבקשה פה היא בחלקה הסדרה של חריגות בניה קיימות וחלק תוספת של בנייה חדשה. יש בקשה להסדיר חריגת בניה שפתחו מדרגות לקומת ה, מדובר במגרש שהוא בקומת הקרקע יש מסחר ומעליו יש את קומות המשרדים ועליית גג. שטח של המגרש הוא 2.59 דונם. בסך הכל מציעים תוספת של 200 מ' בניה כאשר חלק החריגות הן פתיחת דלת לקומת הקרקע למדרגות שמובילות לגלריה, ויתר החריגות הן סגירת מרפסות קיימות ושימוש בחלל גג, אנחנו רואים בעיקר פה, והבניה החדשה היא פה בשינוי, החלפת הגג. מתווסף פה בחלל עוד שטח. הועדה המקומית דנה בתכנית והחליטה להמליץ. זה היה עוד ב- 28.6.09. כנגד החריגות ננקטו הליכים משפטיים רק כנגד אחד מכל אלה שחרגו. כל השאר לא?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תיכף אנחנו נשמע.

גב' יהודית שמידט:

לגבי החניה אני פחות הבנתי ולכן אני מקווה שיסבירו הועדה המקומית והמתכננת. זה הקו הכחול של התכנית. מההסברים שקיבלתי לפני הישיבה יש פה חניה משותפת עם המגרשים הגובלים, יש פה שב"צ ויש פה איזו חניה משותפת של סך הכל 88. כמה מתחת לבניין עצמו ואיך זה בדיוק מתופעל שם אתם תסבירו כי אני לא כל כך הצלחתי להבין.

אדר' פגי גרייזאס:

אני רוצה רק להבהיר לגבי חריגות הבניה. חריגות הבניה שקיימות היום נמצאות בקומה השלישית בשני הצדדים, כאשר מה שהם עשו, פשוט סגרו איזה חלון פה. כשהם פנו אלי אותם אלה שיש להם חריגות, אנחנו ניסינו להסדיר את זה במסגרת היתר בניה. מכיוון שיש כל כך הרבה בעלים בבניין היה מאוד קשה לקבל מכולם לגבי הדבר הזה. פנו אלי באותו זמן אלה שנמצאים בקומה רביעית שלהם אין חריגות ואמרו אולי אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה יותר יפה, להוריד את מה שקיים בפועל, להפוך את זה לחלל גג יותר יפה ולנצל באותה הזדמנות את השטחים האלה. ולכן בנינו את זה בצורה כזאת שבמקום הגג בגובה הזה עשינו אותו ככה. כך שבעצם הבניין יראה קצת יותר אסתטי אם אנחנו נקבל אישור לפעול. לגבי הנושא של החניות,

מר בני חיים:

עדיין לא הבנתי מה שאמרת. מה היה, מה החריגה, אם זאת מרפסת אז איך היה גג.

אדר' פגי גרייזאס:

החריגה היא פה ופה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כשאת אומרת פה ופה זה בקומה שלישית.

אדר' פגי גרייזיאס:

קומה שלישית. זה מסומן להריסה.

מר בני חיים:

היה קטע קטן שהוא פתוח והיה מרפסת אז השלימו את זה באותו קו והכוונה שרוצים להעלות את הכל?

אדר' פגי גרייזיאס:

נכון. להפוך את זה לחלל גג יפה שאפשר יהיה לנצל אותו. ואותו דבר בעצם בקומה רביעית. לגבי הנושא של החניות, בזמן היתר הבניה המגרשים האלה פה היו שלוש חלקות, שאיחדו אותן וחילקו אותן. הבניין הזה נבנה ראשון. בנו אז את כל המגרש זה, את כל מגרש החניה הזה. בזמן היתר הבניה מספר החניות היו מספיקות. היום כשיש לנו תוספת אנחנו זקוקים לחניה אחת נוספת מעבר למה שנבנה בהיתר הבניה. היום בפועל המגרש יותר קטן כי הפקיעו את החלק הזה, לשטח לחניה,

גב' יהודית שמידט:

מה יש שם בפועל?

אדר' פגי גרייזיאס:

זו חניה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל אני לא מבינה. הפקיעו את השטח אחרי שהבניין היה קיים?

אדר' פגי גרייזיאס:

כן.

גב' רימה גנזל:

עם חניה שהיא צמודה לבניין?

אדר' פגי גרייזיאס:

עם החניה. החניה הפכה להיות חניה ציבורית.

ציפי:

זה לא שב"צ, זה דרך. זו דרך שמלכתחילה הייתה שם חניה ציבורית. ולדעתי יש פה גם איזה עניין של כופר חניה שאולי נעשה עוד בזמן הוצאת ההיתר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. תיכף נשמע. אני רוצה להבין, היה מגרש שכלל גם את הדרך הזאת,

אדר' פגי גרייזיאס:

המגרש המקורי היה ככה. עד לפה, כל זה. הוא כלל את כל זה. ובנו את הבניין הזה ואת החניות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

החניות הן בתת הקרקע?

אדר' פגי גרייזיאס:

לא. הן בקומת הקרקע כולן. אין חניות פרטיות פה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין תמונות אולי? אני חשבת שזה מרתף חניה אז רציתי להבין איך זה,

אדר' פגי גרייזיאס:

לא, אין פה מרתף.

מר בני חיים:

את החניות שעשו בין שני השטחים עירבבו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אחר כך פשוט הפקיעו ולא התחשבו בצורה של החניה,

אדר' פגי גרייזיאס:

בדיוק. ולכן ההפקעה עוברת באמצע החניון.

גב' רימה גנזל:

מה שנשאר,

אדר' פגי גרייזיאס:

אחרי שהבניין,

מר אוריאל בוסו:

אחרי כן, השאלה מתי.

אדר' פגי גרייזיאס:

אין לי מושג מדויק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לכן בעצם החניה בתוך המגרש לא מספיקה.

מר בני חיים:

את צריכה בסך הכל עוד חניה אחת,

אדר' פגי גרייזיאס:

כרגע אנחנו מעבר למה שנבנה,

מר בני חיים:

לא... בתכנית הזאת עוד מקום חניה?

גב' יהודית שמידט:

אבל בני חלק מהחנייה היא חניה תפעולית,

מר בני חיים:

להוסיף.

אדר' פגי גרייזיאס:

לא. אין לנו אפשרות.

גב' רימה גנזל:

כשאת עושה חשבון את לוקחת רק את החניות שנמצאות בתוך המגרש או את כל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, היא לוקחת גם מה שמחוץ למגרש.

אדר' פגי גרייזיאס:

אני לא יכולה היום לקחת חזרה חניות שניבנו בזמן היתר הבניה. יש פה משהו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, היא לא יכולה גם להוסיף חניות כי אין לה מקום.

מר בני חיים:

ומה עושים, מה ההצעה שלכם?

אדר' פגי גרייזיאס:

העיריה בדרך כלל דורשת כופר חניה.

ציפי:

העיריה תתן כופר חניה במקום כלשהוא.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איפה?

ציפי:

יש חניות ציבוריות מסביב למגרשים פה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איפה?

ציפי:

ליד בית המשפט, בהמשך, לכיוון ויצמן,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל מה המרחק מהמגרש?

אדר' פגי גרייזיאס:

פה יש את בית המגרש,

ציפי:

יש שם מרחק של עד 100 מ'.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, אבל השאלה אם כולם נותנים את החניות במגרש הזה,

גב' רימה גנזל:

איך עושים חשבון שזה מספיק לכולם.

מר אוריאל בוסו:

... צריכים ללכת ואז אם יש קצת חניות לבאי המשרד,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל זה אף פעם לא הולך ככה. זה כמו בסופר, כשאתה בא לסופר כל העובדים חונים בחניות הטובות וכשאתה רוצה לקנות אז אתה מחפש חניה בחוץ.

אדר' פגי גרייזיאס:

יש את חניון בית המשפט שהוא ממש ליד. אני לא אגיד לך שהוא לא מלא, אבל אני אומרת, זה משהו שצריך,

גב' יהודית שמידט:

יש לנו כבר תכנית שם עם ה,

גב' רימה גנזל:

יש כמה תכניות....

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בגלל זה אני אומרת, לוקחים איזשהו מגרש מסכן ואת כל כופר החניה של כל העיר שמים עליו, טוב בסדר, נראה מה אנחנו עושים עם זה.

מר בני חיים:

צריך עוד מקום חניה אחד?

אדר' פגי גרייזיאס:

צריך עוד מקום חניה אחד ותוספת של 200 מ'.

מר בני חיים:

זה לפי איזה תקן?

אדר' פגי גרייזיאס:

התקן העכשווי. של היום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

והתקן הזה לוקח בחשבון גם את המסחר שיש שם?

אדר' פגי גרייזיאס:

כן. בוודאי. בסופו של דבר התוספת של ה,

גב' יהודית שמידט:

יש שם בניין היום, זכויות בניה של כמה?

אדר' פגי גרייזיאס:

2,500.

מר בני חיים:

כל הבניין הוא מגורים?

גב' יהודית שמידט:

זה לא מגורים זה משרדים. רק משרדים. ומסחר בקומת הקרקע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תוספת זכויות הבניה זה רק 200 מ' שטח עיקרי, נכון?

גב' רימה גנזל:

התוספת זה משרדים.

מר בני חיים:

התוספת היא רק לדירות נכון?

אדר' פגי גרייזיאס:

לא. זה משרדים. אני רוצה גם להבהיר שהתוספת משמשת משרדים קיימים. זאת אומרת זה לא שיתווספו משרדים. כי אין גישה אליהם. הם הרחבת משרד קיים. זה חשוב לציין את זה.

מר בני חיים:
זה הכל משרדים?

ציפי:
2,417 נוכחי שטח משרדים ו- 760 מסחר.

גב' יהודית שמידט:
אז 2,400 אם את מחלקת ב- 40, אז גם היום כבר, זה תקנים של פעם אבל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
בסדר, אבל מה שהיא מסבירה שאין מה לעשות, הבניין נבנה בהיתר ואז העיריה באה ואמרה אוקיי, את החניה שלכם אני רוצה גם לציבור. אז היא הפקיעה להם חלק ואמרה להם סליחה, זה מה שאני בעצם מתרגמת את דבריכם. טוב. תודה רבה.

מר בני חיים:
רגע. אני רוצה לשאול. ישנה איזו חלוקה או הפרדה בין חניה של דיירי הבניין וחניה ציבורית?

אדר' פגי גרייזאס:
לא.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
ככה הם אמרו.

אדר' פגי גרייזאס:
יש לדעתי כמה חניות שהן פרטיות של,

ציפי:
שקנו אותן בתחילת ה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
יש חניות שאת רואה שהן בתוך המגרש עדיין.

אדר' פגי גרייזאס:
חלק מהחניות האלה הן באמת לשימוש הדיירים של הבניין. אין הפרדה. כתוב חניה פרטית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני באופן אישי כשהסתכלתי על זה אמרתי או קיי, מרחיבים איזה שני משרדים, זה משרדים קיימים, ונכון שיש בעיה של חניה אבל הבעיה של חניה לכל הבניין רק בגלל העובדה שבעצם בשלב מסוים פתחו את זה לכלל הציבור. כלומר,

גב' יהודית שמידט:

אי אפשר להתחקות בדיוק, אני לא יודעת אם זה, כלומר, אני מסתכלת בפועל. היום למגרש הזה אין את החניות. שם זה ציבורי, את לא יכולה להבטיח שזה בדיוק,

מר אוריאל בוסו:

מה זה אין את החניות, כמה חניות... חניה אחת?

גב' יהודית שמידט:

לא, אם נחשב את ה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היא אומרת שהיום אין לבניין בכלל חניות כמו שצריך.

גב' יהודית שמידט:

פעם, אני לא יודעת עד איפה ההסטוריה מגיעה, היו מחשבים את החניות מהמגרש הזה, מהמגרש הזה ועוד מאיזה מגרש. היום הערבוב משלושה מגרשים. גם מפה ומפה, תכלס, בתחום המגרש, עם כל הכבוד שפעם היה... והיום כבר לא, היום זה חניה ציבורית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נראה לי שהמגרש המקורי היה כזה. אתם רואים פה? כאן וכאן. לכן כשהם מחשבים את המגרש לחניה הם לוקחים גם את המגרש הזה גם את זה וגם את זה. ככה לי זה נראה.

גב' יהודית שמידט:

נכון, אבל בפועל, היום,

מר בני חיים:

את החניות של הבניין שלהם הם מחשבים כולל השטח הציבורי?

גב' רימה גנזל:

כולל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בני , אבל תבין, מה שהם אומרים ככה, היה לנו מגרש, זה היה המגרש שלנו, ניבנה בניין והיתה פה חניה. באה העיריה, עשתה תכנית והפקיעה לנו את השטח הזה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל איך זה יכול להיות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל זה מה שהם הסבירו. אני לא משטרה.

גב' יהודית שמידט:

אחרי שקיבלו היתר הפקיעו להם שטח?

מר בני חיים:

לא, כנראה שהפקיעו לפני כן שטח. שטח של העיריה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז מה, הם קיבלו היתר על ה שטח של העיריה?

גב' יהודית שמידט:

לא, את ההיתר הם קיבלו אצלם, זה היה שטח של העיריה, והם חישבו כבר אז את החניה במשותף. אז פחות הקפידו על הנושא של ה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תראו, אני לא הייתי עושה עניין בשביל תוספת להרחבת משרד. מילא, היו עושים משרדים חדשים. אני לא הייתי עושה מזה כזה,

גב' רימה גנזל:

אבל שהעיריה תציג פתרון כופר או משהו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן.

מר בני חיים:

זה זוטות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

את מציעה לא לאשר, נכון?

גב' יהודית שמידט:

אני לא מבינה, עם כל הרצון להבין, אני לא יכולה לחשב פה 88 חניות שהן מחוץ למגרש, שזו חניה ציבורית לכל אחד, ולהגיד שזה,

מר בני חיים:

רק רגע, החניון לפי זכויות הבניה של המשרדים. החניות שלהם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא נכנסות במגרש.

מר בני חיים:

הן נמצאות במגרש שלהם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא. אין להם מספיק.

גב' יהודית שמידט:

הרוב לא. הנה הקו הכחול של המגרש. הרוב נמצאות ,

מר בני חיים:

אז העיריה הלכה ונידבה להם כאילו, מקומות חניה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אי אפשר לדעת.

מר בני חיים:

לא מבחינה מעשית. מבחינה חישובית. זאת אומרת זה ברור,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני הבנתי שהיה קודם ההיתר עם ה, ורק אחר כך הפקיעו. זה מה שאני הבנתי. נכון? זה מה שהם אמרו. זה מה שאני שמעתי.

גב' יהודית שמידט:

עוד פעם, איך שהיא הסבירה את זה, ואני לא כל כך מצליחה, היה את המגרש הזה שכמו ששפרה אמרה הוא כלל במקור, במקור השטח שהיה שייך להם היה גדול יותר. הייתה פה תכנית. הם בנו, והם הסתמכו גם על החניות שפה. אבל לא יכול להיות שהם בנו ואחר כך הפקיעו להם. זה היה שטח ... זה לא הגיוני מה שהיא אומרת.

מר בני חיים:

הסיפור הוא לא כזה. היה להם שטח, הופקע מהם שטח, הם בנו משרד, עשו חניות בתחום המגרש שלהם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא מה שהם אמרו בני.

מר בני חיים:

אני שואל. והעיריה בשטח שהיא הפקיעה רצתה לשמש את זה גם לחניה. ואת שתי החניות האלה נושקות אחת לשניה, השאלה אם זה ככה או לא.

גב' יהודית שמידט:

הן נושקות אחת לשניה רק שהיא עכשיו מציגה לך שזה משמש את החניות עברה.

גב' רימה גנזל:

בחשבון היא לוקחת הכל,

מר בני חיים:

כי זה בקרבת המקום. ... חונה על חניה ציבורית,

גב' יהודית שמידט:

שלא משוייכת להם. אבל היא לא משוייכת להם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יכול להיות בני שההסדר הזה היה חלק מהתשלום של ההפקעה. יכול להיות שהעיריה אמרה או קיי, אני מפקיעה לכם את הקרקע אבל אני ארשה לכם פה לחנות בשביל החישוב של הבנין, הרשויות עושות כל,

גב' יהודית שמידט:

אבל ממתי עיריה מפקיעה קרקע אחרי שכבר בנו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הרבה פעמים.

גב' יהודית שמידט:

לדעתי זה היה..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא נכון, אם היא צריכה את השטח,

גב' יהודית שמידט:

הייעוד היה כבר ציבורי. הועדה לא מפקיעה. הועדה תמיד יש לה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יכול להיות שהייעוד היה ציבורי ובפועל היא הפקיעה רק אחרי.

גב' יהודית שמידט:

הם לקחו בחשבון כאילו שזה החניות שלהם. היא לא אומרת שזה כופר וזה, איך אפשר לחנות עבור משרדים פרטיים בשטח ציבורי. או שצריך להיות כופר או ש,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לבניין בעצם אין הסדרי חניה לפי התקן. אבל השאלה אם אנחנו עכשיו נתפוס אותם בגלל,

גב' רימה גנזל:

בגלל חניה אחת נהפוך את ה,

מר בני חיים:

רק רגע. אני רוצה לשאול עוד פעם את יהודית. כשהיא אמרה שחסרה חניה אחת, למה היא התייחסה. היא התייחסה לכולל הכל או לחניות במגרש שלה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לכולל הכל.

מר בני חיים:

אני הבנתי כאילו שבמגרש שלה.

גב' רימה גנזל:

לא, לכולל הכל.

מר בני חיים:

הבנתי. זה כאילו הוספת הקש על גב הגמל, נכון?

גב' יהודית שמידט:

אני לא בעד ה,

גב' נדיה ואזה:

אבל זה קיים וזה חי ככה. הם חיים ככה כבר,

מר בני חיים:

לא, אבל כתוב חניה אחת,

גב' נדיה ואזה:

זה לא משהו חדש. אם זה היה משהו חדש אז בסדר,

גב' יהודית שמידט:

יש פה חריגות שלא ננקטו נגדם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז אנחנו מבקשים לנקוט, אנחנו נעשה תנאי,

גב' יהודית שמידט:

אבל הם כותבים שהם לא נקטו והם לא מתכוונים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אם הם לא,

גב' יהודית שמידט:

רק אחד מתוך איזה ארבע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו נגדי שתנאי להפקדת התכנית הוא,

גב' יהודית שמידט:

אבל אנחנו יודעים עם כפר סבא והיא כבר כותבת היום שמי שכבר יש לו חריגות ופה יש חריגות של חמש ושמונה שנים, והם לא ינקטו נגדם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז זה יחזור הנה, ועד,

גב' יהודית שמידט:

ואז יהיה כמו שההוא.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר. אין לנו מה לעשות. בשביל זה יש לנו יועץ משפטי.

גב' יהודית שמידט:

ובשביל השטות הזאת, לא שטות אבל, נלך לולנת"ע בשביל הקלה מ- 554,

גב' נדיה ואזה:

צריכים להגיע לולנת"ע בשביל הקלה?

גב' יהודית שמידט:

טשרניחובסקי זה כביש 554. ברגע שאת מוסיפה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה דרך אזורית. מה לעשות? בסדר, הם יראו שזה עקב סגירת מרפסות, אבל מה ההקלה, שכחנו לשאול אותם מה ההקלה. מכמה לכמה. מה קו הבניין?

גב' יהודית שמידט:

זה לא משנה מה קו הבניין. ברגע שאת מוסיפה, ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ברגע שאנחנו מבקשים הקלה אנחנו צריכים להמליץ בכמה,

מר בני חיים:

שפרה, זה לא סגירת מרפסות כי המרפסות הן,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם בונים. זה לא סגירה.

גב' יהודית שמידט:

זה לא משנה באיזה קומה. ברגע שיש שינוי בבניין ואת גובלת בכביש את צריכה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא אמרתי שלא יהודית, רק אנחנו צריכים להגיד מכמה לכמה אנחנו מאשרים את ההקלה. זה מה שאנחנו חייבים לציין. אנחנו תמיד צריכים לציין אם קו הבניין הוא,

גב' רימה גנזל:

אבל זה לא משנה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נכון אבל התמ"א מאלצת אותנו, ניסינו לשנות את זה בצורה כללית, ללכת לעורכי התמ"א, כבר התחלנו מהלך כזה,

גב' רימה גנזל:

אין הקלה תכלס.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נכון אבל אנחנו צריכים להגיד את זה.

גב' נדיה ואזה:

זה לא מכמה לכמה.

מר בני חיים:

זאת הקלה?

גב' רימה גנזל:

זה לא הקלה. הכל בנוי.

מר בני חיים:

זה לא הקלה, זה שינוי. לכן הם באו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אל תתווכח איתי, צריך להתווכח עם מינהל התכנון, לא איתי. אני לא חושבת ש,

מר בני חיים:

הועדה המחוזית עושה הקלות?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הועדה המחוזית יש לה סמכות, אם זה בדרך אזורית זה מ-80 ל-40.

גב' רימה גנזל:

את צריכה לכתוב שבגלל שבניין קיים את מבקשת להשאיר את קו הבניין הקיים כמו שזה.

גב' יהודית שמידט:

היום הדרך 30 וקו בנין 5.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי אז אנחנו מבקשים הקלה מ-30 ל-5. זה הכל. זה המינוח המקצועי.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה בתוספת בניה בגובה. תוספת בניה בקומות עליונות.

גב' רימה גנזל:

מה זה מפריע?

גב' יהודית שמידט:

לא, אני אגיד לך. יש פה לא רחוק כל כך עוד תכנית שהיא בערך אצלנו עשור. אנחנו לא מצליחים לסיים אותה. אותו סיפור. היה כופר חניה ש, אחר כך עוצרים אותנו במינהל התכנון, תכניות שאחר כך לא מתקדמות לשום מקום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב אבל אנחנו לא יכולים בגלל זה לדחות תכנית.

מר בני חיים:

דווקא הדברים הקטנים האלה שפה לשם, שם יש את ההתעכבויות הגדולות. אם זה מקום חניה אחד בודד,

גב' רימה גנזל:

גם זה אותו משרד. היום מגיעים אנשים שעובדים שם. משתמשים באותה חניה,

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

החלטה: הועדה לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את נציגת יזמי התכנית ואת נציגת הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

אנחנו ממליצים, המבנה נמצא על דרך אזורית מס' 554. בהתאם להוראות תמ"א 3 מבוקשת הקלה מקו בניין עקב תוספת זכויות בקומות עליונות של בניין מ-35 מ' בהתאם למבנה קיים. הועדה ממליצה לולנת"ע על מתן ההקלה המבוקשת משום שמדובר בתוספת בניה בקומות עליונות של מבנה קיים. צריך להוסיף הוראות של ניתן היתר בניה לתוספת למבנה קיים שנבנה שלא בהתאם לתקן ישראלי 413 בנושא רעידות אדמה. וקבלת חוות דעת מהנדס שהתכנית והבנייה הקיימת תואמים לתקנות התכנון והבניה לרבות נושא בטיחות, חוזק מבנים וכו'. ואנחנו מבקשים מיצוי הליכים משפטיים כתנאי להפקדת התכנית. הניסוח הוא פה לגבי עבירות בניה זה ש,

גב' רימה גנזל:

שנגד כולם יינקטו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. סבורה הועדה כי יש למצות את הדין עם יזמי התכנית ומחליטה כי תנאי להפקדת התכנית הינה נקיטת הליכים משפטיים כנגד הבנייה/השימוש הבלתי חוקי במגרש, ותנאי לקבלת היתר בניה הינו מיצויים של ההליכים האמורים לעיל. במידה והתובע המקומי מחליט שלא לנקוט בהליכים משפטיים,

גב' רימה גנזל:

אל תרשמי את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זו הנחייה של גילת.

גב' רימה גנזל:

אנחנו מראש אומרים כבר?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. תועבר עמדתו בעניין לדיון נוסף בפני הועדה ותחליט בעניין הפקדת התכנית. גילת נתנה הנחיה, היא אמרה דבר כזה, שהועדה לא יכולה לחייב תובע עירוני להגיש תביעה. אנחנו רק יכולים להגיד שתנאי להפקדה שלנו הוא נקיטת הליכים משפטיים. אם הוא לא רוצה, צריך לחזור אלינו לדיון ואז אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מפקידים את התכנית או לא מפקידים את התכנית.

גב' רימה גנזל:

התנאי זה סיום. בלי לעשות.. אין תנאי, אין הפקדה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתם רוצים שאנחנו נזמן את גילת ונדבר איתה על הנושא? לדעתי צריך להעביר את הנושא הזה בכלל, להחזיר אותו, יהיה פה איזשהו תיק של יהודית שנדמה לי שחוזר ואז אנחנו נעשה דיון כי זה משהו עקרוני ולדעתי צריך לחזור לועדה המחוזית ולעשות עוד פעם דיון כולל בגלל שיש סיפור עם הנושא של התיישנות.

גב' יהודית שמידט:

הם לא מוכנים אחרי חמש שנים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל לשימוש אין התיישנות. אז על השימוש הם לא רוצים להגיש,

מר בני חיים:

עוד פעם, מה ההתיישנות אם כך?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ההתיישנות היא על הבנייה, אי אפשר ל, עברו חמש שנים,

גב' יהודית שמידט:

ולא הגישו נגדם,

מר בני חיים:

ואז מה, מישוהו הכשיר מחסן לדירה, ועבר שבע שנים מבחינת שימוש אבל בטאבו זה עדיין רשום במחסן, אז מה עושים?

(מדברים ביחד)

גב' יהודית שמידט:

אנשים בכפר סבא יש, ביקשו להכשיר מרפסת של 25 מ' שפעם שההורים היו חולים גרו ועשו להם שם, בינתיים הם מתו, וביקשו להכשיר את זה. ואמרנו שלא. ויש התכתבות של שנתיים ולא הגישו נגדם תביעה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מאשרים את זה או לא.

מר בני חיים:

מה הם יכולים לעשות אבל, בטאבו זה לא רשום כשטח. אז מה הם יכולים לעשות? אחרי ההתיישנות,

דוברת:

על השימוש אבל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בואו נמשיך. לעניין כופר חניה אנחנו נוסיף סעיף,

גב' רימה גנזל:

שהעיריה תציג פיתרון לחניה החסרה.

מר אוריאל בוסו:

יש אופציות אחרות?

גב' רימה גנזל:

שהם יגידו שיש כופר חניה במקום ספציפי במגרש כזה, 100 מ' מהבניין,

גב' יהודית שמידט:

ובית המשפט הזה כבר עשו ממנו,

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. עכשיו יש לנו שתי תכניות,

מר בני חיים:

איך מתיישב העניין, יש התיישנות לבניה אבל השימוש הוא ... זה דבר והיפוכו, אז מה,

גב' רימה גנזל:

אפשר לתבוע על בניה בלתי חוקית ועל שימוש בלתי חוקי.

גב' יהודית שמידט:

על השימוש הבלתי חוקי הוא היותר בעייתי.

(מדברים ביחד)

תכנית עח/1/19 – יצירת זכות מעבר לכלי רכב והולכי רגל בשצ"פ

מציגת התכנית : רויטל

מוזמנים:

דנה ויונטה

שי רותם

אדרי' לארה גלייזר

אילנה ברק

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בוקר טוב. אנחנו בתכנית עח/1/19 /1 רויטל תציג בתחילה את התכנית ואחר כך בתורכם כל אחד רק שיגיד את שמו כי אנחנו מוקלטים.

גב' רויטל:

מדובר בתכנית שמבקשת לשנות זכות מעבר, זה הבית זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תראי איפה זכות המעבר הקיימת היום.

גב' רויטל:

זכות המעבר הקיימת היום מגיעה מהכביש, נכנסת לתוך המגרש, ... שתי יחידות דיור, נותנים זכות מעבר בתוך המגרש של יחידת הדיור הראשונה ליחידת הדיור השניה. ומה שמבקשים זה להזיז את זכות המעבר, לבטל את זכות המעבר הזה ולקבוע את זכות המעבר בשצ"פ גם לטובת המגרש הזה וגם לטובת, הבנתי שיש כאן איזה מתקן של מקורות. תחנת סניקה של מקורות. שאר הבניה לא משתנה.

גב' לארה גלייזר:

זה לא של מקורות.

גב' רויטל:

יש פה מתקן מקורות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, זה כנראה פרטי של אגודת המים, לא?

גב' לארה גלייזר:

זה מתקן הסניקה של המועצה האזורית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אה, זה של ביוב. זה של המועצה האזורית כנראה.

גב' רויטל:

בכל מקרה, בדו"ח הפיקוח שצורף לתכניות מסתבר שיש חריגות בניה שלא בוצע לגביהם מיצוי הליכים משפטיים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בתוך המגרש, אבל גם לא מבקשים להסדיר אותם. מטרת התכנית היא רק ביטול זכות מעבר קיימת ויצירת זכות מעבר חדשה בתוך שצ"פ.

גב' רויטל:

אין שינוי בזכויות הבניה למרות ש,

מר בני חיים:

מה מצב השצ"פ, הוא מפותח?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בואו ניתן להם קודם להציג. מי רוצה להציג, יזמי התכנית, הועדה המקומית, מתכנת התכנית?

גב' לארה גלייזר:

... אנשים שנמצאים כאן וגם הועדה המקומית. מסיבות הפרטיות, המשפחה שתציג את עצמה ביקשו להוציא את זכות המעבר מתוך המגרש מגורים אחד אל תוך השטח הציבורי ומאחר שזה מסתדר עם כך שהמועצה גם כן צריכה זכות מעבר לתחנת הסניקה, לא הייתה לנו בעיה להמליץ בנושא.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל לארה, זה לא בדיוק,

מר בני חיים:

עוד פעם שנבין, היה זכות מעבר והם מבקשים להעביר את זה לשצ"פ. אפשר להסביר את זה שוב?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בדיוק. אני לא כל כך הבנתי. זה שטח ציבורי פתוח. כל אחד יכול ללכת בו. הוא מפותח, הוא לא מפותח, מה קורה לשצ"פ הזה?

מר בני חיים:

מה אתם מבקשים לבטל ולהעביר לשצ"פ.

גב' דנה ויונטה:

על פי המפה המצבית הקיימת נכון להיום, ונכון להרבה שנים יש כאן מעבר קיים לטובת תחנת הסניקה, לטובת הגן הלאומי, לטובת ה,

גב' רימה גנזל:

זה כניסה לגן לאומי בהמשך שם?

גב' דנה ויונטה:

כן. בדיוק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, זה לא הכניסה הרשמית לגן הלאומית.

דוברת:

זו לא הכניסה הראשית אבל יש דרך קיימת. הדרך הזאת קיימת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, הולכים שם, זה לא,

מר בני חיים:

השצ"פ לא מפותח כנראה, נכון? והדרך היא כזאת לא מוסדרת במעבר,

דוברת:

נכון. דרך קיימת, אין לה שום מעמד.

גב' לארה גלייזר:

זו דרך שמגיעה לתחנת הסניקה, אין שם שום פיתוח.

גב' דנה ויונטה:

נכון להיום כולם עוברים פה, לא רק משפחת רותם. בעקבות התכנון של הבית הפנימי, החדש, נקרא לזה, לצורך העניין, תוכנן ככה שבאמת המעבר יהיה מהצד הזה, מהצד של השצ"פ. זה תוכנן כך שזה יעבור אצלהם.

מר בני חיים:

מה זה בדיוק, כשעושים תכנית,

גב' דנה ויונטה:

בשנת 1990...

גב' רויטל:

התכנית התקפה קובעת שיש שם זכות מעבר בתוך המגרש.

מר בני חיים:

זיקת הנאה ומעבר דרך המגרש עצמו, לא ...

גב' רויטל:

... במגרש עצמו. מה עכשיו..

מר שי רותם:

אני יכול להסביר. עוד פעם, מה השאלה?

מר בני חיים:

מה המצב הקיים... זכות מעבר, ומה, רוצים לשנות.

מר שי רותם:

אוקיי, המצב הקיים הוא שהמגרש הזה מחולק לשני מגרשים והוא עם זכות מעבר בתוך המגרשים. אנחנו רוצים לשנות את זה ככה, לבטל את זכות המעבר בתוך המגרש ולקבל זכות...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתה יכול להראות על הבקשה של המצב המוצע.

מר שי רותם:

שיתאפשר זכות מעבר דרך שביל הקיים היום,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הקיים בפועל היום, לא חוקי. הקיים בפועל היום.

מר בני חיים:

עוד הפעם, של מי ה.. איפה החניה שלכם פה?

מר שי רותם:

החניה....

מר בני חיים:

אז למה צריך את כל הקטע הזה נוסף? לא צריך.

מר שי רותם:

לא צריך.

מר בני חיים:

או קיי.

מר שי רותם:

שאלת עוד משהו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא כל כך הבנתי למה להוציא את זה מהמגרש.

גב' לארה גלייזר:

החלוקה התבססה על זכות מעבר דרך המגרש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נכון. אחרת לא היו נותנים להם מן הסתם עוד זכויות לעוד בית.

גב' לארה גלייזר:

ככה זה מאושר, ככה מתנהלים הרבה מאוד מגרשים. מה שקורה כאן שהמגרש, סך הכל רוחבו 20 מ', וקיים בית קיים. ברגע שמורידים זכות מעבר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, סביר להניח שהם רצו עוד בית.

מר בני חיים:

... דרך שאותו בניין ראשון גם כן ...

(מדברים ביחד)

גב' לארה גלייזר:

אם אני לא טועה אני אגיד את מה שאני זוכרת ולצורך העניין נמצאת כאן המשפחה שמחזיקה בנכס ואם היא תצטרך היא תדבר. ככל שאני זוכרת בזמנו, 2 יחידות הדיור היו בבעלות של אותה משפחה ולכן לא כל כך היה אכפת שהמעבר יעבור מתחת לחלון וייתכן היום שיש שינויים כל שהם. והמעבר הזה של 3 מ' מצמצם את החלקה השניה בעוד 3 מ' ולמעשה הוא יוצא מתחת לחלון של הבית הקיים וזה מאוד לא נוח. וזו הסיבה כנראה שמבקשים, תגידו לי אם זה כך או אחרת. זה מה שאני מבינה. מאחר ובשטח הציבורי ממילא קיימת דרך שמשתמשים בה לצורך מעבר לתחנת סניקה וממילא עוברים כאן מבקשת המשפחה להשתמש בדרך הזו ולקבל זכות מעבר בשטח הזה כנגישות ליחידת דיור אחרת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מי בעל הקרקע?

גב' לארה גלייזר:

מינהל מקרקעי ישראל. לא מופקע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, זה מוכר? לא מופקע אני יודעת, אבל זה מוכר למי?

גב' לארה גלייזר:

לא מוכר ולא מופקע. לדעתי זה לא מוכר ולא מופקע. זה שצ"פ בייעוד ולמועצה אין זכויות בשטח הזה. המועצה גם לא מחזיקה את השטח הזה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני יודעת שהמועצה לא. אבל זה שייך לאגודה החקלאית?

גב' לארה גלייזר:

זה לא אגודה חקלאית. אין פה אגודה חקלאית. חופית זה ישוב קהילתי,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אה, זה שייך לממ"י?

גב' לארה גלייזר:

זה שייך לממ"י עד כמה שידוע לי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא רואה שממ"י הסכימו.

גב' לארה גלייזר:

כן. ממ"י הסכים. עד כמה שלי ידוע יש הסכמה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני רואה שהמועצה יוזמת את התכנית. לועד המקומי אין זכויות ל,

גב' לארה גלייזר:

למעשה ביוזמת גם המועצה וגם הועד המקומי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הועד אין לו סמכויות של יזום תכניות. רק אם המועצה מאצילה לו.

גב' דנה ויונטה:

הייתה דרישה אז הוספנו את הועד.

גב' לארה גלייזר:

אני לא רואה שהמועצה חתמה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין חתימה של המועצה?

גב' לארה גלייזר:

אין פה בגרסה שאני מחזיקה, אבל יכול להיות שיש עוד גרסה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין לנו סמכות בכלל של בעל עניין בקרקע. יזמי התכנית יכולים להגיש רק תכנית בתחומם. המועצה רשומה אבל היא לא חתומה.

גב' רויטל:

הועדה המקומית חתומה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה ועדה מקומית, אין דבר כזה. ועד מקומי אין לו סמכות. יש לכם עותק,

גב' רימה גנזל:

לארה אני רוצה לשאול,

גב' לארה גלייזר:

אני רוצה להגיד משהו, אני פעם ראשונה שומעת שועד מקומי לא רשאי,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ועד מקומי אין לו סמכויות תכנון.

גב' לארה גלייזר:

ועד מקומי זה רישוי,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל לא הואצלו לו הסמכויות לתכנון. תבדקי את זה. רק אם המועצה האזורית, סמכויות התכנון הן של הרשות המקומית. אם הרשות המקומית האצילה סמכויות תכנון לועד אז יש לו. לאגודות בדרך כלל יהיה כשיש אגודה כי היא בעלת קרקע.

גב' לארה גלייזר:

האגודה זה גורם פרטי והיא יכולה ליזום. הועדים המקומיים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני יודעת שלא, תבדקי את זה. אני יודעת כמעט בוודאות שלא, אבל תבדקי.

גב' דנה ויונטה:

הייתה דרישה הועד גם הסתייג אבל הוא חתם, כי אם זה היה בשביל הצורך לקדם את התכנית, אז ,

גב' רימה גנזל:

אני רוצה לשאול, כי יש לי משהו בזכרון לגבי העתקה של תחנת שאיבה קיימת. אני חושבת שיש תכנית שמרחיקה את התחנה יותר רחוק מהמגורים. השאלה, המגרש שמופיע בתכנית, זה מיקום חדש או מיקום נוכחי?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה שאומרת בעצם רימה,

גב' לארה גלייזר:

אני הבנתי מה שרימה אומרת אבל אני לא יכולה לתת לך תשובה כי אני לא זוכרת.

גב' רימה גנזל:

כי אני זוכרת שהיה שינוי בחופית עם הרחקה של תחנה קיימת אבל תבדקו, אם זה המקום הסופי שמעתיקים לשם או זה מקום קיים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא זה כבר קיים בפועל.

גב' רימה גנזל:

יש תחנה קיימת, מעתיקים אותה יותר רחוק ומשדרגים אותה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זאת הקיימת.

מר בני חיים:

יכול להיות שהיא בכלל תבוטל?

(מדברים ביחד)

גב' לארה גלייזר:

יש תשריט עם חתימת מועצה.

גב' דנה ויונטה:

יש חתימה על התקנון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בואו תסבירו לנו רק לנושא עבירות הבניה שיש במגרש והאם הם טופלו ולמה לא מבקשים להכשיר אותם או מה קורה,

גב' לארה גלייזר:

מבקשים להכשיר אותם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא בתכנית הזאת.

גב' לארה גלייזר:

יש היתר במסגרת זכויות הבניה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בואו תסבירו לנו על הנושא הזה.

גב' אילנה ברק:

ב- 7.7 אני כתבתי לכם מסמך שבו פירטתי את מה שקיים במקרקעין שהוא ללא היתר. למשל במגרש הקדמי, מדובר בבית מגורים שהיה אמור להיהרס כאשר קיבלו היתר לבית השני והוא לא נהרס. זה ציינתי,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ועכשיו מבקשים לבטל את ה,

גב' לארה גלייזר:

אבל ביטול ההריסה, הרי הייתה מתחת לזה עוד תכנית. הייתה מתחת לה תכנית בניין עיר נוספת,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, הבית נבנה לפי תכנית מאושרת.

גב' אילנה ברק:

היה לו היתר אבל הוא היה אמור להיחרס כי קיבלו היתר לבית השני.

גב' דנה ויונטה:

אבל אני הגשתי שוב תכנית על הבית הישן, היא לא קיבלה תוקף מהועדה,

גב' לארה גלייזר:

שניה. הייתה תכנית 1/19. התכנית ביטלה את ההריסה של הבית והשאירה אותו במצב כפי שהוא כרגע היום מאושר כאשר במגרש של הבית הישן יש את זכות המעבר. הגישו בקשות להיתרי בניה, הגישו תשריטי חלוקה, התחילו לממש את הנושא של כל מה שקשור לתכנית הזאת ואילנה אומרת שלא השלימו את הטיפול, לא השלימו טיפול בהיתר.

גב' אילנה ברק:

הגישו אבל לא,

גב' דנה ויונטה:

לא, הדבר היחידי שלא הושלם זה שהם לא פינו את השצ"פ ולכן לא נתתם היתר. אני הגשתי לשני הבתים, הבקשות עומדות, הושלמו, חתימות מינהל, כל הדרישות הושלמו, יש לי את גיליון הדרישות פה גם סגור, הועדה לא הוציאה לי את ההיתר מהסיבה הפשוטה שכל עוד לא נגיש את התכנית תב"ע ולא יהיה שינוי, כי כרגע אין מעבר בין שני המגרשים. זה המצב הקיים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש אפשרות להכשיר את העבירות באמצעות מתן היתרים חדשים או שצריך זכויות בניה להוסיף?

גב' אילנה ברק:

לא חושבת שצריך להוסיף, אני מעריכה שאם התכנית הזאת תאושר יוכלו לקבל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוגשה תביעה משפטית כנגד עבירות הבניה?

גב' לארה גלייזר:

לא.

גב' אילנה ברק:

לפי התכניות... זו יחידת דיור אחת. אין,

גב' רימה גנזל:

אין בית שני.

גב' רויטל:

לפי טבלת זכויות לא הצלחתי לראות שיש ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא היא לא צריכה. היא אומרת שהיא לא צריכה. היא אומרת שהיא יכולה להכשיר את עבירות הבניה באמצעות מתן היתר בניה.

גב' דנה ויונטה:

אנחנו ממש לפני היתר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כי הם לא חורגות מקוי הבניין.

גב' לארה גלייזר:

הבית הישן בית מאוד קטן, יש מאגר זכויות מספיק גדול כדי להכשיר אותו. הבית החדש...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. יש שאלות נוספות? אתם רוצים להוסיף משהו? מה עם חתימה של המועצה האזורית?

גב' אילנה ברק:

יש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. תודה רבה.

גב' לארה גלייזר:

יש חתימה של המועצה, אם אתם רוצים לראות, זה ההעתק, אנחנו לקראת ההפקדה נגיש תיקים חתומים וסטים מלאים.

גב' דנה ויונטה:

נשאר להסדיר את זה וזה רק מחכה להיתר.

גב' לארה גלייזר:

בוא נאמר שאם היה צריך להסדיר עוד תוספת זכויות בנייה היינו במסגרת התב"ע מבקשים. אבל כנראה שלא היה צורך.

דיון פנימי:**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

טוב. האמת היא שאני לא השתכנעתי. ממש לא. איזה מן דבר זה, שני מגרשים נורא גדולים, כל אחד של חצי דונם לפחות, נתנו זכות בניה במגרש הזה, קודם כל היה תנאי להרוס ושהיה דרך גישה. אז מה עושים לנו? בשיטת הסלאמי. בונים בית, את זה עושים תכנית שלא להרוס, במקום שיעשו, או שתגדילו, תעשו ... מבקשים מאיתנו, תסתכלו מה הדבר הזה, לוקחים שצ"פ והורסים אותו על דרך זה, למה שהדרך לא תעבור פה ככה? למה צריך דרך, כמה פעמים מגיעים למתקן הזה? אפשר היום במעבר להגיע לדבר הזה ברגל. לא צריך אפשר גם לחנות ברחוב ולגשת ברגל.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

וחוץ מזה שטח ציבורי פתוח, אפשר לעשות בו תכנית ולהקצות בו דרך ולא צריך..

(מדברים ביחד)

מר בני חיים:

... זה חלק משצ"פ גדול ו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, יש פה שצ"פים כאלה שהן שדרות כאלה,

מר בני חיים:

הפיתוח של הדרך של...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שצ"פ אפשר לעשות לו תכנית פיתוח ולכלול את הדרך, לתת זכות מעבר בגלל שבנאדם פתאום, לא מספיק לו חצי דונם אז הוא רוצה,

מר בני חיים:

זה מקרה קלאסי של שני מגרשים פרטיים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היום מאשרים גם מגרשים הרבה יותר קטנים.

מר בני חיים:

זה לא צר בכלל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

20 מ' זה לא צר בכלל. אפשר גם בפחות. או קיי, אז אנחנו מחליטים לדחות את התכנית. הועדה לא מצאה סיבה תכנונית לבטל את זכות המעבר הקיימת במגרש המגורים ולתת במקומה זכות מעבר לשצ"פ האמור לשמש את טובת כלל הציבור כשטח ציבורי פתוח. הועדה פונה לוועדה המקומית בבקשה לטפל בחריגות הבניה אשר נמצאות בשטח התכנית.

תכנית עח/ 23 / 9 / 1

מציגת התכנית : רויטל

מוזמנים :

אדר' לארה גלייזר

מר אורי קוטלר

עמרם

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו בתכנית עח/ 23 / 9 / 1. בתחילה רויטל תציג את התכנית אחר כך כל אחד מכם בתורו. רק תאמרו את שמכם לפרוטוקול כי אנחנו מוקלטים. רויטל בבקשה.

גב' רויטל:

מדובר בתכנית שמבקשת לעשות החלפת שטחים בין המגרש הזה למגרש מגורים שנמצא פה. בעצם להפוך ביניהם. מה שכן, יש לציין, להראות שבמגרש המוצע כשב"צ עובר קו החשמל שמחלק, על פי ההצעה שלהם מחלק את השב"צ לשני מבנים קטנים. השטח בשב"צ, שטח הבניה זה 287 מ' שטח עיקרי זה 57 מ'.

גב' רימה גנזל:

מתח גבוה?

גב' רויטל:

הם טוענים שזה לא,

אדר' לארה גלייזר:

מתח גבוה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לאיפה הוא עובר פה, כנראה עובר משהו בצורה כזאת.

עמרם:

הוא מפזר את הקו לרחובות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ויורד לפילרים?

עמרים:

לא, הוא יורד לקו מתח נמוך,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מאיפה?

עמרים:

זה קו שמגיע מחדרה נכנס לישוב ומפזר את החשמל לקוים הנמוכים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב בסדר אחר תראה לנו איך.

גב' רויטל:

צריך לציין שהשטח במצב המאושר לשב"צ הוא 485 ומבקשים להפוך אותו ל- 959 מ'. כך שהמגורים קטן מ- 959 מ' ל- 485 מ'.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

פה הוא לא קטן כי אי אפשר להשתמש במגרש הזה למגורים.

גב' רויטל:

וזכויות הבניה שמבקשים למגורים הם 220 מ' שטח עיקרי, 65 מ' שירות בשתי קומות וקומת מרתף. הצפיפות היא 2 יח"ד לדונם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בבקשה, מתכנן התכנית.

מר אורי קוטלר:

בעצם פה התעוררה בעיה שהיא בעיה בישוב שהמגרש הזה הוקצה ופנו אחרי שהבעיה התעוררה, היכולת של הפרט לממש אותו הייתה מוגבלת. על בסיס היכולות המוגבלות האלה זה הפתרון שהישוב מצא ביחד עם הועדה המקומית או על דעתה להסדיר את הדברים, במסגרת היכולות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני רק לא הבנתי, הרי קו המתח לא מתחיל ונגמר במגרש הזה. הוא עובר לאיזשהו מקום, לא רואים בתרשים הסביבה מאיפה הוא מתחיל ומאיפה הוא נגמר.

אדר' לארה גלייזר:

הוא בא מצפון ונמצא במגרש הזה, מתחבר ברשת הפנימית לאורך הכביש.

עמרים:

הפילרים פה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

במגרש עצמו למה הוא מתחבר, במגרש הוא מתחבר?

אדר' לארה גלייזר:

הוא מתחבר לרשת שמחלקת בתוך המושב.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אבל מאיפה הוא מגיע?

אדר' לארה גלייזר:

הוא מגיע מצפון.

מר בני חיים:

למה אין העתקה של הקו למשל, בסמוך?

איתן יעקובסון:

זה שצ"פ.

מר בני חיים:

להעתיק את הקו הזה שמתחבר לכאן, לכאן. על תעלת הניקוז. למה לא להעתיק את הקו הזה?

אדר' לארה גלייזר:

הוא עכשיו יושב פה. זה עלויות מאוד,

עמרם:

אני הייתי מזכיר המושב כשעשינו את התב"עות. וניסינו אז ופנינו לחברת החשמל, לפני איזה עשר שנים או יותר, פנינו לחברת החשמל להעתיק את הקו ולא הסתדר, ואז הגענו לפתרון הזה. אם אני אעתיק את הקו אז השכן מהצד השני יתנגד לזה.

מר אורי קוטלר:

שניה, רק שתי נקודות שאולי יעזרו לכולנו להבין מה קורה וגם לא שוללות את האפשרות להעתיק את הקו. אחד – המגרש הזה שאנחנו עושים איתו את ההחלפה, אנחנו אותו בשורה של מגרשים שהיו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שניה, לפני זה. אני רוצה להבין, הקו חשמל מתחיל מפה, מאיפה הוא,

עמרם:

הוא בא מכיוון חדרה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מצפון. ומפה לאן הוא,

אדר' לארה גלייזר:

לאורך הרחוב. תסתכלי שפרה, תסתכלי על התמונה של המושב. המגרש שעליו אנחנו מדברים כרגע זה המגרש פה. הקו עובר פה, ומתחבר לרשת,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, אבל את זה אני לא רואה כי אין שרטוט לאן זה מתחבר.

אדר' לארה גלייזר:

זה מתחבר לרשת לאורך הישוב.

מר בני חיים:

שעוברת לאורך הדרכים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כשאתם מסבירים זה מובן אבל לא רואים את זה בתשריט. רואים שהקו פתאום נגמר בקצה המגרש.

אדר' לארה גלייזר:

הוא לא נגמר שפרה. יש עמודים לאורך כל הדרך. גם כאן רואים שיש עמוד. הקוים כאן קוים עיליים, את לא רואה שרטוט על ה,

מר בני חיים:

פשוט פה זה קצת יצא, אילו הייתם מראים גם קצת פה,

אדר' לארה גלייזר:

אז יכול להיות שטעינו, יש כאן רשת פנימית,

עמרם:

הקו עובר לכאן, אחרי זה הוא ממשיך לכיוון הזה והוא יורד כאן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

והקו לא מפריע למגרש ליד?

אדר' לארה גלייזר:

איזה מגרש ליד?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש מגרש מגורים ממש צמוד.

אורי:

קו הבניין שהוא היחיד שחוצה את המגרש הוא 5 מ' נכון להיום בבוקר. זאת אומרת הקוים האלה בוודאי שלא מפריעים לא למגרש הזה ולא לכאן כאשר יש כאן דרך חקלאית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבנתי.

אורי:

נכון שמן הראוי הוא שביום מן הימים הקו הזה ילך כאן לאורך הדרך החקלאית הזאת וימשיך אבל כנראה שזה מסוג הטעויות שקשה על היחיד שקיבל את זה. עוד שתי נקודות שאני רוצה להפנות תשומת לב. כאן יש בעצם באותה נקודה שאנחנו עושים את ההחלפה יש סדרה של מגרשים שברובם ככולם בנויים שזה בעצם המגרש האחרון שסוגר את תא השטח פה ומגדיר את הרחוב כך שמבחינה תכנונית זה, אנחנו מקבלים כאן רחוב מסודר, זה לא פוגע בשאר, מבחינה תכנונית הדבר הזה, כאשר אם בבוא היום יחליטו לשנות אותו, להגדיר אותו אחרת, אפשר יהיה לעשות את זה בלי לפגוע כי מקבלים פה שטח ציבורי,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נכון להיום, כפי שהצעתם, מה ניתן לבנות פה,

אדר' לארה גלייזר:

ניתן לבנות שני מבנים גם בחלק הקדמי וגם בחלק האחורי של המגרש ובדרך כלל בשטחים ציבוריים כאלה כאשר, הרבה בניה אין צורך בו, במגרש הזה. כי יש מגרש גדול מאוד לישוב. והשטח הזה ישאר. בתקווה שבשלב כלשהוא הישוב יעביר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מתישהו יעשו ממנו מגרש מגורים נוסף.

אדר' לארה גלייזר:

לא, לא יעשו ממנו מגרש מגורים כי יעתיקו את החשמל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אני לא אומרת שזה רע אבל אני אומרת שנראה לי שזה מה שיהיה בגלל ש, לקחת פתאום מגרש ציבורי לנתק אותו ולשים אותו במקום אחר כשכל ה,

אדר' לארה גלייזר:

גם יש שם תעלת ניקוז. הרי המגרש הציבורי הזה ממוקם דווקא במקום טוב משום שהוא יושב ליד תעלת ניקוז. יהיה בו צורך, הוא גם נקודה מאוד נמוכה בפועל, בשטח. בגלל שמצטברת שם תחנת ניקוז הנקודה היא מאוד נמוכה שם בשטח ולכן לעשות אותו מגרש ציבורי שיהיה לו שימושים ציבוריים כאלה ואחרים צמוד לדרך חקלאית, יש לזה שימוש בתוך הישוב. והמבנים הקטנים שניתן להקים גם כן יש להם שימושים ציבוריים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן? כמו? זה לא גן ילדים זה בטוח.

אדר' לארה גלייזר:

לא גן ילדים אבל תחנת מיחזור ועוד דברים כאלה. יש מקום לדברים קטנים גם, לאו דווקא בניינים גדולים וגבוהים. וזה יכול לאפשר לנו בשלב זה לנצל את השטח, לפתור את הבעיה של מגרש מגורים שהוקצה למישהו ומישהו לא יכול לבנות בו כתוצאה מקו החשמל, להשלים רחוב מגורים כמו שהסביר אורי, ללא פגיעה בשטחים הציבוריים במושב, להפך, השטח הציבורי, ההחלפה, נותנת מגרש יותר גדול.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ומה אנחנו נעשה היום עם זה שלא מאשרים מגרשים בגודל של חצי דונם?

אדר' לארה גלייזר:

מינהל מקרקעי ישראל חתם. הוא קיבל את ההסבר. אנחנו גם בחנו את האפשרות להקטין את המגרש אבל הרבה תועלת לא תהיה. מסיבה אחת פשוטה, מדובר במגרש שהוא פינתי, יש הרבה מאוד ביזבוז, חייב לתת קו בניין מסביב לקשת הכניסה של 5 מ' ואם אנחנו מצמצמים באחת מהזרועות אז הרבה תועלת מהביזבוז הזה לא יהיה. השטח הציבורי ליד זה לא יגדל ולא ירוויח משהו משמעותי. אי אפשר לעשות מזה שני מגרשים. זה מעין סרח עודף כזה שבמסגרת השיקולים של החלפה, להפך, אם היו מעתיקים את קו החשמל אז המגרש הגדול היה מוקצה 900 מ', שזה ממש,

מר בני חיים:

הוא קיים, לא צריך להקצות. אבל מה עלות ההעתקה, לא נראה לי שזה סכום מי יודע מה, אבל יותר קל אולי לבוא ולשנות ייעוד של מגרש.

אילנה:

בשעתו חברת החשמל סירבה להעתיק, זה לפי דברי,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

סירבה, זה עניין של כסף. את נותנת לה כסף, היא מזיזה. לא נותנת לה כסף, היא לא מזיזה.

מר בני חיים:

מה העלות של ההעתקה, זה לא נראה..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

חברת החשמל עושה מה שמבקשים ממנה תמורת תשלום.

עמרם:

זה שינוי של הקו, זה עמודים גבוהים, זה עמודי מתח גבוה. זה לא עמוד חשמל רגיל ש,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל זה עמוד שאם קו הבניין שלו הוא 5 מ', זה לא עמודים של קו מתח עליון ועל. זה עמוד רגיל.

מר בני חיים:

זה התחברות רק לרשת של המושב, לא יותר. פה זה מסתיים, זה לא יכול להיות מי יודע מה איזה עמוד.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה ענין של תקציב.

אדר' לארה גלייזר:

התחלנו בתכנית הזאת הרבה לפני שנפלה הגזירה של 350 מ'. זה הסתבך בתהליך שהיה. ולא ראינו שיש פה איזושהי פגיעה באיזשהם עקרונות, בסך הכל מדובר במגרש בודד, פינתי, מן סרח עודף כזה של שטח, ולהפך, הציבור מקבל יותר שטח מאשר הוא נותן, מבחינה ציבורית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, הוא לא מקבל יותר, אל תגזימי. כל עוד ה, אם יותנה הזזת הקו בקבלת המגרש אז את מקבלת באמת 900 ומשהו מטר, מגרש יפה. אבל כש,

אדר' לארה גלייזר:

כשיש עדיין שימושים בשטח ציבורי במגרש כל כך גדול שאפשר...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נכון ואני לא יודעת כמה זמן, אפילו אם תעשי את זה, כמה זמן נגיד אפשר לשהות מתחת לקו כזה,

אדר' לארה גלייזר:

אפשר לעשות חניה במגרש, אפשר לעשות דברים שלא ניתן לשהות בהם יותר מ- 4 שעות. יש אפשרויות שימושים ציבוריים שניתן לנצל אותו כמגרש גדול, של דונם, חטיבת קרקע שלמה, אפשר לנצל את זה. זה לא שהקו זה חוצה אותו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה ביקשתם אותו בהוראות התכנית, בואי תסבירי לועדה.

גב' רויטל:

יש 188.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

188 נו באמת.

אדר' לארה גלייזר:

ביקשנו את המפרט הרגיל של מבנים ומוסדות ציבור. לא התייחסנו לשימושים ספציפיים שלא ניתן לעשות בו, משום שברור לנו שבמסגרת הבנייה אנחנו סימנו גם קוי בניין שאפשר לבנות בהם, סימנו אזורים שלא ניתן לבנות. מתחת לקוי חשמל אנחנו יודעים שאפשר לעשות חניות, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים שמצריכים שטח ואין בהם שימוש יומי. אין כאן התייחסות ספציפית, הכלל הוא כלל ואם צריך אנחנו מוכנים לעשות עיבוד לתקנון הזה ולהוציא מכאן שימושים, להשאיר שימושים ציבוריים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

את מתכוונת שאת מוכנה, כלומר, אם, אני לא יודעת מה אנחנו נחליט פה אבל בתנאי שזה יישאר מגרש ציבורי אז את אומרת שאת מוכנה להוסיף את המגבלה שבתנאים סביבתיים מסוימים רק שימושים שעומדים בתנאים סביבתיים יחד עם חשמל.

אדר' לארה גלייזר:

נכון, גם אם..

(מדברים ביחד)

מר בני חיים:

השאלה איזה סוג קו חשמל זה?

דובר:

...22

מר בני חיים:

ולאיזה מטרות..

אדר' לארה גלייזר:

5 מ' מכל צד. זה מסומן גם בתשריט.

מר בני חיים:

השצ"פ עצמו הוא יותר רחב מ, להערכתי בסביבות ה- 15 מ'. אם הוא יועבר באמצע, מעבר לטווחים יש...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

קו בניין של קו חשמל מתח גבוה עד 33 קילו וואט הוא 8.5 מ'.

אדר' לארה גלייזר:

לא, 3.5. זה לא,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה 22. עד 33 זה 8.5 לפי תכנית המתאר המחוזית.

אדר' לארה גלייזר:

לא, אצלנו זה 5.

מר בני חיים:

אתם יכולים לתת לנו, יש לכם תשובה מחברת החשמל בעניין הזה, כמה זה עולה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. תודה רבה. נתכנס לדיון פנימי.

דיון פנימי:מר בני חיים:

אנשים, ... על חשבון, בסופו של דבר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה ככה בכל המושבים, לא נעים לי להגיד לך. הם תכננו תכנית, הם נתנו את זה ונשאר כנראה נעבך איזה משהו נתנו לו את המגרש עם קו החשמל, כנראה הבטיחו להעתיק אותו ולא העתיקו אותו כי זה לא בעיה, זה רק עניין של כסף.

מר בני חיים:

וזה סכום לא,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מצד שני, נראה שיש הרבה שטחים חומים בישוב הזה. לתת למישהו מגרש, כלומר להעתיק אותו במקום החצי דונם הזה, אני לא רואה איזושהי בעיה תכנונית מלבד זה שאנחנו יכולים להגיד שתנאי לשימוש בשב"צ הוא העתקת קו החשמל ואז הם יקבלו שב"צ יותר גדול ואת הקו הם יצטרכו להעתיק.

מר בני חיים:

אם תגידו את זה, יכול להיות שהם יבטלו את התכנית

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שיבטלו.

מר בני חיים:

סך הכל המגרש יותר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כי איזה חניה אתה צריך במושבים האלה.

מר בני חיים:

אבל בסופו של דבר את נותנת תשובה אלגנטית, כזאת, אם אתם רוצים זו דחיה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, תראה, מגרש ציבורי, באמת יש דברים שאפשר לעשות, אני לא יודעת אם מרכז מיחזור אפשר לעשות מתחת לקו מתח, זה קו מתח עירוני כזה. של חשמל. אבל לפי התמ"מ 8.5 מ' קו בניין אי אפשר לנצל אותו כל כך, זה לא 5 מ' זה 8.5 מ',

גב' רויטל:

אם יש היתר בניה, הם יקחו את התכנית, הם יעשו את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה קצת יותר, נכון שמרכז מיחזור קטן אפשר לעשות,

מר בני חיים:

או קיי, אני מקבל את הרעיון. את יודעת מה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו אומרים ככה, הם צריכים עכשיו משהו זמין. המגרש הציבורי, הם לא מתכננים כרגע לבנות בו, אני חושבת שהפתרון יכול להיות אלגנטי,

איתן יעקובסון:

... שב"צ כפול.

מר בני חיים:

אבל באיזה תנאי, תנאי לאישור התכנית הזאת, נכון?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן.

מר בני חיים:

לא רק בשלב יותר מאוחר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, לא העתקה כתנאי להפקדת התכנית. כתנאי למתן היתר במגרש. כלומר, לא יוכלו להוציא היתר בלי להעתיק את הקו.

מר בני חיים:

אז זורקים את זה על מישהו אחר, זה עדיין,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תחשוב, יש פה בעצם סיטואציה מורכבת. נתנו את המגרש הזה למישהו, המישהו הזה הוא בעצם כנראה שבוי בידי מי ש,

מר בני חיים:

... שנפל עליו הטעות והוא לא מסוגל להרים את ה... והמושב לא מוכן להתגייס, או קיי, בסדר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

האגודה החקלאית, השטח הציבורי הזה בכלל לא הופקע, כנראה. כי אגודה חקלאית היא גוף פרטי לחלוטין. הקרקע של ממ"י, ממ"י חתמו. המועצה האזורית, לא שמעתי. זה אמור להיות מופקע לטובת הרשות המקומית. לכאורה צריך להיות החלטה של המועצה. מכיוון שמדובר פה לא בביטול אלא בחילופין, אז אני חושבת שאנחנו, אז מה שנעשה, אנחנו נגיד להפקיד,

מר בני חיים:

את אומרת, רק לשלב ההיתר, את גם מעכבת את השימוש, אם רוצים להשתמש במגרש הזה לצורך ציבורי בהעתקה, אבל לא יעתיקו, אני לא יודע. מה שהתכוונת העתקה, העתקה למתן תוקף.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

העתקה של הקו, אז אתה תוקע את המגורים.

גב' רימה גנזל:

הוא לא יכול לבנות. לא יהיה לו בית.

מר בני חיים:

אני חושב, ... זורקת את זה על חשבון הציבור. יש לו בעיה, את יודעת מה, זה העסק שלו, זה הנכס שלו ובצורה הזאת זה שלו, על חשבון, אני מתחיל לשחזר, שהוא ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

האגודה שמכרה לו את המגרש, נתנה לו את המגרש,

מר בני חיים:

הוא ידע מה הוא קונה,

גב' רימה גנזל:

הוא לא ידע כנראה.

גב' רויטל:

לא אמרו לו את זה. זה הגרלה של המושב,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא יודעת אם הוא ידע או לא ידע. הרי לבעלי הנחלות בדרך כלל נותנים את הזכויות האלה.

מר בני חיים:

או קיי, בסדר, יכול להיות ש...

גב' רימה גנזל:

אם ציבור ירצה לקבל מגרש יותר גדול לצורך ציבורי אז הציבור ישלם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה אגודה פרטית, זה לא ציבור. אפשר להגיד ש,

גב' רויטל:

חברי המושב יצטרכו להתחלק, כולם ביחד.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא בדיוק ככה. הרשות המקומית בעצם היא זאת שאמורה להפקיע את השטח מהגוף הפרטי שיזם את התכנית.

גב' רויטל:

שהוא ביקש ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אבל עושים דבר אחר. שהמושב רוצה לבנות איזה משהו אז המועצה לא נותנת את השטח אלא אם הוא מעביר את זכות החכירה אליו.

גב' רויטל:

... סעיף 188.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: להוראות התכנית יתווספו התנאים הבאים: 1. תנאי למתן היתר בניה מגרש שב"צ יהיה העתקת קו החשמל 2. צריך להגדיר,

גב' רימה גנזל:

אבל אם מעתיקים את הקו אז,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא משנה, עדיין זה לא נותן פה לפי 188. אני לא רוצה שיהיה פה פתאום בית מטבחים.

גב' רויטל:

מה בית מטבחים...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם מרכז מיחזור אני לא יודעת אם זה נכון ליד בית פרטי, כאילו מישהו ירצה שיעשו לו מגבלה ליד הבית. נו באמת. אפילו מרכז שבאים וזורקים שם בקבוקי פלסטיק, זה לא מקום לשם. אבל מה שכן גן ילדים יוכלו לעשות שם אם ירצו מתי שהוא.

גב' רימה גנזל:

אם מעתיקים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן.

איתן יעקובסון:

161 אפשר עד 10 מ'.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה כל השימושים שמתאימים לדונם. הגדרת השימושים הציבוריים באישור לשכת התכנון. יהיו על זה התנגדויות דרך אגב מהשכנים, בטוח. אף אחד לא רוצה מגרש ציבורי ליד הבית שלו. אנחנו נסביר מדוע, כלומר, המגרש הזה אמנם הוא חצי דונם, אבל באמת כמו שאומרים הוא מגרש פינתי, מדובר בחילופי שטחים, היה שטח גדול יותר,

גב' רימה גנזל:

והזכויות,

גב' רויטל:

וגם מוסיף לציבור,

מר בני חיים:

אלה המגרשים... זה פינתי, אפשר לעשות אותו..

איתן יעקובסון:

יהיה דו גם בלי ש,

מר בני חיים:

במושב לא....

איתן יעקובסון:

לא דו, אבל אחד לבן, אחד לבת,

גב' רויטל:

... תוספת זכויות,

תכנית חש/ש/148/ב – בקשה לתכנית בינוי קיבוץ געש.

מצג התכנית : ליאור

מוזמנים :

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש
ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון
מיכה דרורי
אילן אייזן
אלי ברכה – ראש המועצה
עו"ד מיכה דרורי

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו בתכנית חש/148 ב – בקשה לתכנית בינוי קיבוץ געש. ליאור יתחיל ויסביר את הבקשה ואחר כך כל אחד בתורו. רק תאמרו את שמכם קודם לפרוטוקול כי אנחנו מוקלטים.

ליאור:

בקשה לתכנית בינוי שנקראת אצלנו חש/ש/148 ב. מדובר על בינוי בקיבוץ געש. בתכנית המפורטת התקפה חש/8 /3, שהתשריט שלה תלוי, בפרק ה' בהוראות התכנית חש/8 /3 בפרק ה' שונות נקבע בסעיף ב' 'לא יינתן היתר בניה אלא בכפוף לתכנית בינוי. תכנית בינוי יכולה להתייחס לחלק משטח התכנית אך חייבת לכלול אזור שימושי קרקע בשלמות ופתרונות לניקוז ותיעול. תכנית בינוי תאושר על ידי הועדה המקומית ובהסכמת הועדה המחוזית. זאת הסיבה שאנחנו פה. חשוב לציין שבעבר כבר נדונה בפני ועדה זו תכנית בינוי אחרת שנקרא חש/ש/148 א אותה התכנית הקודמת שאושרה תלויה פה על הלוח. התכנית אושרה כאמור, ואני מניח שנציגי הקיבוץ יסבירו לנו מה גרם להם לשינוי ולבוא אלינו שוב פעם. זהו, אני חושב שמעבר לזה את פרטי התכנית המתכנן או נציגי הקיבוץ יסבירו. זהו.

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

כפי שליאור הסביר, בעצם, אני אציג בקצרה רק למה באנו הנה שוב ולאחר מכן אני מציע שאילן אייזן שהוא עורך התכנית ובקיא בפרטים ברמה ה, באמת כפי שליאור הציג אנחנו עושים תכנית בינוי במסגרת התב"ע התקפה של קיבוץ געש. התכנית שאושרה היא בעצם נתנה את זכויות לבנות 30 יחידות דיור שאנחנו בונים אותן בימים אלה. לקח לה כמה שנים עד שהיא אושרה, בעצם להשלים את התנאים, לא כל כך שאושרה. אנחנו בעצם מבקשים על פי אזור ייעוד המגורים של הקיבוץ להשלים את הבינוי באזורים האלה, כאן בבינוי המוצע בתוך שטח ייעוד המגורים הקיים, לפי מגבלת יחידות הדיור בתמ"א 35, בסך הכל בינוי כמובן לחברי הקיבוץ, לשימוש חברי הקיבוץ. קיבוץ געש היה בעצירה גדולה מאוד במשך הרבה מאוד שנים בנושא הבניה לחברים. לאחר בעצם שהצלחנו לאשר את התכנית הקודמת התחלנו להשלים את החוסר הזה. אנחנו נמצאים רק בשביל לסבר את האוזן, במצב שאנשים בני 53, 54, 55, עוברים לדיור קבע מה שנקרא אצלנו, לדירה חדשה שהקיבוץ בונה להם, כך שמצוקת הדיור, בהתאמה צריכים להבין שאם אין בינוי אז גם האנשים האלה לא עוברים, לא מפנים דירות יותר ישנות לאנשים יותר צעירים, נוצרת

מצוקת דיור מאוד מאוד קשה בקיבוץ. זאת הסיבה שאנחנו בעצם באים לפה ומבקשים לאשר בהליך של תכנית בינוי את תוספת היחידות המוצעת. זה ברמת הרציונל, בלי להכנס לפרטים התכנוניים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני רק צריכה להבין, תכנית בינוי לא מאשרת תוספת, תוכנית בינוי קובעת בהתאם ל,

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

לא, לא תוספת. זכויות הבניה הן תנאי להוצאת היתרי בניה. באזור המגורים.

מיכה דרורי:

תכנית הבינוי הקודמת איפשרה לנו רק 30 יחידות דיור נוספות. היום אנחנו רוצים להוסיף יחידות דיור, חייבים לאשר תכנית בינוי חדשה. למרות שבתב"ע אין מגבלה. יש מגבלה של תמ"א 35.

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

האזור ביעוד מגורים משנת 1983, כתוב שם שהיתרי בניה יוצאו על סמך תכנית בינוי באישור המקומית והסכמת המחוזית. אנחנו מבקשים לבקש היתרי בניה באזור ייעוד מגורים במסגרת מגבלות יחידות הדיור בתמ"א 35 נדרשים להעביר תכנית בינוי וזה מה שאנחנו עושים היום. כדי לבנות את הבית הזה, אנחנו צריכים לבוא לפה בהליך של הסכמה של תכנית בינוי ואישור במקומית והסכמה במחוזית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. אנחנו יודעים.

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

אז אין פה תוספת של יחידות דיור מבחינת זכויות בניה אלא תנאי של השלמת תכנית בינוי בשביל להוציא היתרי בניה לאותם בניינים שיש לנו זכויות מהתב"ע משנת 1983.

ליאור:

אז זכויות הבניה או מספר יחידות הדיור, מכח מה הן נקבעות?

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

אני מניח שכדאי שהאדריכלים יענו על זה. אני רק עניתי על הצורך לבוא לפה ולאשר ומה הקיבוץ עושה עם ה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ראש המועצה, אתה רוצה,

מר אלי ברכה, ראש המועצה:

אני אדבר בסוף אם צריך.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אילן, תסקור לועדה את התכניות מכח מה, כמה יחידות דיור, ותסביר לנו את תכנית הבינוי כי תכנית הבינוי למיטב ידיעתי צריכה להציג לנו את העמדת המבנים, את השבילים, את החניות, את הניקוזים, את התשתיות. זה מה שצריכה להראות לנו התכנית בינוי.

מר אילן אייזן:

תכנית הבינוי שאתם רואים כאן היא תיקון של תכנית בינוי קודמת, אחרי שעברנו בקיבוץ איזשהו תהליך וניסינו לעשות סדר בכל השימושים בתחום המחנה. בתחום אזור המגורים, ניסינו לתת פתרונות לכל הסוגיות שמעניינות את הקיבוץ כמו למשל חצר המגורים, כמו למשל איפה להעביר תשתיות ציבוריות, שלא בתחום חצר המגורים של החברים, איך לאפשר זרימה של תחבורה פרטית תוך שמירה של אזורי סטרייליים כי הקיבוץ הזה הוא עדיין קיבוץ. זאת אומרת הוא מתנהג כמו קיבוץ. הזיקה של החברים לקהילה וכו' היא זיקה משמעותית ורצינו לשמור על האופי שלו ולעשות סדר ובין היתר גם לאפשר למשל כניסה של חנויות מתאימות לפי הצרכים,

מר בני חיים:

חלוקה למגרשים, נכון?

מר אילן אייזן:

אין שיוך בקיבוץ, אין חלוקה למגרשים, אבל יש הגדרה של שימושים ואנחנו בראייה שלנו כבר הגדרנו מה שאתם רואים פה למשל כשטח צהוב זה לא מגרש, זה חצר מגורים.

מר בני חיים:

הכנה ל, אם ירצו,

מר אילן אייזן:

אם ירצו, זאת אומרת, מהנסיון שלנו בקיבוצים אחרים למדנו שצריך להפסיק את הבלאגן, לעשות איזשהו סדר עם ראייה ארוכת טווח, אין שינוי בנהלים של הקיבוץ, הוא לא הולך לא להפרטה ולא לשיוך וכו', אבל זה נכון שמבחינה תכנונית צריך לעשות סדר ולהסתכל קדימה ולא למקם כל דבר איפה שבא אלא לפי איזשהו הגיון וקומפקטיות וניצול יעיל של השטח, כי אין להם רזרבות כלכליות לקיבוץ שהם יכולים להתפזר לכל מקום. ולכן, ניסינו לעשות כאן איזשהו ציפוף בתוך המחנה במסגרת תכנית הבינוי הסדרנו את כל הפעילויות, כל השימושים בין הפרטיים ובין הציבוריים בתכנית הזאת. אני חייב להגיד שהתכנית הזאת פנימה אין בה משהו מיוחד, אין שום נסיון להשיג משהו שלא רואים אותו פה, והתבססנו על תכנית קודמת. התכנית הקודמת זה מש"מ 43 שעשתה איחוד וחלוקה של התכנית המפורטת וסידרה את הכתמים קצת אחרת ולכן התכנית הזאת יונקת את הזכויות מהתכנית המפורטת ונשענת על ייעודי קרקע...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מש"מ בזמנו יכלה לקבוע גם ייעודי קרקע חדשים, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה דווקא בהזזה, באיחוד וחלוקה. מש"מ זה מפה לצרכי רישום, בדרך כלל עושים. אבל בזמנו

היה להם גם סמכויות לקבוע ייעודי קרקע. אז היא קבעה ייעודי קרקע, היא לא הזיזה ייעודי קרקע. היא עשתה חדשים.]

מר אילן אייזן:

היא עשתה איחוד,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

פה היא הזיזה, היו שטחים צהובים שהפכו להיות משהו אחר באיחוד וחלוקה?

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

לא, יש פה רק הליך של איחוד וחלוקה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש פה תכנית לאיחוד וחלוקה והיא גם יכולה לקבוע, יש פה תוספת שטחים צהובים שלא היו במש"מ הקודם או בתכנית קודמת?

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

לא היה מש"מ קודם לפני המשמ.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לפי המפורטת,

מר אילן אייזן:

כן. היא הוסיפה שטחים. תראו, אני רוצה להסביר, תכנית מש"מ להבדיל מתכניות אחרות שהיא תכנית בסמכות מחוזית, היא תכנית שעשתה סדר חדש בייעודי הקרקע ויש מקומות שהיא הרחיבה ייעודי קרקע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, לכן זה קצת מטעה שאתה אומר לוועדה שעשו איחוד וחלוקה, כי תכנית איחוד וחלוקה רגילה לא מוסיפה ייעודי קרקע. היא רק, היא יכולה להזיז אותם ממקום למקום והיא שומרת על אותם שטחים.

מר אילן אייזן:

גם זה, לא,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה נכון כי יש מקומות שאפשר להרחיב טיפה בהתאם לסמכות. אבל באותו,

מר אילן אייזן:

לא, גם תכנית איחוד וחלוקה מאפשרת הרחבה של שטחים למבני ציבור,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה נכון, אבל לא להוסיף שטחי מגורים. לכן,

מר אילן אייזון:

כן אבל התכנית היא לא בסמכות מקומית, היא בסמכות מחוזית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה בסדר, אבל צריך פשוט להבהיר. המש"מ קבעה יעודים למגורים ועשתה גם איחוד וחלוקה.

מר אילן אייזון:

נכון. מה שאני רק יכול לבקש, מאחר ואנחנו ערים לכל התהליכים שמתבקשים היום בקיבוץ התכנית הזאת היא מאוד מאוד חיובית. אם היא לא תתאשר היא עוצרת תהליכים חברתיים חשובים וחשיבותה של התכנית הזאת היא מאוד מאוד גדולה. התכנית הזאת אושרה בוועדה המקומית ומתבקשת הסכמתכם ואנחנו מבקשים מכם להסכים שהקיבוץ יוכל להתרחב.

גב' רימה גנזל:

אילן אתה יכול בכל מקרה מה ההבדל בין תכנית מאושרת לבין התכנית שאתם מציגים עכשיו?

מר אילן אייזון:

ההבדל בשטחים.

גב' רימה גנזל:

לא, תכנית בינוי, הקודמת,

מר אילן אייזון:

בין זה לזה? או קיי. תראו, תקחו את הכתם הזה למשל שנמצא פה. הכתם הזה הוא כתם שיש בו בינוי מאוד מאוד מפוזר, אי אפשר יהיה לנצל את השטח בצורה טובה יותר ויעילה יותר, אז אנחנו מציעים ציפוף של המבנים לפי איזשהו רציונל שאפשר יהיה לנצל את השטח כי הוא לא מנוצל כמו שצריך. זה דבר אחד. דבר שני, יש פה אזור הרצועה הזאת, הדרומית, שהוא אזור שהיו בו מבנים מסוגים שונים שמפונים בימים האלה, והשטח הוא דליל, הוא ריק, הוא לא משמש כרגע למגורים. הוא שטח ביעוד מגורים גם בתכנית המפורטת וגם במש"מ ואנחנו חושבים שהיה נכון לנצל אותו בצורה מאוד קומפקטית. מה שאתם רואים פה בתכנית בינוי זה לא דבר כל כך טריוויאלי. אנחנו עברנו פעמיים אסיפה וכדי שהאסיפה תאשר את התכנית הזאת היינו צריכים להראות את המבנים האלה שאנחנו מציעים, אפילו בנינו דגם של בית בתלת מימד, הראינו לחברים שהסכימו לאשר אותו, אתם פה ועדה חשובה אבל יש ועדה יותר חשובה שזה הקיבוץ. את הקיבוץ עברנו, הראינו, שלחו אותנו לעשות תיקונים וכו'. והתכנית הזאת כאמור היא מנסה להיות יותר קומפקטית, לנצל יותר טוב את השטח.

ליאור:

לא סיימת עדיין את ההבדלים בין זאת לזאת. יש עוד את השטח שבמזרח,

מר אילן אייזן:

הרצועה הזאת שאתם רואים כאן זאת רצועה שבתכנית המפורטת הוגדרה בשעתו כשטח חקלאי. פה, בשטח הזה. חלקו שטח למבני ציבור וחלק ממנו שטח חקלאי. הרצועה הזאת. במש"מ הרצועה הזאת הפכה לרצועה למגורים. או קיי? בתכנית הבינוי הקודמת הרצועה הזאת נשארה ביעודה ובצבעים שלה כשטח מגורים לפי המש"מ רק שלא סומנו בה בתים. ובתכנית הזאת אנחנו משאירים אותה בשימוש ובייעוד שלה ורק כן מסמנים בתים. שיטת סימון הבתים בתכנית ה זאת החדשה לעומת התכנית הקודמת היא אחרת, אנחנו הגדרנו, למעשה גם כאן יש מבנה ויש הגדרה של קו בניין, גם פה יש לנו מבנים בהגדרת קו בניין ומהבחינה הזאת אנחנו תואמים את מה שהיה בתכנית הקודמת רק שכאן נעשתה חשיבה לגבי התוצאה שתהיה אם הכל באמת ייבנה לפי תכניות הבניין. אנחנו שמרנו שהמרווחים בין הבתים יהיו מתאימים שזה גם יהיה מקובל על, יש פה בניה בצפיפות מאוד מאוד גבוהה באזור הזה ואנחנו רצינו שהבניה גם תהיה מתואמת עם הדיירים ושלא נבנה משהו על מישהו שיהיה בלאגן אחר כך.

מר בני חיים:

אלה הרחבות שיהיו או שישנן כבר?

מר אילן אייזן:

הדירות היום בקיבוץ במקומות האלה הן דירות מאוד מאוד קטנות, בשטחן. מקובל שדירה בקיבוץ יכולה להגיע ל- 160 מ"ר. שמרנו על אופציה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה מקובל?

מר אילן אייזן:

בקיבוצים לפי סטנדרטים שנקבעו למשל על פי מינהל מקרקעי ישראל בהחלטותיו, קבע שגודל יחידת דיור שנראית מתאימה לקיבוצים לא תעלה על 160 מ"ר. בדרך כלל, ברוב התכניות שאנחנו מכינים היום לקיבוצים בכל הארץ אנחנו קובעים שסטנדרט שגודל יחידת הדיור באמת יהיה 160 מ"ר. הדירות כאן הן דירות קטנות, של 40 מ"ר, 60 מ"ר, שהן הרבה יותר מצומצמות מהשטח שמקובל היום, ביקשו מתוך,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה היה מקובל בעת אישור התכנית המפורטת הרגילה?

מר אילן אייזן:

זה קיבוץ של פעם, נו מה, אנחנו מכירים את הדינמיקה.

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

מאז הלינה הקבוצתית שבעצם ה,

מר אילן אייזן:

אנחנו אומרים, אנחנו בתכנית הזאת לא משנים מצב אבל מכשירים תשתית שאם משהו יתפתח בקיבוץ אז לא נגיד טעינו, פיספסנו ותכננו את זה לא נכון. זו חשיבה לפי איזה שהוא סטנדרט עתידי, במגבלות ומסגרות המאשרות היום.

גב' טניה פאר:

אתה רוצה להגיד שאנשים בגיל 50 פלוס צריכים דירה של 160 מ"ר?

מר אילן אייזן:

לא, אבל האנשים האלה, שיחיו,

גב' טניה פאר:

לא, אני פשוט בעלת העניין, אני יודעת שדווקא הנטיה היא קצת שונה. אני רואה שדירות לצעירים שצריכים להביא ילדים יישארו דירות של 40-80 מ"ר, ולאלה שהתבגרו וכבר בטוח לא יתרבו, אולי כלבים יהיו, אחד, שניים, הם צריכים 160 מ"ר?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בשביל הכלב.

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

מה תעשי עם זוג בן חמישים שיש לו ארבעה ילדים?

גב' טניה פאר:

אני לא מתכוונת לעשות אבל ארבעה ילדים, אומרים שזה אופייני, אני שואלת פשוט, אני ממש פעם ראשונה שומעת את זה. ארבעה ילדים בדרך כלל שניים כבר בחוץ. שניים כבר צריכים דירות של 80 מ' לפחות.

מר אילן אייזן:

תשמעי, כשאנחנו עשינו הרחבות המושבים בכל הארץ, הסטנדרט שעבר בשולחן הזה היה בדרך כלל 220 מ"ר ליחידת דיור. בכל המושבים, בכל הרחבות, היו בתים רחבים. הסוגיה הזאת היא סוגיה שנבחנה על ידי כל מיני גורמים ובסופו של דבר נקבע איזשהו סטנדרט. אמנם על ידי מינהל מקרקעי ישראל אבל זה לא נעשה רק על ידי בעל הקרקע. והסטנדרט דיבר על זה שבקיבוצים נכון שגודל יחידת הדיור לא יהיה כמו במקומות אחרים שבדרך כלל מה שמאפיין קיבוץ זה יותר צניעות או משהו מהסוג הזה. ולכן מה שאנחנו רואים פה זה לא דבר חדש בכלל בכלל, זה משהו שהוא קורה בכל הקיבוצים, בכל הארץ. אין קיבוץ אחד שקובע סטנדרטים אחרים ואנחנו לא חריגים. אין לך מה להיות מופתעת.

גב' טניה פאר:

לא, אני מופתעת כי אני בודקת את זה. במקרה אני עובדת במינהל מקרקעי ישראל ואני לא ידעתי שאנחנו המצאנו 160 מ'. לא נתקלתי בזה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הנושא פה הוא לא גודל הדירות. תכנית בינוי צריכה להראות את העמדת המבנים, את החניות, את השבילים, את הניקוזים, את קוי התשתית, את הביוב,

גב' טניה פאר:

אני לא רואה את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא צריך להסביר את זה. אני גם לא שמעתי,

מר אילן אייזן:

אני שלחתי למינהל עותק מהתכנית.

גב' טניה פאר:

אני נורא מופתעת, גם דוד אמגדי ביקש דרך אגב שתציג את התכנית ותבוא,

מר אילן אייזן:

אני אומר, אני שלחתי את תומר כדי שלא תהיה הפתעה,

גב' טניה פאר:

שום הפתעה אין, אבל מבקשים לקבוע פגישה מסודרת ולדון בעניין.

מר אילן אייזן:

אני רק רוצה להגיד שהתכנית הזאת איננה תכנית איחוד וחלוקה,

גב' טניה פאר:

אילן, אני לא מתווכחת עכשיו על הסוגיה הזאת, אני רק מבקשת, אנחנו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו לא צריכים להתבלבל, התכנית הזאת גם לא קובעת זכויות בניה, היא צריכה להיות תואמת תכנית מאושרת.

גב' טניה פאר:

יפה, אבל תכנית ברמה כזאת ובקיבוץ כל כך מכובד, מבקשים לבוא ולהציג ולדון. אני פשוט מעבירה לך את המסר שביקשו ממני. והשאלה הקודמת לא קשורה, זו שאלה שלי אישית.

מר אילן אייזן:

מתוכננת לנו פגישה עם מינהל מקרקעי ישראל בסוגיות נוספות של געש שהם אינם מעניינה של התכנית הזאת.

גב' טניה פאר:

לא משנה, מה שאני אמרתי, ביקשו לבוא ולהציג את התכנית.

מר בני חיים:

בתכנית ה.... כל היחידות על פי תמ"א 35?

מר אילן אייזן:

תמ"א 35, 400 יחידות דיור,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש לכם מערכת ביוב מרכזית בקיבוץ?

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

בטח שיש. 10 שנים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

והתכנית מראה איך יתחברו כל יחידות הדיור לביוב המרכזי?

מר אילן אייזן:

יש לנו כאן, הכנסנו התייחסות לתשתיות. כן, תראו, יש לנו פה את כל מערכת קוי החיבור לתשתיות, על פי דרישה של הועדה המקומית, הוכנסו הקוים האלה לתכנית כדי שייראו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה כדי שייראו? אתה צריך להראות בתכנית בינוי את ה,

מר אילן אייזן:

יש מסודרות, הקיבוץ הזה מתנהל עם מערכת של תכניות ויועצים, כל זה נבחן ונבדק על ידי הועדה המקומית.

מר בני חיים:

... צריך לשאול את נושא הביוב.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם. בני זו תכנית בינוי לא תכנית מפורטת.

מר בני חיים:

בסדר, אז איזו שאלה מתעוררת בביוב ברשת ביוב של מבנים כאלה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא יודעת, יש להם איזורים שלמים שהם מצופפים.

מר אילן אייזן:

חבר'ה, זה לא, כשאנחנו נגיע לוועדה מקומית, זה ברור שהכל נדרש כאן.

ליאור:

לפני, אולי עוד כמה שאלות שתתייחס אליהן. אילן התחיל להציג את האזורים שבהם יש שוני בין התכנית החדשה לתכנית הישנה, ויש עוד אזור אחד בצפון מערב, רצועה שהיא באזור מגורים, הכל בסדר, רק בתכנית הקודמת היא נשארה ריקה ופה אתם מוסיפים בה. השאלה יותר למה בתכנית הקודמת היא נשארה ללא בינוי. ועוד כמה שאלות שתתייחסו, התכנית הזאת במלל שלה כמדומני היא ציינה איזושהי אמירה לגבי מבנים להריסה שתכנית בינוי עד כמה שאנחנו מבינים לא אמורה לקבוע מבנים להריסה, תתייחסו. נושא אחרון, מצד אחד אתם מוסיפים יחידות דיור מצד שני אמנם מעט, אבל מורידים שטחי ציבור. האם מבחינת פרוגרמה של תכליות ציבוריות יש מענה לתוספת המבוקשת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ואחר כך גם שירדן יסביר לי, אני עוד לא הבנתי מכח מה מספר יחידות הדיור, מכח מה זכויות הבניה. אז בוא תסביר כדי שכל הועדה תבין, לשיטתכם.

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

הייתי רוצה למקם את עצמנו קצת בדרגים יותר גבוהים בסטטוס התכנון, אני רק מזכיר לכם שלפי תכנית המתאר חוף השרון, חש/10/2 כל שטח התכנית כולל מה שהיה שטח חקלאי, זה אזור ישוב חקלאי קיבוצי. לפי תמ"מ 3/21, הכל אזור פיתוח כפרי. אנחנו עכשו הולכים אחורה בסרגל הזמן ל-1983, כמדומני, אושרה תכנית חש/8/3 שקבעה לנו גם הוראות בינוי וגם ייעודי קרקע ותכליות שביניהם אנחנו יכולים לשים לב לשטחי מגורים, שטחי ציבור, אזור תעשייה, שטח לבנייני ציבור, אזור מבני משק וכן קרקע חקלאית שזו דרך אגב תכלית מותרת באזור ישוב חקלאי קיבוצי. ב-1987 קיבלה תוקף תכנית מש"מ 43, שעשתה בראש ובראשונה, אנחנו יכולים לקרוא את מטרות תכנית, קבעה הוראות איחוד וחלוקה, גם תכליות מותרות, וככל שזה נוגע להוראות בניה וזכויות בניה, היא מפנה את זה לתכנית האחרת. התכנית האחרת זו לא תכנית חדשה שיש להכין אלא בתכנית שנמצאת טרם האיחוד וחלוקה, במקרה שלנו חש/8/3 שהוראותיה לפי ייעודי הקרקע נפרשו על, ההוראות לפי התכנית הזאת, נפרשו על גבי התכנית הזאת. אנחנו פעלנו פה בעניין תכנית הבינוי לפי הוראות חש/8/3 כאשר עשינו תכנית בינוי לייעוד הקרקע בשלמותו שהוא ייעוד המגורים. זכויות הבניה כפי שציין ליאור, נקבעות לפי תכנית בינוי באישור הועדה המקומית והסכמת הועדה המחוזית. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לכמה דברים. ראשית, מניין התכליות הרב שמופיע במש"מ 43 באזור המגורים שאם היינו עושים תכנית כיום, תב"ע חדשה או מקבילה שלה בעיר, הייתה מקבלת כל אחד ייעוד סטטוטורי נפרד. לכן כשאנחנו מדברים על שינוי של מבנים כמו חדר אוכל או מבני מזכירות למיניהם או מבנים קהילתיים ואנחנו הופכים את זה למגורים זה עדיין מימוש אותה תכנית תקפה חש/8/3. אנחנו יכולים לראות, בעצם התכנית הראשונה, התכנית אולי היא דו שלבית לפי בינוי שבשעתו התאים לקיבוץ, עדיין מתחת לסף שנקבע בתמ"א 35, תמ"א 35 קבעה להם את הסף של 400 יחידות דיור, המניין כולל את מניין ה-108 יחידות הדיור בתכנית חש/8/5, מה שמוכר כצוקי ארסוף, והיתרה, פחות ה-108 מפוזרת באזורי המגורים. אני מבקש מכם, תסתכלו על התכנית החדשה ותראו שאת רמת הציפוף הגדולה של התכנית, אנחנו דיברנו על זה גם ביקום, הבנייה בקיבוצים היא בניה של צמודי קרקע עד 160 מ"ר, די צפופה, היות שכל השטחים שמקיפים את הבתים הם שטחים, כולם שטחים קהילתיים. ואם אנחנו מנטרלים את האלמנטים שבתכניות עירוניות נקבעים כשטחים בייעודים אחרים, הרי הבנייה פה היא בצפיפות די גדולה, בשטחים פתוחים. אני רוצה, עלתה שאלה

גם בשיחות עם הצוות לגבי יחסי מש"מ ו-חש. הפרשנות שלנו כפי שאני ביטאתי אותה בתחילת דבריי היא שהוראות 8/3 חלות כהוראות בינוי וזכויות בניה, חלות על השטחים שנקבעו באותו ייעוד לפי תכנית המש"מ. אני לא המצאתי את הדבר הזה, זאת הייתה לכל אורך הדרך מאז שאני נמצא במערכת הזאת במחוז מרכז גם העמדה הפרשנית של לשכת התכנון המחוזית במחוז מרכז. זו הייתה הפרשנות של ועדות ערר במקרה של פרשנות לגבי תכניות מש"מ בקיבוץ יקום או בבנייה חקלאית במושב בצרה, גם בסוגיה שעלתה על פניו והגיעה כנראה עד הפרקליטות, גם עלתה הפרשנות לגבי תכניות יחסי מש"מ/חש' בקיבוץ שפיים, הפרשנות שאני מדגיש אותה. אני גם, צריך גם לראות את העניין בפרשנות הזאת שהתכנית הזאת לא יוצרת הוראות בינוי. אני גם אדגיש שאם אנחנו בתכניות האלה שאנחנו פה ראינו שטח למבני ציבור, ברגע שזה נהפך לאזור מגורים, במש"מ 43, אז הועדה המקומית והקיבוץ לא נדרשו לעשות תכנית חדשה להכליל פה זכויות בניה של מגורים כי פעם זה היה מבני ציבור.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה נקרא לא נדרשו, למה לא נדרשו. המש"מ קובע תכנית מפורטת, הוא לא אומר, זה שאתם החלתם תכנית ישנה זה לא אומר שאי אפשר לעשות תכנית חדשה. מה זה לא נדרשתם? זה פירוש שלך.

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

בסדר, אז אני אומר שזה, נכון, אני מפרש את זה כך אבל גם אתם פירשתם את זה כך, אני מקווה שגם עכשיו אתם מפרשים שאת זה כך שלא פה תכנית. לכן מה שאני רוצה לסכם שאם אנחנו מסתכלים גם באזור הזה שהיה פעם שטח למבני ציבור ופה שטח חקלאי, היום זה נהפך לפי המש"מ לאזור מגורים ושטח פרטי פתוח, אז ההוראות של חש/8/3 לגבי אזורי מגורים חלות גם בנקודה הזאת. זה מה שאני רוצה להראות ולהדגיש. לגבי הבינוי, התוספות המבוקשות, זה עדיין נמצא באזורי מבנים שהיו פעם בוא נגיד מבנים קהילתיים של הקיבוץ, חלקם מבנים תפעוליים שכולם יכולים למצוא את מקומם בתכליות המותרות, אני מזכיר לכם שפעם היה מותר להקים פה נשקיה, וכבר לא זקוקים לזה.

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

יש, אבל היא ריקה.

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

גם באזור הזה זה עדיין אזור מותר למגורים לפי קוי הבניין המותרים. כאמור, אנחנו הולכים על גבי ציפוף פנימה. לעניין התשתיות יש, החלטת הועדה המקומית מדברת גם על התשתיות והאישורים הנדרשים, דוגמת אישור רשות הניקוז שאנחנו משיגים אותו במקביל לנושא זה, כפי שעשינו לתכנית הקודמת שמוצגת פה ושאושרה. היות שהתכנית הזאת, חש/ש/148 ב' היא המצב הסופי של פיתוח הקיבוץ לפי האפשרויות שנותנות לו תמ"א 35 מבחינת מספר יחידות הדיור והאפשרויות שמותרות בחש/8/3 אנחנו מבקשים לאשר את התכנית.

ליאור:

לא ענית לעניין שטחי הציבור, פרוגרמה, צורך, מענה. עבור תוספת יחידות הדיור שאתם מציעים פה. האם קיים, אין, במקומות אחרים.

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

תראה, הנושא נבדק גם ביחס למבני ציבור. אם אתה מסייר בתחום אזור הקיבוץ, יש מתחם של שטח בית ספר, שקיים. יש כבר צרכים שאנחנו קוראים להם ציבוריים כמו בתי ילדים או משהו כזה שכבר לא קיימים כמו מבני מזכירות או מכבסה, עתירי שטחים שכבר לא קיימים. אנחנו עושים סוויץ' בתכליות המותרות לטובת מגורים. חלק מ, היות שכל אזור המגורים הוא מגרש אחד, אנחנו לא עושים פרצלציה, אנחנו לא עושים לא לפה ולא לשם, פועלים לפי הוראות שתי התכניות, אחת שעושה את הפרצלציה במש"מ ואחת שקבעה זכויות בניה. לכן אנחנו יכולים לראות בשטח התכנית וציון את זה נכון אדריכל איזון גם את מערכת השבילים, מערכת החניות, השטחים שלא נועדו לבניה שזה מנחה או מורה לקיבוץ לפי מה הועדה תתן להם היתרי בניה בבוא העת ככל שהתכנית הזאת תאושר. לכן כן יש פה, אם אנחנו מסתכלים על מצאי של שטחי ציבור, הן ברמה הפרטנית של הישוב, אנחנו שומרים עדיין על אוכל, שומרים על מבני בתי הספר וגני הילדים, כל חינוך התיכון מתרכז בבית הספר התיכון המשותף שנמצא בשפיים שהם מספקים את הצרכים של כל המועצה וכפר שמריהו, אז מבחינת מצאי של שטחי ציבור,

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

יש גם את המרפאה ויש גם את מבנה המזכירות, יש שם עוד מבנים שמופיעים בתכנית.

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

מהבחינה הזאת, הדברים האלה נבדקים מולם בדקדקנות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כמה יחידות דיור יש פה בסך הכל?

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

התכנית מדברת, בוא נעשה 400 פחות 108, 292. אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך מבחינת היתרי בניה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ואתה בעצם אומר שאתה יכול לבנות את ה- 292 יחידות דיור האלה מכח חש/8/3.

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

בדיוק. כן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, צריך להגיד את הדברים, אנחנו עוסקים פה בתכנית בינוי שצריכה להיות תואמת תכנית מאושרת. זה מה שצריך להבהיר.

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

אם לא אמרתי את זה אז אני מדגיש את זה. עוד דבר, צריך לעדכן את ה, שפרה, ליאור ודאי יודע, כי הוא מקבל את כל החלטות הועדה, אנחנו נמצאים כיום בעיצומו של תהליך לפי תכנית הבינוי הקודמת שאושרה, גם כן בהגדלת מספר יחידות הדיוור, הגדלת שטחן שהיו דירות של 40-50 מ' שהיו חלק מאותו מתווה תכנוני של הקיבוץ בדרכו הקודמת של לינה קבוצתית, קהילתיות יותר גדולה, ושאלן מכוניות ואין טלויזיה, אבל אנחנו מרחיבים את ה, וזה לא קל מבחינה ארכיטקטונית. אני מודה, אבל זו המציאות שהקיבוץ מצוי בה.

גב' טניה פאר:

בתכנית הבינוי הנוכחית, החדשה?

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

אני לא בונה לפי תכנית הבינוי הנוכחית. זה כבר מאושר לי.

גב' טניה פאר:

לא, אני מתכוונת לזה לכל מה שעכשיו אמרת, הסוגיה האחרונה, זה בא לידי ביטוי בתכנית החדשה.

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

כן.

גב' טניה פאר:

ההרחבה של היחידות הקיימות. הגדלה ותיקונים.

ירדן ערמון, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון:

כן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ואת כל זה הוא טוען שניתן לעשות בהתאם לחש/8 3 ולכן, הדבר היחידי שחש/8 3 הגבילה זה שהיא אמרה שתכנית בינוי צריכה לקבל גם את אישור,

דובר :

הסכמה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

סליחה. את הסכמת הועדה המקומית. הסכמה, אישור, זה אותו דבר. טוב. מישו רוצה להוסיף עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים את הדיון?

מר אלי ברכה, ראש המועצה:

כמה דברים, אני רוצה להתייחס למימד הזמן. הייתי פה בדיון קודם בשבוע שעבר של הועדה כולה, הועדה המחוזית, ושם דיברנו על תכניות שהן אולי נוגעות בשטחים ערכיים וכן הלאה. אני יודע שפה אנחנו מתעסקים בתכנית בינוי, אנחנו בתוך המסגרת, אנחנו

בתכנית שבאמת לקחה המון זמן ופה ההתייחסות למימד הזמן. צריך לבוא ולסגור את הנקודה הזאת כדי שגם המועצה תוכל לעמוד ולדעת מה היא יכולה לתת, מה היא לא יכולה לתת ולא למצוא את עצמה בין תכניות. אני רוצה לשים דגש על העובדה שאנחנו מדברים, מתעסקים בסך הכל בדלתא מסוימת של 100, זה לא שמסתכלים על תכנית כזאת ומקבלים רושם, או קיי, מתחילים לבנות את הקיבוץ מחדש. הקיבוץ, על בסיס התכנית הזאת יכול להבנות, הוא נבנה, הוא עובד וקיים. מוסיפים עוד 100 יחידות דיור וה-100 יחידות האלה, אני זוכרת את הדיון של יקום בשבוע שעבר, מדובר על ציפוף, אז יש פה ציפוף, מדובר פה על חוסר פלישה, אז אנחנו נמצאים בתוך אותו תחום,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא הבינוי מוסיפה את יחידות הדיור, לשיטתכם. הבינוי מראה לנו את העמדת היחידות דיור שאתם בונים.

מר אלי ברכה, ראש המועצה:

את צודקת מאה אחוז. ההתנסחות לא הייתה נכונה, אנחנו לא מוסיפים אלא כדי שלא ייווצר רושם שפה אנחנו הופכים עולמות, ואנחנו כן נמצאים במסגרות שלפחות קיבלנו מכם הנחיות לצופף יותר, לאפשר להשאיר שטחים כאלה ואחרים לשטחי ציבור, אנחנו באמת בתוך המסגרת המקובלת, הועדה המחוזית שישבה ואישרה ליקום בשבוע שעבר, הגדירה קריטריונים מסוימים תוך כדי האמירות שלה ואנחנו ממש בתוך זה ופה אנחנו בדבר הרבה יותר קטן והרבה יותר שולי. נדרשים לתת הסכמה. אני מסכים ל, הסכמה ואישור אולי הם קרובים מאוד או אולי כמעט זהים, אבל בכל זאת, אני בא מעולם אולי אחר שבו יש ביקורת ויש סקירה ויש זה ויש זה, אז יש מדרג מסוים אולי שגם אליו צריך להתייחס ואולי הפורום הקטן יותר גם הוא אומר, חבר'ה, נדרשים לתת הסכמה, אני מבקש לאפשר למועצה להכנס להתייחס לתכנית אחת ולאמר לישוב, תפסיקו לעשות תוספות, תפסיקו לבנות בניות כאלה ואחרות, תנו לנו אפשרות לומר לישוב איך לבנות את הישוב ולעזוב את געש, לפחות החלק הבינוי, המגורים של געש, במקום ולתת לתושבים. מדובר על גיל מסוים וזה, זה נכון שכל שעולים בגיל אולי הדרישות הן,

גב' טניה פאר:

אחרות.

מר אלי ברכה, ראש המועצה:

יש דרך אגב, שכל שהם מתבגרים הם רוצים בתים יותר גדולים.

גב' טניה פאר:

דרישות אחרות, לא אמרתי שיותר קטנים.

מר אלי ברכה, ראש המועצה:

אבל הדירות האלה, דירה של 160 משרתת גם את הבני 40 עם השלושה ילדים וכן הלאה. בואו ניקח את הצד השני של העניין, 55 מ' לגדל ילדים זה מתחת לכל ביקורת וזה מה שקורה להם היום.

גב' טניה פאר:

יש לי שאלה. עד איזה גודל ממוצע, ברור שלא הכל אפשר להרחיב מגיעים בבנייה הקיימת בתכנית ההרחבה.

מר אלי ברכה, ראש המועצה:

את שואלת לגבי ההרחבה, אותם 55 לאן הם גדלים?

גב' טניה פאר:

לאן אתם יכולים לגדול יותר, בערך,

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

אני יכול להגיד לך, היום, אני יש לי שלושה ילדים שיחיו, ואני גר ב- 70 מ'. אני בן 42 והאופק שלי זה מתישהוא שיבנו. בסדר? זה המצב.

גב' טניה פאר:

לא, אמרתי לאן מגיעים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

... 70 מ' ילדים בעיר. מה זה משנה,

גב' טניה פאר:

גם בגיל 50 יש עם הרבה ילדים קטנים. תלוי מתי התחילו.

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

תנו לי להשלים. אני לא מסכן, החיים שלי מאושרים. העניין של הגודל הפוטנציאלי של ההרחבות הקיימות, אז אני אומר, יחידה בסיסית בגודל של 40 מ' אפשר להוסיף לה עוד שני חדרים שבסך הכל נותנים עוד 25 מ',

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

חבל שאנחנו סוטים מהדיון. זה לא נושא הדיון שלנו פה, גודל יחידת הדיון.

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

היא שאלה.

גב' טניה פאר:

אני שאלתי שאלה קטנה ותשובה קטנה. זהו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה פשוט לא נושא הדיון שלנו. מה שכן אני רוצה לראות שאתם מראים לנו פה את המבנים על תכנית הבינוי, כפי שראש המועצה הסביר לנו. נעשה פה ציפוף של יחידות דיור. השאלה אם כל המבנים האלה כוללים גם את הדירות שאתם לא סופרים.

ליאור:

הקטנות. היחידות הקטנות מופיעות פה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבינוי הזה מציג את כל הבינוי, כולל היחידות ש,

מר אילן אייזן:

כולל יחידות קטנות. למעלה שם.

(מדברים ביחד)

מר אילן אייזן:

תמ"א 35 לא סופרת, הן פה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ובסך הכל כמה יחידות דיור כולל האלה שלא ספורות,

מר אילן אייזן:

יחידות קטנות יש לנו תקרה של,

מר אלי ברכה, ראש המועצה:

אנחנו מתחת לתקרה. יש לנו נדמה לי בערך 80.

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

במציאות יש 48.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

וכולן עד 50 מ"ר?

מר אלי ברכה, ראש המועצה:

איזה 50? 26, 16,

מר אילן אייזן:

לפי הסטנדרטים של מינהל התכנון לגבי דירות קטנות, בבינוי קיים, אין פה חריגות ממה שמקובל או ממה ש,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, אני רציתי להבין אם התכנית הזאת מציגה את הכל.

מר אילן אייזן:

היא מראה את הכל. כן. וגם שירותי הציבור, בחנו אותם, מדדנו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

400 זה לפי תמ"א 35, זה מה שהם הסבירו לנו. אבל מעבר לזה יש את היחידות הקטנות ותכנית הבינוי מציגה את כל העמדת המבנים בקיבוץ כפי שהם,

מר אילן אייזן:

כולל יחידות הדיור הקטנות כדירות מעבר וקיבוץ געש הוא עדיין קיבוץ.

מר בני חיים:

יש טיפוס בניה אחרים?

מר אילן אייזן:

יש תכנית קודמת, היו על הנושא הזה דיונים רבים מאוד במסגרת תכנית הבינוי הקודמת. נדרשה בנייה צפופה באזורים האלה ואנחנו פשוט נתנו ביטוי למה שנדרש בעבר.

ליאור:

נתתם דגש, התייחסות, לתפר שבין המגורים החדשים, במיוחד בחלקים המזרחיים או הדרומי לבין השימושים האחרים שקיימים שם? מבחינה סביבתית, שיש שם לא יודע, איזה רפת וליד זה מגורים?

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

הרפת יצאה.

ליאור:

סתם כדוגמה. או איזשהו שימוש, מוסך ולידו מגורים? נתתם על זה התייחסות?

ערד סלוצקי, מרכז משק קיבוץ געש:

הרפתות יצאו, זה המבני משק, הרפתות נמצאות מזרחית לכביש 4.

ליאור:

לא התכוונתי בהכרח לרפתות.

מר אילן אייזן:

אני אסביר, יש, אתם רואים שסימנו את רצועת הדרך להפרדה וריווח, אבל אין לנו שטחים לשחק איתם. אנחנו באמת ניסינו גם לשמור על הגרעין ההסטורי של הישוב שהוא מרקם מדהים מבחינת האיכויות הנופיות שלו כי זה שומר על אופי מאוד מיוחד של הקיבוץ, ובמקומות האחרים ניסינו לנצל אותם עד כמה שאפשר יותר וזה מה שעשינו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש לכם מבנים גם לשימור שאתם מציגים?

מר אילן אייזן:

כן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי, תודה רבה.

מר אלי ברכה, ראש המועצה:

זה הכל. תכנית בינוי שמצופפת בהחלט ואני מבקש, גם מימד הזמן, וגם יש איזה ניואנס קטן כזה או אחר שאתם לא חשים איתו נוח כרגע ולא עלה כאן, צריך להתייחס למימד הזמן, אנחנו הרבה זמן אחרי התכנית הזאת, צריך לגמור את העניין הזה ולתת לתושבים לחיות ולמועצה לעבוד בצורה מסודרת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה.

דיון פנימי:**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

ליאור היה אתמול ביעוץ משפטי, אחת הבעיות שבעצם אנחנו, אחת הדילמות שאנחנו מתלבטים בהן זה הנושא מכח מה הציגו לנו את זכויות הבניה וצריך לבדוק את זה משפטית יותר לעומק.

מר בני חיים:

בתוספת יחידות דיור?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הכל. גם תוספת יחידות דיור, עם כל הכבוד, תמ"א 35 לא העניקה זכויות בניה או יחידות דיור. היא קבעה מסגרת. היא אמרה ש,

מר בני חיים:

התב"ע המקורית שהוא אמר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מצד אחד, כן, תכנית הבניה המקורית מה שהיא עשתה, היא בעצם לא קובעת כלום כמעט. למיטב זכרוני היא קבעה שם מרחקים, קוי בניה, דברים כאלה. היא אמרה שהיתר, זה אותן תכניות ישנות שקבעו שהיתר בניה יצא באישור מהנדס הועדה המקומית, אי אפשר להוציא היתר בניה אם לא עושים תכנית בינוי בהסכמת הועדה המחוזית. אלא מה, תכנית בינוי הרי לא קובעת לנו לא זכויות, לא יחידות דיור, היא לא יכולה לקבוע. מה תכנית בינוי קובעת בדרך כלל תמיד? העמדת מבנים, שבילים, חניות, כשאתה רואה פה את החניות, הוא צריך להראות את הניקוזים, את הביוב, לא סתם שאלתי על הביוב.

מר בני חיים:

התכנית הזאת לא לוותה על ידי... לא אמרו להם להתעדכן, כיום יש מבא"ת,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא קשור, זה לא תכנית.

גב' טניה פאר:

זה לא תכנית, זה בינוי.

מר בני חיים:

גם קודם עשו תכנית בינוי ורק זה ב- 80 ומשהו, על זה מתבססים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני מציעה דבר כזה, אנחנו נשוב ונדון בדיון פנימי בתכנית לאחר שאנחנו נבדוק את הנושא בעומק.

גב' טניה פאר:

למעשה בקיבוצים, במחנה של הקיבוץ, בשום קיבוץ אני למשל לא מכירה זכויות בניה. זה נכון,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, יש קיבוצים שעשו תכניות אולי חדשות. עובדה שפה יש תכנית חדשה אבל היא עשתה רק לחלק מסוים.

גב' טניה פאר:

נכון. יש קיבוצים שעשו תכנית מפורטת,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ירדן אמר, ולא סתם שאלתי אותו. ירדן אמר מעולם לא התבקשנו לעשות. המש"מ הזאת קבעה שזכויות בניה יצאו מכח תכנית מפורטת. הם מפרשים שהמפורטת זה מה שיש להם. אבל אף אחד לא אמר להם לא לעשות תכנית חדשה.

מר בני חיים:

כנראה מינהל התכנון חושב, ראוי שלא להסתפק בתכנית בינוי אלא כנראה להגיש תכנית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא יודעת.

מר בני חיים:

כנראה. תכנית מפורטת,

ליאור:

הם מכינים תכנית כזאת, חש/8/ 18 שתקועה בוועדת הערר כבר כמה שנים.

(הפסקה בהקלטה)

תכנית מש/8/1/125**מוזמנים:****ג'באלי עבד אלחפז****אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן****גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

אנחנו בתכנית מש/8/1/125. אני בקצרה אומר מה מטרת התכנית ואחר כך אם יש פה מתכנן תכנית או מהועדה המקומית, יסבירו לנו. זו תכנית שמטרתה שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים לבניית 16 יחידות דיור, שלא הבנתי אם בחלקן הן קיימות או לא קיימות, אחר כך יסבירו לנו, ושב"צ, קביעת הוראות וזכויות בניה, תוך כדי איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים. זה בגוש 8652 חלקה 8 בזמר. אחר כך תראו לועדה איפה זה נמצא. מדובר בשטח שבתכנית המתאר רובו מיועד למגורים, וכיום הוא נמצא במובלעת שטח חקלאי בין שני איזורי בינוי. בבקשה. מי רוצה להתחיל?

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

התכנית היא במבנן מס' 9. היא נמצאת במקום הזה. תסתכלו בתכנית הזאת, כאן. השטח הזה מותאם למערכת הדרכים כולה של המבנן כפי שהוא מופיע יש מבנן אחד כזה שהוא מחוץ כאילו, זה, אנחנו דיברנו על הבניין הזה, בועדת היגוי, בתיאום האחרון, שאכן זה יכלל בתוך תכנית המתאר משום שהוא היה קיים לפני תכנית המתאר. ואז שהחלק הזה כשהוא נשאר על ה.... מבנן ש.....

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זכויות הבניה שאנחנו מבקשים?

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

זכויות הבניה 90 אחוז עיקרי ו-10 אחוז שירות. 4 יחידות דיור בכל מגרש, זה אומר בסביבות, זה צפיפות של 5 יחידות לדונם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה הצפיפות ש,

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

6 יחידות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כלומר זה פחות מהצפיפות. למה פחות מהצפיפות שנקבעה לזמר?

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

הכוונה ש, מה שמתאים שם, לדעתי, מה שהאנשים שם מבקשים 4 יחידות מקסימום. רוב המגרשים או כמעט בכל המגרשים קיימים בתים שיהיה לנו גם כן קשה להמציא מקום לחניה ב-5 או 6 לדונם. אמרנו 4 יחידות מספיק.

מר בני חיים:

....

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

לא, בגלל שזה קיים כבר. הבתים קיימים בכל המגרש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש היתרי בניה למבנים האלה או שזה אישור בדיעבד.

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

לא, זה בניה לא חוקית, כולם נתבעו וכולם נמצאים,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כולם בתביעות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כולם הוגשו נגדם,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה אנחנו עושים עם הביוב?

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

יש פתרונות, הטכנולוגיה היא מאוד מאוד מתקדמת. יש ... מאוד חכם ... שאפשר להשתמש, עכשיו ביוב, יש בעיה, בעיה מאוד מאוד קשה,

מר אוריאל בוסו:

מה הבעיה להכנס לתוך ...

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

הבעיה היא כזאת שאף איגוד לא רוצה לקבל את זמר משום שזמר כנראה לא,

גב' רימה גנזל:

צריך להתחיל מאפס, לבנות מאפס הכל.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

הבעיה היא להכנס לאיגוד. האיגודים הקיימים בסביבה עושים חשבון כלכלי. כדאי להם לקחת או לא כדאי להם לקחת. והתברר להם שהישוב מאוד קטן ולכן לא כדאי להם. זה המחלוקת העיקרית. תכניות אב לביוב מאושרות, הפרוצדורה התכנונית כבר עשו את כולה,

גב' רימה גנזל:

הבעיה שאין ביצוע.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

נשאר מי צריך, מימון ביצוע. עכשיו אנחנו כאן בטירה למשל, היה תקדים כזה ובכפר קאסם היה תקדים כזה והיתה החלטה לתת היתר בניה רק ל- 25% מהקיבולת ולא לתת מעל הקיבולת.

גב' רימה גנזל:

אבל בכפר קאסם זה היה משהו מאוד מסוים, תעשייה שאמורה לפתור בעיות אחרות,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן. אז אפשר ליישם את הפתרון הזה ואני חושב שיש מקום ליישם אותו מהסיבה הבאה, זמר היא ישוב מאוד קטן, אחוז הגידול הוא הכי נמוך בארץ והבניה היא בניה עצמית לא לקומות ולמסחר ולהשכרה, ולכן אני חושב שכמות השפכים שתהיה ל-25 אחוזים מהקיבולת היא לא כל כך משמעותית, בינתיים, לפחות ל-10-15 השנים הבאות שימצאו פתרון. פעם הולכים למט"ש מנשה, פעם לבקעה ג'ת ששייכים למחוז אחר, ולא מצליחים להכנס.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בפעם הקודמת דיברו על הסכם עם בקעה-ג'ת, ו?

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

עדיין לא.

איתן יעקובסון:

עכשיו עם מי רום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

עכשיו עם מישהו אחר?

גב' רימה גנזל:

בתכנית האחרונה הפתרון זה בבקעה ג'ת, ואין ביצוע.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

חוץ מזה בקעה ג'ת אני חושב שזה בעיה רצינית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בקעה ג'ת שמעתי את זה כבר לפני שנה, אולי יותר.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן. הם שייכים למחוז אחר וצריך לעשות פרוצדורה, וכו'.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, זה שזה מחוז אחר, אין גדר.

איתן יעקובסון:

לא זאת הבעיה.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן. אבל הבעיה העקרית היא עניין של מימון ובעיות כלכליות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ואין אפשרות לתקציבים ממקורות?

איתן יעקובסון:

אחרי שיתאגדו יקבלו תקציב.

מר אוריאל בוסו:

זה חלק מהעניין של נושא התאגידים, שהעניין הוא כלכלי לחלוטין,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז יש בעיה,

מר אוריאל בוסו:

כן. זה לא כלכלי, אבל מצד שני הם צריכים ... את הרשות....

גב' רימה גנזל:

עדיין לא פתור.

גב' טניה פאר:

יש לי שאלה, פה כתוב חלק מהבעלות ... זה קרקע פרטית?

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

קרקע פרטית, כן.

מר בני חיים:

איך יגיעו לשב"צ?

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

זה דבר שהוא לא מאושר, אבל בתכנית האב הוא נמצא. אתה רואה את מערכת הדרכים הזאת, כשיגישו את כל המבנן הזה ישלימו אותו ...

מר בני חיים:

מי יגיש?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שרון אמרה שאתם השארתם שאריות שלא מתוכננות בצורה כזאת והתכנון הזה הוא בעצם תכנון, תראה את זה בתכנית המתאר. היא מציינת את כל הכתם הזה, נכון?

איתן יעקובסון:

למה לא לעשות את כל מתחם 9?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם לקחו והם עשו,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:
חלק.**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

אבל זה גם חלק ממתחם 9. באמצע מתחם 9 מציעים משהו בלי כל קשר,

דובר:

יש כאן...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל למה לא הגשתם תכנון של כל מתחם 9?

מר בני חיים:

אני אומר לפנות אל מהנדס הועדה. למה שהועדה לא תקח את התכנית הזאת ותחליט לעשות תכנית איחוד וחלוקה, ... להרבה אנשים שהם לא יודעים להתאגד יחד, יכניסו אותם לסדר, וכולם ירוויחו מזה.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

אני אתן לך תשובה. לפני שלוש שנים כשהגישו את תכנית המתאר, אני לקחתי על עצמי אישית כמהנדס הועדה לתכנן את כל המבנים. כולם. יש לי תכניות פרטניות זרוקות אצלי בוועדה. לכל השטח הזה, המבן הזה. יש לי תכניות פרטניות שהן זרוקות במגירה, ואין אף אחד שמוכן לעשות את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כי זה נורא מצחיק, עכשיו מביאים לנו איזשהו קרע של תכנון, עם דרך שוב פעם, בקונדסאק, שיש בה תמיד בעיות, נכון שזה ישוב קטן,

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

"חבר" - למען הרישום הטוב

זה אבל מסתמך על התכנון של תכנית האב,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, בתכנית האב אמרה לעשות תכנית מפורטת, למתחם,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

עושים את התכנית, הקו הכחול ככה,

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

בסדר, אנחנו פנינו גם כן לאנשים הפרטיים שנמצאים למטה, אף אחד לא רוצה להשתתף, שנית, כולם מתנגדים למערכת הדרכים שם ואז פנינו למועצה שהמועצה בעצם היא שתיזום את התכנית הזאת. המועצה אומרת שאין כסף והאנשים האלה, יש ארבעה מגרשים שם שתקועים בבית משפט, משלמים הרבה כסף ויש להם בעיה רצינית ורוצים לעזור קצת להתקדם, זאת הבעיה. ואחרים לא אכפת להם, למטה זה שטח ריק, הוא לא רוצה להשתתף, לא רוצה להפקיע כבישים, לא רוצה להסכים על תכנית, הוא רק יתקע לי את התכנית אם הוא לא יסכים. ולעשות תכנית ללא הסכמה זה גם כן עלויות אדירות. לכן אנחנו איך שאמרתי, פנינו למועצה שהם יזמו את התכנית שיעשה אותה ללא הסכמת הבעלים, אבל המועצה לא מסכימה. ולצדדי הרב גם כן בתקנון של תכנית האב אולי היה צריך לעגן את זה, שהועדה או שהמועצה היא שתתכן את כל המתחמים.

מר בני חיים:

זה מעוגן, לא?

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

לא.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תכנית לא קובעת מי יגיש. היא קובעת שצריך להגיש.

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

בנאדם אחד שנמצא בבית המשפט ו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בדרך כלל אם אומרים תכנית כוללת אז,

מר בני חיים:

גיבאלי, לא כתוב שהתכנית צריכה להיות מוגשת לפי תכניות מפורטות לפי מתחמים?

איתן יעקובסון:

בוודאי.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

על פי הוראות תכנית המתאר חייב להגיש מבננים כפי שנקבע כאן, נקבע מבנן 9,

מר בני חיים:

למלוא המתחם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז מלוא המתחם אומר שמי שחייב לתכנן אותו זה רק הרשות המקומית. בגלל שיזם פרטי הוא בעל עניין בקרקע רק בחלקה שלו. אז בעצם מה ש, התכנון הכללי הזה של תכנית מפורטת, זה מה שמעכב את התושבים.

מר בני חיים:

אתם צריכים לקחת את זה, עם כל הקשיים, אולי גם קשיים תקציביים וכדומה, לקחת כמו שאתה אומר, מתחם אחד,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, יש לחלופין, הם יאגדו את כל בעלי הקרקע,

אדריכל זועבי אבו רקיה - מתכנן התכנית:

לפעמים אם זה היה מתחם קטן אולי אפשר, אבל זה מתחם של 30 דונם.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

... בקלנסווה 138 ו- 136 שכבר מאושרות, ושם אנחנו עשינו תכנית איחוד וחלוקה...ועבדה טוב,

מר בני חיים:

זו שעברה התנגדויות?

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן. 15 התנגדויותל- 450, אבל יש תכניות מאושרות ואנחנו רוצים עכשיו..

מר בני חיים:

זו תכנית ענקית,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן. אבל לצערי הרב אני כל הזמן מנדנד לרשות שזה צריך הרשות שתיזום. אתה יודע מה, יותר מזה, אנחנו כוועדה מקומית מוכנים לממן את התכנון מההקצבה שמגיעה, של הרשות, מהועדה. אנחנו מזרימים להם כסף. כל חודשיים שלושה מקבלים כסף. אז אנחנו מוכנים לתכנן ולהביא את זה פה ולקבל החלטות ולהיות אחראים מול כל האנשים וכל,

מר בני חיים:

אבל מה, למה זה לא קורה?

איתן יעקובסון:

אין הסכמה. יש להם בעיה אקוטית אחרת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו נמשיך, אתה רוצה שנמשיך לתכנית הבאה?

אדריכל ג'באלי עבד אלחפיו, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן.

תכנית מש/8/1/123

מוזמנים:

אדריכל ג'באלי עבד אלחפיו, מהנדס הועדה המקומית קסם

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

התכנית הבאה זו תכנית שהמטרה שלה זה שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור תעסוקה ותחנת תדלוק, שטח ציבורי פתוח ודרכים, הקטנת קו בניין. אני רואה שהיא כתבה לי כאן הקטנת קו בניין צפוני מזרחי 60 מ' ל- 25 מ'. זה אומר שיש שם איזה כביש ראשי?

אדריכל ג'באלי עבד אלחפיו, מהנדס הועדה המקומית קסם:

לא.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היו כאלה קו בניין? בחיים לא שמעתי 60 מ' קו בניין שהוא לא לדרך,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפיו, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן, כן,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

על איזה כביש זה,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפיו, מהנדס הועדה המקומית קסם:

זה בעצם זה, זה אזור תעשייה מאושר, זה אזור תעשייה מוצע, ויש כניסה מהכביש כאן באזור,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז איזה כביש זה, זה דרך אזורית?

אדריכל ג'באלי עבד אלחפיו, מהנדס הועדה המקומית קסם:

זה דרך אזורית, כן, אבל הכניסה לא מדרך אזורית, אין כניסה מדרך אזורית. הדרך הזו היא 574.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זאת שהומלץ לשנות את המעמד שלה,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש על זה מחר דיון במועצה הארצית.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

השטח פה ... הכניסה שלו תהיה באזור, תהיה מהדרך זאת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם זה מתחם, זה מתחם 51, נכון? לפי תכנית של זמר.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

51 כל אזור התעשייה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

וגם שם יש התנייה לעשות קודם כל תכנית כוללת,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן. אבל משום שזה נמצא בשולי האזור כולו אז אני לא רואה מניעה לאשר להקטין את התכנית בצורה כזאת, אם הינו מדברים על ...

מר בני חיים:

צורת המגרש כל כך לא רגולרית, עם כזה דבר, וצורה כזאת,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש תכנית בינוי? אני לא רואה בכלל כניסות, יציאות,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כן. זה קודם כל ענין של בינוי.

מר בני חיים:

וגם אמרת שיש לזה גישה אחת לאזור התעשייה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל גם אין תכנית בינוי שמראה כניסה, יציאה, תנועה, חניה, כלום.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

זה שינוי כללי של תכנית הבינוי כניסות יציאות, נשאר את זה לועדה המקומית שתטפל בזה, משום שיש לנו כניסה מאושרת באזור התעשייה הישן והיא תישען על הכניסה הזאת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ואיפה היא בתכנית הזאת, הכניסה?

מר בני חיים:

לא רואים אותה בכלל. איך הוא ייכנס,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפיו, מהנדס הועדה המקומית קסם:

אתה צודק, צריך להראות את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה התכנית מבקשת בעצם, בוא תסביר לועדה.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפיו, מהנדס הועדה המקומית קסם:

שינוי מאזור חקלאי לתעשייה, ותחנת דלק.

אדריכל מרעי עבד אלחפיו, עורך התכנית :

לגבי התחבורה, אנחנו בשלב הבא, התכנית שלנו להפוך אזור מחקלאי לתעשייה, בפינה לתחנת תדלוק. זה תואם לתכנית המתאר המוצעת. לגבי הכניסה, אני חושב לפנות למהנדס תחבורה ולעשות... תחנת דלק וגם .. בגלל שאנחנו נשענים על שתי ... משני צדדים.

מר אוריאל בוסו:

בגלל שאתה יושב על ... משני צדדים, לפי החוקים לתחנות הדלק, תמ"א 18/4, איך זה עובד ב, מרחק מצומת, כניסות, יציאות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לפי התכנית הזאת אין כניסה ויציאה מהכבישים הראשיים, זה רק בתוך ה, אין משמעות למיקום של תחנת הדלק בפינה כי אין כניסה ויציאה מהפינה. זה רק באזור התעשייה. יחד עם זאת בכל מקרה לא הגישו, כלומר שמגשים בקשה לתחנת תדלוק הם לא הגישו לנו שום מסמך פה על פי תמ"א 18 ובכלל ,

איתן יעקובסון:

זה גם, עוד פעם גוזרים פה קטע מתוך מתחם שלם, בלי תכנית מפורטת לאזור התעשייה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גיבאלי הסביר לנו שהוא סבור שמכיון שזה,

גב' רימה גנזל:

יש רשימה של מסמכים שצריכים להגיש לפני הפקדה.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

אני אגיד לך מה, אנחנו סברנו שקודם כל נקבל את האישור לשינוי הייעוד ואם יהיה שלב שני, נגיש תכניות פרטניות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

על פי תמ"א 18/4, תכנית שקובעת שטח לתחנת דלק צריכה לעמוד בכל ההוראות של תמ"א 18. אי אפשר לשנות ייעוד לתחנת דלק,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

אני אעמוד בתמ"א 18,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איך אנחנו יודעים את זה? יש לך חוות דעת סביבתית הידרולוגית, אישורים של כל ה,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

כל הדברים האלה צריכים לקבל אותם, זה לא יעזור.

איתן יעקובסון:

הוא רוצה לדעת קודם כל לאן נושבת הרוח.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן אבל אי אפשר דבר כזה, כלומר, תמ"א 18 קובעת מה מוסד תכנון צריך לקבל כדי לאשר ייעוד לתחנת תדלוק. אבל זה לא, חבל שניתפס בתחנת הדלק. זה לא העיקר. העיקר הוא הנושא של אזור התעשייה כמובן ולראות איך זה מותאם לתכנית המתאר שהועדה המחוזית החליטה להפקיד אותה. אז כמו שאנחנו בעצם שמענו,

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

יש מושג מתי תופקד?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אני לא יודעת מתי תופקד. שרון לא כאן כפי שאתה רואה אז אני לא יודעת להגיד לך. אני גם לא יודעת מה נדרש ומה לא נדרש. אם השלמתם את כל התנאים או לא השלמתם.

אדריכל ג'באלי עבד אלחפז, מהנדס הועדה המקומית קסם:

היה דיון לפני חודש על שאריות הבניינים שיש מחוץ לתכנית, ובסופו

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שוב, יש פה את הנושא של הביוב. אותו דבר. טוב, הבנו את הנושא. אתם רוצים להוסיף עוד משהו? או קיי, תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי, מש/8/1/125, שוב, כמו שהוא אמר, זה נכון שתכנית המתאר עוד לא הופקדה, אבל הועדה המחוזית החליטה להפקיד תכנית מתאר מסוימת שקבעו בה בניינים, הועדה המחוזית עצמה הכתיבה מתחמים, הכתיבה שצריך להכין תכניות מתאר לכל מתחם, כוללות. זה לא נראה נכון, אי אפשר, פשוט אי אפשר תכנונית לעשות עכשיו משהו אחר, מה גם שזה,

מר אוריאל בוסו:

אי אפשר...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, זה גם יפריע לתכנון הכולל.

מר אוריאל בוסו:

... לדון בתכנית חלקית,

גב' רימה גנזל:

גם אי אפשר, יש דרישה מפורטת רק מבני שלם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם הביוב, יש לנו בעיה. אנחנו לא אישרנו,

מר אוריאל בוסו:

יש לנו בעיה וגם יש להם בעיה. מה עושים?

גב' רימה גנזל:

המדינה צריכה להחליט משהו והיא לא,

מר אוריאל בוסו:

ומי אומר את זה למדינה?

גב' רימה גנזל:

אמרו כבר לכולם.

מר אוריאל בוסו:

יהיה אסון כרמל 2?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אולי אנחנו צריכים להגיד.

גב' רימה גנזל:

להחריג אותם מהדרישה לתת איזשהו הלוואה, לא יודעת, אבל זה לא מתקדם. אנחנו כבר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה בעיה אבל אנחנו לא אישרנו כבר הרבה תכניות על סמך הביוב הזה. עשינו פה ישיבה וניסינו לראות מתי,

מר אוריאל בוסו:

אומר לך הבנאדם אני רוצה, תביא... אני אטפל בזה.

איתן יעקובסון:

אבל הלחץ עובד.

מר בני חיים:

הרבה פעמים, הרבה ישובים, בגדרה,

מר אוריאל בוסו:

מה עושים? תסגור את העיר הזאת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה ההבדל עם הכבאות? אותו דבר, לא? זה האיגודים האלה.

איתן יעקובסון:

לא לא, אל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא אותו דבר?

איתן יעקובסון:

לא. זה לא אותו דבר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה איגוד, איגודי המים, איגודי הביוב,

איתן יעקובסון:

איגודי המים,

גב' רימה גנזל:

גם פעם הייתה החלטה שהם מקבלים מענקים 50 אחוז מכל הפרוייקט,

איתן יעקובסון:

היה מצ' אפ,

גב' רימה גנזל:

אבל בגלל חוק התאגידים, לא לפה ולא לשם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל גם איגודי המים עכשיו עם הבעיה עם הרשויות המקומיות. זה אותו דבר, לא?

גב' רימה גנזל:

הם חייבים להיות חלק מתאגיד כדי לקבל כסף לביצוע.

מר אוריאל בוסו:

משלמים מס, משלמים מע"מ, ואז הוא עושה את החשבון הכלכלי שלו, ואנשים כאלה אומרים שזה לא כלכלי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם מה עושה רשות שאין לה כסף?

מר אוריאל בוסו:

העיריה שלנו לקחה איתה את קאסם,

גב' רימה גנזל:

כפר ברע,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז יש יתרון לגודל.

מר אוריאל בוסו:

ולמה זה היה שווה לנו בסוף כי כפר קאסם וכפר ברע הייתה בעיה, אבל אלעד זו עיר חדשה שאין שם הרבה הוצאות ובעיות של ביוב ותשתיות, אבל אפילו ... היו מתנגדים, את מבינה את הראש?

גב' רימה גנזל:

לא, אנחנו ניסינו לחבר אותה לנתניה, כי נתניה הוא תאגיד גדול וחזק וכבר עומד על הרגליים. ונתניה ביקשו להגיש את המסמכים הרלוונטיים, להציג כמה הם צריכים, מה מי מו,

מר בני חיים:

נתניה מסוגלים לעשות את זה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אם הם אזור קטן,

מר אוריאל בוסו:

כמה תושבים יש בזמר?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
לא הרבה לדעתי. עד 5,000.

גב' רימה גנזל:
הם שלושה ישובים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אז אנחנו מחליטים לדחות את מש/ 8 / 1 / 123 באותם נימוקים בנושא של מתחם בשלמותו, וגם הנושא של הביוב. ואותו דבר גם לגבי מש/ 8 / 1 / 125. אותו דבר, הנושא של הביוב,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
תוסיפי גם תמ"א 18.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
התמ"א 18 זה במש/ 123.

מר בני חיים:
לא חשוב שזה נכלל בכל העסק זה כבר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
זה הכל ביחד. זה הצטברות.

מר בני חיים:
או קיי.

דיון לפי סעיף 191 לחוק התכנון והבניה

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אנחנו במסגרת הזאת אומרים לשר הפנים האם ייעוד הקרקע תואם או לא תואם את המבוקש. הבקשה חלה בגוש מס' 4026 חלקה מס' 37 בלוד. על המקום חלה תכנית מס' לד/ 610 שמייעדת את המקרקעין לשב"צ ומתירה במקרקעין בנייני ציבור. בפני הועדה, הבקשה היא להקמת בית כנסת, להשכיר את המקרקעין לצורך הקמת בית כנסת. איפה מבני הציבור ומה מותר לעשות בהם?

(מדברים ביחד)

גב' מלי חג'בי:

אני תיכף אמצא את זה, בואו נעבור לתיק הבא בינתיים.

עיריית פתח תקוה – חוזה עם הסוכנות להקמת גן ילדים:

גב' מלי חג'בי:

זה תיק שהיה אצלכם בדיון כבר, פתח תקוה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה הסכם עם הסוכנות.

מר אוריאל בוסו:

העירייה עושה עם הסוכנות?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן.

מר אוריאל בוסו:

אז אני שואל, זה של הסוכנות?

גב' מלי חג'בי:

זה תיק בפתח תקוה עם הסוכנות להקמת גן ילדים. הקימו כבר מזמן, זה עכשיו להסדיר את הקרקע.

מר אוריאל בוסו:

מה הכתובת?

גב' מלי חג'בי:

אסף שמחוני. בשנת 1977 הוקם הגן ילדים הזה ועכשיו הם מסדירים את החוזה ביניהם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

עד עכשיו מה היה?

גב' מלי חג'בי:

זה במגרש הזה פה, ב-א'. פה בפינה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גוש 6388 חלקה 474 בפתח תקוה. זה היה אצלנו בדיון ולא מצאנו את החלקה.

גב' מלי חג'בי:

כן. זה פה. זה חלקה 16 הישנה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אמרת חלקה 474

גב' מלי חג'בי:

זה החדש. אבל זה היה 16 ישן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי, 16 ישן, אבל פה 16 זה מגרש א', או קיי. מה זה מייעד, שב"צ?

גב' מלי חג'בי:

שב"צ. לא כתוב כלום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גן ילדים, בסדר. 218974 עיריית פתח תקוה,

גב' מלי חג'בי:

זה קיים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה שזה קיים, אז מה, זה רק אומר שזה, אנחנו צריכים להגיד אם זה תואם את הייעוד. אז זה תואם את הייעוד. או קיי,

גב' מלי חג'בי:

זה מגורים פה.

גב' מלי חג'בי:

הנה, זו חלקה 37, זו חלקה גדולה. וזה פה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

חלקה גדולה, ואיפה זה מוקם בחלקה הגדולה הזאת?

גב' מלי חג'בי:

הנה זה כתוב, זה השטח המבוקש. שטח ההקצאה המבוקש, חזון זכריה. פה. פה יש מקווה ופה הם עושים בית כנסת ופה יש אולם ספורט, בית ספר חבד.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר. אז זה תואם. עכשיו לב השרון.

צש/ 62/ 5.

גב' מלי חג'בי:

תראי מה שקרה פה. יש פה תב"ע נקודתית לתחנת דלק ומשרדי המועצה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

צש/62/5. מדובר בגוש 9048 חלקה מס' 5,6 מגרש מס' 2010 בלב השרון.

גב' מלי חג'בי:

מה שקורה פה, התב"ע הזאת, זאת התב"ע הייתה, זה מצב קיים. במצב הקיים זה היה מיועד ל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ב מצב קיים זה היה מיועד לאזור לריכוז פסולת מוצקה ושצ"פ, שפ"פ, ודרך קיימת.

גב' מלי חג'בי:

מה שהפכו את זה לאזור לשימוש מעורב, משרדי הרשות המקומית, תעסוקה, תחנת תדלוק ושירותי דרך. כשבקומה התחתונה הם מציעים שירותי דלק ומסחר והקומה למעלה משרדי הרשות. והם עשו עיסקת קומבינציה עם המינהל, שהם מחזירים למינהל את הקרקע. מבטלים את ההפקעה שהיתה פה, מחזירים למינהל את הקרקע,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה אנחנו אמורים להגיד?

גב' מלי חג'בי:

לאשר את ביטול ההפקעה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה? כאילו מה?

גב' מלי חג'בי:

כי מחזירים את זה למינהל והמינהל יקים עבור המועצה את משרדי הרשות. דיברתי עם גילת, זה בסדר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ההפקעה בוטלה, לא כולה, יש פה שטח שהוא כן להפקעה. את רואה את זה? אבל התכנית ביטלה את ההפקעה, למה אנחנו צריכים לאשר את ההפקעה?

גב' מלי חג'בי:

נכון אבל מבחינת עיסקת המקרקעין,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז אנחנו אומרים שבעצם התכנית ביטלה הפקעה?

גב' מלי חג'בי:

נכון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז איך את קוראת לזה? הרשות המקומית,

איתן יעקובסון:

התכנית הזאת היא מאושרת?

גב' מלי חג'בי:

זה הבקשה, ביטול ההפקעה וזה תואם תב"ע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה, לערוך עיסקה לביטול הפקעה? הרשות המקומית מבקשת לערוך עיסקה לביטול הפקעה?

גב' מלי חג'בי:

לא.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז מה?

גב' מלי חג'בי:

הרשות המקומית מבקשת אישור לביטול ההפקעה. התב"ע עשתה את זה, ועכשיו מבחינה קניינית, התב"ע עשתה את זה תכנונית, קניינית הרי זה רשום על שם הרשות. אנחנו צריכים עכשיו כאילו להחזיר את זה למינהל, שישווך את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר. רק תגידי לי למה הקרקע מיועדת.

גב' מלי חג'בי:

כתבתי לך. יש את זה שם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא רואים שום דבר ממה שכתבת פה. פה לא כתבת. אחרת אני הייתי כותבת.

גב' מלי חג'בי:

הנה, מרכז תחבורה, תחנת דלק ושב"צ. כתוב פה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל זה לא הייעוד.

גב' מלי חג'בי:

זה הסגול עם החום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אזור לשימוש מעורב.

איתן יעקובסון:

מה מספר התב"ע?

גב' מלי חג'בי:

צש/62/5.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הועדה קובעת כי התכנית אישרה ביטול דרך והפיכתה לייעוד מעורב. או קיי. בסדר.

ד/300/29/130

גב' מלי חג'בי:

מדובר בעסקה בין עיריית ראשון,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איזה גוש זה?

גב' מלי חג'בי:

3923. חלקות 162, 163. מדובר בראשון, עם סופר יצחק ושולמית, שהם נותנים להם השכרת קרקע מתחת לשצ"פ לצורך הקמת חניון תת קרקעי. זו התכנית. הם עשו תב"ע נקודתית בשביל זה.

גב' טניה פאר:

איזו קרקע זאת, קרקע פרטית או?

גב' מלי חג'בי:

הם הכינו את התב"ע הנקודתית, סופר יצחק ושולמית, שימוש בשטח מתחת לדרך לצורך חניה.

גב' טניה פאר:

זו קרקע פרטית?

גב' מלי חג'בי:

יש בנספח הבינוי, מתחת לדרך הם עושים חניון תת קרקע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה התכנית מתירה? זה לא מעניין אותי הבינוי, הרי בינוי זה לא מחייב.

גב' מלי חג'בי:

הנה, כתוב פה, הנה התב"ע. שימוש בשטח התת קרקעי, שימוש בשטח מתחת לדרך המוצעת לצרכי חניה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי. תכנית 300 / 29 / 130 הבקשה חלה בגוש 3923 חלקות 162, 163 בראשון. על המקום חלה התכנית רצ/109/ 8 המייעדת את המקרקעין לשצ"פ ודרך וגם, מה היא מתירה במקרקעין לפי התכנית?

גב' מלי חג'בי:

זה מה שעשינו קודם. את מקריאה עכשיו את מה שעשינו קודם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

קודם היינו ב- 305

גב' מלי חג'בי:

אמרת 300 את מקריאה פה. מקודם היינו ב- 300, עכשיו אני אביא לך את 305.

תכנית 305 – קרן תורה ועבודהגב' מלי חג'בי:

גם פה החכרת קרקע מתחת לדרך לצורך הקמת חניון תת קרקעי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי, ומה פה מתירה?

גב' מלי חג'בי:

הנה פה, כניסה לחניון תת קרקעי מתחת לשצ"פ.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה שכתוב שיש כניסה זה לא אומר, זה אומר שמפת המדידה קיים משהו בשטח. השאלה מה הוראות התכנית אומרות. השאלה אם הוראות התכנית מתירות חניה תת קרקעית,

גב' מלי חג'בי:

כתוב פה 'שטח זה ישמש כניסה מקורה לחניון תת קרקעי, מעבר מקורה מהחניון... בסדר?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא. אני שמעתי שהשטח ישמש ככניסה, לא כחניה. זה מדובר בשטח שצ"פ, נכון? שימושים מותרים בשצ"פ, מפלס הקרקע בשצ"פ יותר גינן, מתקני משחק וריהוט רחוב בלבד. מדרום מזרח לשב"צ בצמוד לו תותר הקמת כניסה לחניה ולמעבר מקורה בתחום רצועת השצ"פ שממזרח לשב"צ יותר קירוי. תותר חניה תחת השצ"פ. בסדר. זה בסדר. זה תואם.

גב' מלי חג'בי:

נשאר 307. ראשון. זה הקצאה למד"א לצורך עזרה ראשונה בקומה השניה. יש שם כבר מבנה של מד"א, הם רוצים תוספת קומה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

השאלה מה מותר בתב"ע לא מה יהיה בשטח.

גב' מלי חג'בי:

כאן כתוב שמותר שתי קומות על קומה מפולשת, ב- 3.א.פח.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה ייעוד הקרקע?

גב' מלי חג'בי:

שב"צ.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר. אז זה אפשרי.

גב' מלי חג'בי:

זהו. אל תשכחו את התיק של,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

עשינו אותו ובסדר גמור.

גב' מלי חג'בי:

תודה.

תכנית מד/ 5 / 36 – מודיעין

מציגת התכנית : אביב

מוזמנים :

איילת מרטינוטי – עורכת התכנית
יעל

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אביב תציג בפנינו את התכנית, אחר כך נשמע את האורחים. כל אחד בתורו רק תגידו את שמכם לפרוטוקול כי אנחנו מוקלטים.

גב' אביב קויתי:

מטרת התכנית היא לאשר בניה קיימת בהיקף של 53 מ"ר שטח עיקרי ליחידת דיור מטיפוס קוטג' דו משפחתי ברחוב נחל שורק 55 במודיעין. התוספת המבוקשת היא להרחבת מרתף ללא חריגה מקונטור המבנה והרחבת קומת הכניסה על חשבון פטיו פתוח.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מי רוצה להסביר לנו?

איילת מרטינוטי, עורכת התכנית:

יש פה הדמייה, מדובר בקוטג' דו משפחתי שיושב ברחוב נחל שורק, יש סוג קוטג'ים שצמוד אליו בחלק העליון. כפי שרואים בחתך המרתף בעצם נמצא בהמשך מפלס החניה, זה מפלס החניה, המרתף נמצא מאחור, לא חורג מקו ה... הקיים, בנוסף לזה, כדי לאוורר את קומת הקרקע, כיוון שהיא צמודה בעצם לקיר של המדרון כקיר תומך, תכננו במקור פטיו פתוח. הפטיו הזה אנחנו מבקשים לקרות אותו, הקירוי הוא קירוי שקוף, ה... בתחום אותו שטח, סך הכל התוספת 53 מ'. שוב, הפטיו נמצא בעצם בתווך הזה של שני הבתים, ובגב שלו יש קיר תומך.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כלומר זה איזשהו חלל בין קיר תומך,

איילת מרטינוטי, עורכת התכנית:

נכון, זה...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי.

גב' אביב קויתי:

והתוספת של המרתף, איפה זה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה גם בחלל.

גב' אביב קויתי:

בסדר, אבל מה זה עם החניה. את סוגרת,

איילת מרטינוטי, עורכת התכנית:

יש פה חניה, כשהחניה הזאת בעצם נבלעה באיזשהו קיר אטום. אנחנו פותחים פה פתח איוורור אל תוך החניה ... והמרתף הוא חלקית מתחת ל... לא מתחת לכל ה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

החניה לא נפגעת, החניה נשארת.

גב' אביב קויתי:

מה זה למעלה, הורוד?

איילת מרטינוטי, עורכת התכנית:

זה חלק מהמרתף. יש פה, לבתים האלה נכנסים דרך מבואה, מהמבואה עולים קומה שלמה לקומת הקרקע של המבנה. והמרתף הזה בעצם נמצא בהמשך למבואה הזאת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

באותה קומת חניה.

גב' אביב קויתי:

אז הוא לא מרתף, זו קומת כניסה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בצד אחד הוא מרתף כי יש לו קיר ובצד השני יש לו את הכניסה מהחניה כי זה במדרון. זה ניצול של מדרון. או קיי, שאלות נוספות? מה עם תביעות משפטיות? הוגשה תביעה משפטית כנגד עבירות הבניה?

יעל:

לא הוגשה עדיין תביעה משפטית, התיק הועבר רק לאחרונה, המידע הועבר רק לאחרונה ללשכה המשפטית. בעבר כאשר אנשים פנו מיוזמתם ולא עקב זה שהיתה תנועה וכן הלאה אז נתנו להם השהיה להסדיר, כרגע אנחנו מעבירים את זה ללשכה המשפטית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב, אני חושבת שאפשר להפקיד את התכנית בתנאים. 1. חומרי הגמר של התוספות יותאמו לחומרי הגמר של המבנה לאישור מהנדס העיר. אנחנו נבקש תנאי להפקדת התכנית נקיטת הליכים משפטיים כנגד הבנייה הבלתי חוקית ותנאי לקבלת היתר הוא המיצוי שלהם. סעיף סטנדרטי, מודיעין לא צריך רעידות אדמה כי הכל בנוי לפי התקן.

תכנית ממ/4/1/70 – סביון:

מציגת התכנית: אביב

מוזמנים:

אדריכל אורי ורנר

אילן בן שחר – המבקש

לאונרדו שלייפרגב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אביב תציג את הבקשה ואחר כך אם תרצו לדבר אז רק תגידו את שמכם לפרוטוקול שניתן לכם את זכות הדיבור כי הדיון מוקלט. אביב בבקשה.

גב' אביב קויתי:

מטרת התכנית היא תוספת של 76 מ"ר עבור חלל תת קרקעי קיים ושינוי קו בניין אחורי ברחוב התומר 5 בסביון. בתיק יש אישור על תקינות המבנה מבחינה הנדסית, לא בתיק, קיים אישור, וזה לפי מכתבו של מהנדס הועדה המקומית. לנו אין את המכתב הזה, את האישור.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מישהו יכול להסביר לנו איפה אתם מבקשים לאשר, איך זה נוצר,

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

אילן בן שחר רכש את הבית, הגיע פקח של הועדה ואישר את תקינות הנכס לרכישה ללא ציון שיש שם עבירה כלשהיא. הוא לא מתמצא בדבר, הוא קנה את הבית AS IS.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא הסבר בגלל שהפקח היא לא הסמכות שלו לבדוק את הנכס. הסמכות שלו אולי לעניין ארנונה אבל לא לעניין,

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

הפקח לפני...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אה, הפקח של הועדה המקומית?

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

הפקח של הועדה המקומית. בא לאשר את זה להעברה ו.. שאין עבירת בניה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, עורך דין צריך לבדוק לו את זה, לא,

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

ואכן זה הועבר בטאבו הנכס. הוא נרשם, והם גרו שם באושר ובעושר ואז הם החליטו לעשות שיפוץ ולהוסיף, הוא הזמין, הוא ביוזמתו גילה שיש חריגות בבניה. הוא פנה לוועדה המקומית ואמר שהוא מבקש לאשר את זה. הוא לא רוצה להיות עבריין. אמרו לה אה-בה-ציגלה –מה, אז לאונרדו היה יותר בתוך התמונה, אמרו לו את יודע מה, את המרתף נכון לרגע זה תסגור, אל תעשה שימוש בשטחים של המרתף ונוכל להכשיר לך את שאר

השטחים. ולאחר מכן תפתח בהליך לאישרור המרתף ואנחנו נגמור בזאת. ואכן כך עשה וחברי הועדה מוזמנים גם לקפה וגם לראות מרתף גדול חתום לחלוטין], לא נעשה בו שום שימוש. חוץ מקצת עובש ופטריות אין שם כלום.

מר אוריאל בוסו:

כמה זמן חתום המרתף?

מר לאונרדו שלייפר:

25 שנה או יותר אפילו. מזמן שבנו את הבית.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

אה, קיים 25 שנים, כמה זמן המרתף חתום?

מר לאונרדו שלייפר:

מאז שאני אמרתי לו שצריכים לסגור את זה. הוא פנה אלי,

גב' אביב קויתי:

אתה המהנדס שאמרת שזה תקין?

מר לאונרדו שלייפר:

כן. מה זאת אומרת תקין?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מבחינה הנדסית,

גב' אביב קויתי:

הנדסית. מה שאני אמרתי שיש מכתב ממוטי שאין לנו, שאין לנו,

מר לאונרדו שלייפר:

כן. זה מכתב שלי.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

ואני באתי בדברים עם אנשי הועדה המקומית והם היו מודעים לדברים ואמרו שזה נכון ומן הדין ומן הראוי שאנחנו נאשר, נפתח בהליכים של תכנית מפורטת נקודתית, והם גם אישרו אותה, והעברנו לכאן ולדעת, הבנאדם שלא מרצונו נקלע לסיטואציה לא סימפטית והוא לא רוצה לגור מעל קטקומבה, מעל חלל, הוא רוצה לעשות בזה שימוש, כי הוא גם רכש את זה כחלק מהנכס בעוונותיו, היום אין לו אל מי לבוא להתלונן. כי כולנו מכירים את החוזים, צד א' צד ב' בדק את הנכס ומצא אותו לשביעות רצונו וכו' וכו'.

גב' אביב קויתי:

אתה יכול לעשות רק איזשהו סדר קטן,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כמה שטח זה?

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

נדמה לי 67 מ'.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש לך לא נדמה לי?

גב' אביב קויתי:

ויש לכם גם פרגולות שאתם רוצים, מבחינת ההחלטה של הועדה המקומית אתם בעצם רוצים 160 מ', נכון?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה 76 מ', כך כתוב.

גב' אביב קויתי:

כאן זה 76 אבל תסתכלי במטרות, זה לא מסתדר.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

רגע, הפרגולה, אני מודיע לכם באחריות, הוא קיבל פרגולה, הוא שם עליה חומר קל, הוא מתחייב ברגע שזה יאושר ואלה יהיו תנאי ההיתר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בהחלטה של הועדה המקומית כתוב 160 מ"ר.

מר לאונרדו שלייפר:

כן, בגלל הפרגולות.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

הוא אמר כל פרגולה שהוא, קודם כל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כל פרגולה שהיא מעל 50 מ' מצריכה,

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

הוא לא יקיים פרגולות יותר מ- 50 מ'. הוא יהרוס כל פרגולה שנדרשת עם מתן האישור,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

פרגולה אם היא לא מקורה, אתה מתכוון למרפסת, לא לפרגולה.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:
מדברים על פרגולות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
היא פתוחה לחלל האויר?

מר לאונרדו שלייפר:
סליחה, אני יכול להסביר את זה. הפרגולות שהיו באישור, הוא לא ידע שאסור לכסות את זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
או קיי, זה לא פרגולה, זה שטח עיקרי,

מר לאונרדו שלייפר:
אמרו לו להוריד את הכיסוי, הוריד את הכיסוי, הוא מבקש אישור לכסות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
כלומר הוא מבקש שטח למרפסת. זה שזה מעץ לא מעץ,

(מדברים ביחד)

מר אילן בן שחר:
לאונרדו הציג את זה הכי פשוט. אנחנו קיבלנו היתרים לפרגולות, אני לא ידעתי שאסור לשים פרספקס, אם תאשרו, אני אשלם ושיהיה, אני לא מתכוון לבנות שם, לא מתכוון לעשות שם שום דבר. לא תאשרו, אז לא יהיה.

גב' אביב קויתי:
השאלה אם אתה רוצה או לא רוצה.

מר אילן בן שחר:
אני רוצה, בוודאי. אני מבקש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
יש הבדל בין פרגולה שיש בה מרווחים מסוימים והיא פתוחה ויש שטח מכוסה.

מר אילן בן שחר:
הפרגולה הקיימת פתוחה משלושה כיוונים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
לא, הגג.

מר לאונרדו שלייפר:

אני הייתי במקום הזה הסברתי לו מה זה פרגולה, הוא בנה פרגולה, כמו פרגולה, צריך להיות פתוח לשמיים. הוא לא ידע שאסור לכסות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה שאני מנסה להסביר לו, ברגע שאתה מכסה, זה כבר נכנס,

מר לאונרדו שלייפר:

זה סככה.

מר אילן בן שחר:

הסבירו לי, הבנתי, כתוצאה מזה, היות ויש לי שם ריהוט גן שאני רוצה להגן עליו מגשם, לא תאשרו, אז נשים עליו כיסוי פלסטיק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה עומד בקוי הבניין הכל, מה קורה עם קוי הבניין?

מר לאונרדו שלייפר:

לא, זה בסדר, זה בתוך קוי הבניין.

גב' אביב קויתי:

ביקשתם לשנות קוי בניין. זה חלק מהבקשה, שינוי קוי בניין.

מר לאונרדו שלייפר:

הקלה.

גב' אביב קויתי:

הנה פה הבקשה לשנות, זה פרגולה פה?

מר אילן בן שחר:

זה פרגולה שמעל הג'קוזי.

מר לאונרדו שלייפר:

זה סככה מעל הג'קוזי שהוא רוצה לכסות. בהזדמנות הוא מבקש גם לכסות את זה, אם נותנים לו, כן, לא נותנים לו,

גב' אביב קויתי:

אתם ביקשתם לשנות קו בניין אחורי נקודתית. זה חלק מהבקשה.

מר לאונרדו שלייפר:

זה פרגולה מאוד קטנה. הפרגולה הגדולה זה על המרפסת של הסלון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני רוצה להבין מה שטח עיקרי ומה שטח שירות, כי זה לא ברור.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

76 מ' זה שטח מרתף. כל השאר זה שטחי חוץ,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מרתף זה גם מקום. למה הוא משמש?

גב' אביב קויתי:

זה עיקרי אתה מבקש את זה,

מר לאונרדו שלייפר:

בוודאי.

מר אילן בן שחר:

הרי אי אפשר אחרת בסביון. אם הייתי יכול לבקש,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תלוי למה, שטח שירות אם הוא משמש לאחת ממטרות שטחי שירות אז הוא שטח שירות. אם הוא רוצה עיקרי הוא יכול לקבל עיקרי.

מר לאונרדו שלייפר:

שירי ברנד, מאז שהיא נכנסה כיועצת משפטית היא לא מקבלת יותר שטח שירות ממה שמותר לפי תב"ע. כל מה שעובר זה שטח עיקרי. איך שלא יהיה, אפילו אם יש לו גובה של שטח,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הגובה לא קובע.

מר לאונרדו שלייפר:

אני אומר, אפילו אם יש גובה של .. צריך לשלם כעיקרי.

מר אילן בן שחר:

אין לי ברירה. אני רוצה שזה יהיה חוקי, לא אכפת לי איך תקראו לזה. תקראו לזה עיקרי, תקראו לזה משני, תקראו לזה שלישוני. אבל צריך שזה יהיה חוקי.

גב' טניה פאר:

יש לי עוד שאלה, יש פה את הקרקעות שזה חלק קק"ל. אני עובדת במינהל מקרקעי ישראל, פשוט כתוב לי קק"ל וזה לא מוכר, זה קרקע פרטית וכנראה יש משהו של מדינה.

מר אילן בן שחר:

הקרקע, האדמה שם הייתה עד לפני שנתיים או שנה בין משתלות סביון ואפריקה ישראל. משתלות סביון אין, לא קיים יותר. הם העבירו את הכל, הכל של המינהל.

גב' טניה פאר:

זה מה שאני מבקשת, להציג את התכנית בפני,

מר אילן בן שחר:

ברור, אין בכלל ויכוח.

גב' טניה פאר:

זאת כל ההערה.

מר אילן בן שחר:

אנחנו חייבים לעבור דרך, אבל יש שלבים, כשאתם תאשרו, אנחנו נגיע אליהם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה לכם.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

עם המינהל תיאומים אתם לא צריכים לעשות את זה בוועדה. תעשו את זה לפני. או לפני או אחרי. אנחנו נמשיך לתיק הבא.

גב' אביב קויתי:

אם לאונרדו יכול להעביר אלינו את המכתב שלו, יש לך פה?

תכנית ממ/4171

מציגת התכנית: אביב

מוזמנים:

אדריכל אורי ורנר – עורך הבקשה
לאונרדו

גב' אביב קויתי:

תכנית ממ/4/1 /7 /1 מטרת התכנית תוספת שטח עבור חלל תת קרקעי קיים, הפעם זה של 50 מ' שטח עיקרי ברחוב הנשרים.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

עכשיו שינו את זה לדוכיפת. כי ... שלא רוצים עופות דורסים.

גב' אביב קויתי:

הבנתי. נשרים 10/דוכיפת בסביון. שוב פעם, גם פה קיים אישור על תקינות המבנה. זה לפי מכתבו של מהנדס הועדה, לנו אין את המכתב. קיים כתב אישום כנגד עבירות הבניה. קיים גם מכתב של מפקח הבניה של הועדה המקומית כי השטחים המבוקשים במרתף אטומים ביקרות בלוקים ולא ניבנו מדרגות חיצוניות.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

אין מדרגות חיצוניות, אין גישה מבחוץ כך שלא יכולה להיות שום מזימה מעבר לניצול החלל מתחת לבית. הבית הזה הוא אחד הבתים בשכונה החדשה שיש שם את הצרה שקצת קשה לעמוד לציבור לעמוד בה כי אחוזי הבניה מאוד מאוד מוגדרים חד משמעית ואין הקלות, ואנשים מחפשים דרך להשיג רווחה נוספת. והחלק הזה הוא תת קרקעי טוטאלי מתחת לבית, ללא נגישות בהיקף שלו, אין שום כניסה,

גב' אביב קויתי:

הוא גם בקונטור המבנה?

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

אתם רוצים לראות תכנית מדויקת של הבית, הרי כולנו יודעים שהועדה המקומית בשיתוף אפריקה ישראל מנסים בכלל להוסיף את המרתף... לשכונה הזאת,

גב' אביב קויתי:

מה לעשות? יש שם אבל שטחים למרתף.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

לא, יש ... חלק. חלק מהשטח העיקרי.

מר לאונרדו שלייפר:

הועדה רוצה להוסיף, שפרה, אני גיליתי את זה מאז שהיתה פניה מהועדה. אני לא הייתי מעורב בתכנון של הבית אבל הם פנו אלי מפני שבנו מרתף והם ממש אנשים תמימים. האדריכל אמר לו זה מבנה,

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

לא אני הייתי האדריכל.

מר לאונרדו שלייפר:

הוא לא היה האדריכל אז, היה מישהו אחר. לא משנה, הם התפטרו גם האדריכל גם המהנדס, הם פנו אלי אם אני יכול לגמור את זה, היו לי כמה דיונים עם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כלומר הם חפרו מרתף, בנו אותו, הוגש נגדם כתב אישום,

מר לאונרדו שלייפר:

הועדה היו כשהגיעו לקראת תקרת המרתף.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ואז הוציאו נגדם צו הפסקת עבודה.

מר לאונרדו שלייפר:

היה להם צו הפסקה איזה שישה חודשים. בינתיים הם פנו אלי, הצלחתי לקבל הסכמה של הועדה. חוץ מזה, דרך אגב, אני גם שייך לוועד המקומי של סביון, אני שייך לוועדה פנימית של אדריכלות והנדסה, ואנחנו תמכנו לבקש שינוי תמ"א של כל השטח החדש של סביון יהיה מותר לבנות מרתף לפי קונטור הבתים. זה נמצא בטיפול. הועדה המקומית אחרי כמה דיונים החליטו לאשר את הבקשה להגיש שינוי תכנית מפורטת נקודתית כדי לא לגרום לנזקים מיותרים במיוחד שהם עשו ממש ללא, בתמימות, הם לא הבינו שום דבר, הטעו אותם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

פה מבוקש 50 מ"מ? למה זה ישמש?

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

חדר משחקים בלבד.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ביקשו את זה כעיקרי?

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

זה לא מיועד, זה זוג יחסית צעיר, הילד הרביעי נולד להם לפני שלושה חודשים, ארבעה ילדים, כלומר זה לא איזה זוג, סליחה על המילה, פלצני, שרוצה עוד 100 מ', עוד 200 מ', הם באמת צריכים את זה לארבעת ילדיהם, לרווחת המגורים של משפחת ברנע, זה לא שואו אוף מכל סוג שהוא. זה מה שישמש, לא מעבר לזה. זה לא משרד ולא דירת פיליפינית ולא דירה לילד מתבגר ולא,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מותר להם לבקש מה שהם רוצים.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

אני רק מנסה לציין את ה,

מר לאונרדו שלייפר:

אני רציתי רק להדגיש מה שאמרת שזה סגירה עם בלוקים, זה לפי בקשת הועדה. כדי לא לגרום יותר נזק אמרו לו אל תסגור את זה עם בטון, תסגור עם בלוקים, כשתקבל את האישור תוכל לפתוח.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

לא נעשה בזה שום שימוש, זה עומד כמו שהפקח מצא את זה וזה נסגר.

גב' אביב קויתי:

ומה קורה עם השני?

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

הדו שלו? לא יודע.

מר לאונרדו שלייפר:

הוא לא מבקש מרתף עכשיו,

גב' אביב קויתי:

זה לא בנוי? כי הוא רשום גם ב,

מר לאונרדו שלייפר:

הוא גם לקוח שלי, אני מכיר את הבית, הבית עוד מעט מקבל היתר, ואין לו שום חריגה.

גב' רימה גנזל:

הבויב,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש בויב בסביון?

גב' רימה גנזל:

גם בתכנית הראשונה, ראיתי שעדיין היא מחוברת לבור סופג. הבית הראשון בתכנית הקודמת,

מר לאונרדו שלייפר:

אני אגיד לך, מאז שאנחנו התחלנו עם הבויב בסביון, אני גם תושב סביון וכל בית מוכרם להתחבר ל,

גב' רימה גנזל:

ולבטל את הבור הסופג.

מר לאונרדו שלייפר:

כן. בוודאי.

גב' רימה גנזל:

המערכות המרכזיות כבר הונחו גם בתכנית הקודמת?

מר לאונרדו שלייפר:

כן אבל עוד אין אישור ל,

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

בשכונה החדשה כולם מחוברים. אצל בן שחר הוא עשה הכנה לחיבור לביוב מרכזי.

מר לאונרדו שלייפר:

זה מהראשונים שהתחברו באופן רשמי. שהתחבר באופן רשמי כבר, הקודם,

גב' רימה גנזל:

מחובר?

מר לאונרדו שלייפר:

יש לו חיבור אבל נדמה לי ש,

גב' רימה גנזל:

כי בתכנית לא .. מופיע בור סופג.

מר לאונרדו שלייפר:

לא, אני בטוח ש,

גב' רימה גנזל:

התכנית השניה זה בשכונה החדשה של אפריקה ישראל?

מר לאונרדו שלייפר:

כולם מתחברים. אין שום בעיה.

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

כולם צריכים ביוב.

מר לאונרדו שלייפר:

עכשיו יש בעיה עם החיבורים עם ה... אז אם הכל תקין בן שחר כבר מחובר.

גב' רימה גנזל:

צריך לעדכן.

מר לאונרדו שלייפר:

ברגע שאנחנו נכין את תכנית ההגשה, לאשר מה שאתם,

גב' רימה גנזל:

בהיתר בניה יופיע חיבור,

מר לאונרדו שלייפר:

יופיע חיבור לביוב עם ...

אדריכל אורי ורנר, עורך הבקשה:

כל דבר שהוא הגיוני, זה לא שאנחנו נסכים, אילן בן שחר יסכים. כי הוא נימצא בסיטואציה הזו מכיוון שהוא ניסה להיות אזרח מסודר והגון.

מר לאונרדו שלייפר:

תאמיני לי שהכל יהיה מסודר, אני מבטיח. אני אבקש ממוטי שישלח לכם את האישורים. אם את מבקשת תבקשי באופן רשמי ממוטי, שזה אצלו בתיק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה.

דיון פנימי:**גב' רימה גנזל:**

בתכנית הראשונה תוסיפי תנאי להיתר בניה, חיבור למערכת ביוב מרכזית וביטול בורות סופגים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

השתגעת? אז הוא בכלל לא יקבל היתר.

גב' רימה גנזל:

הם טענו שיש כבר קו. יש רחובות שיש שם מערכת מרכזית אבל בתים לא מתחברים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבנתי. תנאי למתן היתר בניה, חיבור מערכת ביוב מרכזית וביטול בורות סופגים.

גב' רימה גנזל:

תכנית שניה באפריקה ישראל, שם יש הכל.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ופה את אומרת יש להם והם לא מתחברים. או קיי. פה זה רק סעיף עבירות, אביב, העברת חוות דעת מהנדס ותיקונים טכניים.

תכנית רח/2010/18 א

מציגת התכנית: עדנה בלומברג.

מוזמנים:

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר

אלי שפיר

מישאל יצחקי, נציג היזם, מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בתחילה עדנה תסביר את עיקרי התכנית ואחר כך בתורכם כל אחד רק יגיד את שמו לפרוטוקול כי אנחנו מוקלטים. עדנה בבקשה.

גב' עדנה בלומברג:

התכנית הנדונה מבוקשת ברחוב לוי אפשטיין, אם חברי הועדה זוכרים הייתה לנו לא מזמן תכנית בדופן השניה של הרחוב, עם השצ"פ שהעבירו לחזית. עכשיו אנחנו נמצאים מול אותו פרויקט בצד השני של הרחוב. מדובר במגרש שהוא ביעוד למסחר, ומותרים בו שימושים למגורים ומסחר בהיקף של 1,458 מ"ר. התכנית המבוקשת מציעה לעשות שני מגרשים, יש לה שני מגרשים עם מבנים קיימים, מבנים של שתי קומות שהם במבנה אחד, הקומה הראשונה נריאת חסומה, הקומה השניה אולי יש שם יחידת דיור אחת, ובמבנה השני יש שתי חנויות, מסחר, מאחורה יש מגורים אבל נראה שאף אחד לא גר שם לפי איך זה נראה. מבקשים לאחד את שני המגרשים האלה ולאפשר במגרש המאוחד שמתקבל בגודל של דונם וחצי מבקשים מגורים מסחר ותעסוקה, ו-150 מ"ר שטח ציבורי בהיקף של 3,210 מ"ר עיקרי למגורים. 980 מ"ר למסחר ומשרדים ו-150 מ"ר למבני ציבור. התכנית למעשה מבקשת קו בניין אפס למסחר, לא רואים את קו הבניין כי הוא על הקו הכחול, אבל זה קו הבניין למסחר וקו הבניין למגורים הוא בנסיגה מעליו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אפשר לראות את זה בבינוי.

גב' עדנה בלומברג:

זה תנועת המפלס, מבוקש מסחר בעצם כמעט לכל ... המגרש שזה שטח שיורד למרתף חניה, וקו בניין אחורי של 4 או 5 מ', לא כל כך ברור, והמגדל מגורים, המגורים הם אגב ב-13 קומות והם יושבים למעשה על השטח הזה. מה שקורה בסביבה, קצת מורכב, יצאתי לשם לסיור כי היה קצת קשה להבין מה קורה שם. משני הצדדים לחזית של הרחוב יש מבנים קיימים, זה מבנה הקולנוע הישן, מבנה של 4 או 5 קומות, למטה קומת מסחר, בצד השני גם מסחר בקומת הקרקע ומעל מגורים. מאחור, החלק הזה, זה בניין מגורים והוא למעשה, יש לנו הבדלי טופוגרפיה בין רחוב לוי אפשטיין לרחוב הרצל והבנין הזה רואים אותו כאן, הוא למעשה, אין לו חזית לשום רחוב, הוא ממש ניצב בין שני הבניינים והוא נמצא במפלס נמוך. הוא למעשה קומת קרקע שלו היא במפלס רחוב הרצל והקומות הגבוהות יותר מגיעות לקומה השניה של הבניין שקיים כבר היום. צריך להזכיר גם את תכנית האב של רחובות לרחוב הרצל שהתכנית כלולה בה, וקובעת שם את האפשרות של תוספת זכויות למגרשים במגרש של דונם וחצי יכולים להגיע ל-240% ויש כל מיני מקדמים, לפי פרמטרים שונים שקבעה התכנית, כאמור זו תכנית שהיא לא, אין לה מעמד סטטוטורי. בנוסף יש תכנית שאני לא יודע אם אפשר להתייחס אליה, תכנית המתאר של רחובות שעדיין לא נקלטה אצלנו אבל כבר הומלצה על ידי הועדה המקומית, אבל שוב, אין לה עדיין ממש מעמד, זו תכנית כוללנית, בוא נגיד ככה, היא לא קבעה שם ציר מסחרי. זה לא אומר שאי אפשר לעשות מסחר אבל זה לא ציר מסחרי. מבחינת הדגשים. עוד דבר, במגרשים שבנויים כאן, בשטח, כולם בנויים בנסיגה מהרחוב, במגרש הזה ממש רואים כאן

סימון של שפ"פ, פה זה כביש, ובכל זאת יש נסיגה, כולל המבנה זה. רואים את זה במדידה, זה הבניין הקיים, זה הבניין הקיים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בפועל יש מדרכה שמגיעה עד הבניין וזה נראה כביכול,

גב' עדנה בלומברג:

המדרכה נמשכת עד למעשה הקירות של המסחר שקיים פה, ממש רואים את הקו של המסחר שהולך למקום הזה. כשהמגרש הזה מבקש קו בניין אפס, לרחוב לזין אפשטיין, לרחוב של 15 מ'. הדופן השניה היא מגורים, יש כאן מסחר נקודתי זה מגרש שהיה אצלנו בדיון, יש כאן איזו חנות קטנה ... או משהו שמתפנה, למעשה בתכנית שביקשה רק מגורים. פה יש גובה המבנים בצד הזה הוא של 10 קומות, המבנים האלה 8, 7, 9, קומות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בין רחוב לזין אפשטיין להרצל יש טופוגרפיה יורדת.

גב' עדנה בלומברג:

לזין אפשטיין היא גבוהה יותר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. לזין אפשטיין הרבה יותר גבוה, אתם יכולים לראות את זה גם בתמונות. לא, קשה לראות מהתמונות שהטופוגרפיה יורדת אבל זה נמצא בירידה כאשר לזין אפשטיין יותר גבוה והמבנים, גם רחוב בית הפועלים שצמוד לו הוא רחוב,

ישראל:

שמקבל את השיפוע.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. שיפוע יורד להרצל. בבקשה, מי רוצה להתחיל? יזמי התכנית, האדריכל, מהנדס העיר?

מר אלי שפיר:

אני חושב שהתכנית הוצגה. אני מראה מה שהוצג.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש לכם איזושהי הדמייה איך ייראה הבניין? תתלו את זה.

(מדברים ביחד)

מר אלי שפיר:

מה שניסינו כאן, לאחד שני מגרשים עם כל הבעייתיות שיש במגרשים האלה, למקם פה את המסחר קומת משרדים ומגורים. נתחיל במגורים, השאיפה הייתה להרחיק את המגורים ככל האפשר מהכביש, זה החזית, המגורים הפינה כאן נסוגה, פה הנסיגה יותר

גדולה, אפשר לראות את זה במבט מלמעלה, בהדמייה. המודל עצמו הוא גם בהסטה ואנחנו ... זה באשר למגורים. הבעייתיות במגורים האלה שבגלל החיתוך של המגרש נאלצתי ל.... של שלוש דירות בקומה, משהו שהוא הרבה פחות כלכלי אבל לא הייתה לנו ברירה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבעיה בהדמייה הזאת שהיא מתעלמת מהבניינים בסביבה. זה נראה כאילו היא עומדת בפני עצמה והיא לא,

מר אלי שפיר:

זה באשר למגורים. כל מי שהולך ... יראה את זה פה בבינוי, יש שם הפרדה מוחלטת, גם בכניסה למגורים, זה המסחר, יש כניסה ששייכת אך ורק למגורים, ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבניין מגורים הזה הוא גם חלק מהמגרש? הבניין מגורים הזה?

גב' עדנה בלומברג:

לא, הוא מאחור.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שאלתי אם זה חלק מהמגרש. קשה לראות שם איזה מגרשים, מה שייד למה, בטח כשעוברים ברחוב לזין אפשטיין שזה נראה כמו משהו מט לנפול שם ואי אפשר לעבור,

ישראל:

חכי, עוד דקה.

מר אלי שפיר:

אחרי עניין ההפרדה בין המגורים למסחר, ההפרדה מוחלטת גם בחניות. החניות בצבע הזה למגורים בלבד, המסחר מקבל את החניות שלו צבוע בצבע אחר ויש הפרדה מוחלטת בין החניות למגורים והמסחר. בקשר למשרדים, באשר למשרדים קומת המשרדים, המועדון לקשיש שהיזם התחייב לבנות עבור העיריה, נמצא בקומה השניה, בקומת משרדים, יצר את הקשר הישיר בין הגרעין של המעליות והמדרגות אל המועדון לקשיש.

ישראל:

טוב, אני חושב שאני יכול להכנס פה.

מר אלי שפיר:

רק שניה, כן המסחרי מתרחק לו בכמעל 5 מ', המשרדים

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

התכנית הזאת שבאה לשולחנו וישבנו איתה בטרם פה עם לשכת התכנון שלכם ככה גם אצלנו, ובחנו את הדברים, חלק הסתכלנו על הרקע של התכניות הסטטוטוריות ועל רקע 2020, ועל רק המדיניות שלנו לגבי, בשלב זה זה מדיניות, תכנית המתאר איך אנחנו רואים

את מרכז העיר ואיך אנחנו רוצים שהדבר הזה ייראה לאורך שנים, ולהוציא את מרכז העיר ולהחיות אותו. לא להוציא את מרכז העיר, במרכז העיר והחייאת מרכז העיר ומה אנחנו עושים כשאנחנו בוחנים את הדברים האלה. לצערנו אבל אלה העובדות שישנן, המגרש הוא לא רגולרי וישבנו יחד עם המתכננים ויחד עם היזמים לראות איך אנחנו מוציאים מהמגרש האי רגולרי בניין נורמלי וזו הסיבה שדרשנו בתכניות האלה נספחים מפורטים לגבי כל מפלס ומפלס, כדי שהדבר הזה ייראה, לפחות יש אפשרות אחת בתכניות בינוי כשאנחנו דורשים תכניות בינוי, הסיבה שאנחנו דורשים תכנית בינוי כדי שלפחות תהיה אפשרות אחת לבניה, ואפשר שזה יהיה שונה, אבל לפחות יש היתכנות אחת קיימת. כי בדרך כלל כשעושים תב"ע פעם בעבר זה היה כתם, היום אנחנו דורשים תכניות בינוי, ופה מי שישתכל ויראה שיש פה תכניות בינוי מפורטות שמאפשרות אפשרות אחת לבניה. שלא ייווצר מצב שהתכנית תאושר ואחר כך לא יהיה אפשרי לבנות. כשבחנו את הדבר הזה וראינו מה קורה ברחוב לוי אפשטיין והמשכו, כי רחוב הרצל אנחנו יודעים שיש לו את המסה עם ה-BRT שיהיה שם, ויהיה שם BRT, המכרז יצא במרץ 2011, עוד חודשיים שלושה, מרץ אפריל, וכשאנחנו בוחנים את כל מה שיהיה שם אז אנחנו באמת יודעים שיהיה מסחר בתוך הדבר הזה. יש עדיין ככה שאלה האם אנחנו, מה קורה, סליחה שאני קצת גולש אבל זה יתקשר עוד דקה, מה קורה בעניין הזה של משרדים ומסחר ומגורים ברחובות שנמצאים ליד ואפילו עד רחוב הרצל. מה לעשות, האנשים יוצרים את החיות של מרכז עיר. זה לגבי המגורים. גם בתכנית המתאר שלנו, תכנית המתאר שלנו קבעה איזה מן כתם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תכנית המתאר המתוכננת, המוצעת.

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

תכנית המתאר המתוכננת שעתידה לבוא להקלט בוועדה המחוזית בימים הקרובים, היא קבעה שיהיה איזה מן שדרת מסחר גדולה לצורך העניין, לאו דווקא רחוב הרצל אלא גם זה זולג במקומות אחרים. לרחוב לוי אפשטיין, רחוב בית הפועלים, ורחוב גאולה ורחוב לוי אפשטיין, יש איזה לא רוצה להגיד מסחר, אבל יש שם איזה אלמנטים מסחריים, יש ציר הליכה יש איזה ציר מסחרי שעובר לאורך הרחוב הזה. וכששקלנו אם ראוי להמשיך אותו מצאנו שזה כן ראוי וזה הולך בד בבד גם עם 2020 וגם עם תכנית המתאר שלנו לצורך העניין. בישיבות ההכנה שנעשו בלשכת התכנון היה מצב גם, שתי שאלות שאלו מעבר למסחר, עלו שתי שאלות לגבי מסת הבניה של המגורים וגם לגבי איך רחוב לוי אפשטיין עשוי להיות בשעה שיממשו מספר פרויקטים לאורך הרחוב מעבר לאלה שכבר מומשו בעבר. ודווקא בעניין הזה אני מוצא שהחוכמה נמצאת לאו דווקא אצלנו וראוי שתהיה נסיגה. אני הייתי ממליץ אם תתקבל החלטה לעניין הנסיגה בקו המסחרי שזה יהיה, אנחנו נבחן את זה תכנונית כפי שדיברתי על תכנית הבינוי שאפילו, ואני מבקש שזה יהיה לפתחנו כי צריך לעשות איזה היתכנות תכנונית שגם גרם המדרגות לא יחרוג בתוך הנסיגה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כלומר אתה בעצם אומר שאתה ממליץ על הנסיגה כמו הבניינים,

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

אני רוצה אם יש נסיגה, אז בוא ניסוג מהשטחים, מהדבר הזה מלא. אני חושב שזה אפשרי מבחינת היתכנות תכנונית, שלא ייוצר מצב שפתאום יש משהו שבולט ואחר כך יש כל מיני אבקים ולכלוכים וניירות שרצים במערבולות שיש מבליטה כזאת שבולטת בתוך ה... אז בדבר הזה, אני חושב שאנחנו נתגבר על זה מבחינה תכנונית וזה יהיה טוב. אני רק הייתי מבקש שהחלטה לא תהיה חד חד משמעית, צריך לבחון את זה מבחינת היתכנות תכנונית אבל אפשר לדעתי להתגבר על זה. זה מה שאני מבקש מההחלטה שתהיה. אנחנו מאוד רוצים את התכנית הזאת ואני אגיד דבר אחד בהקשר למה שקורה היום בעיר רחובות. בעיר רחובות היום יש תרתי משמע החיאה, ריוויבל, רנסנס לעיר, ואם יש פרויקטים שהם חשובים לעיר, זה הפרויקטים שנמצאים במרכז של העיר שאנחנו מאוד רוצים שהפעילות תתרחש. כבר היום אנחנו רואים פרויקטים שבאמצע הבניה והם תורמים תרומה ניכרת לעיר, ואני משוכנע שהפרויקטים שהבשילו לאורך שנים שמתבצעים ויתבצעו בימים אלה, גם בדרום העיר וגם בצמוד לגן רוטרי וגם כל מיני דברים כאלה יתנו את הדחיפה שהעיר הזאת מקבלת היום ואני חושב שמרכז העיר, זו המטרה, כפי שאמרת ה-BRT הוא דבר מאוד חשוב אצלנו, זה ייכנס לפעולה. עוד משפט אחרון לגבי למה, אני יכול להגיד בצורה בוטה "דחפנו" להם שטח של 150 מ' מבני ציבור, מבנה שיועד סו פאר, אנחנו חושבים למועדון קשישים או כל דבר אחר שהעיריה תמצא לנכון בשעה שזה ייבנה, בתוך המגרש עצמו, אני חושב שזה נהנה וזה לא חסר, נכון שזה חסר מבחינתם אבל זו הדרישה שלנו לעניין הזה. התחבטנו איפה תהיה הכניסה ומאיפה יגיעו האנשים ושלא ייוצר מצב שנקבל מן שארית כזאת, גם את זה עיגנו את התכניות שישנן ואני חושב שפה בדבר הזה העיר תצא מורוחת לטובת התושבים שנמצאים באזור. צריך לזכור שהאזור הזה נכון להיום הוא קצת מזדקן אבל יכול להיות שעוד חמש, עשר שנים, שנתיים, דברים ישתנו. חלל הוא חלל, אפשר לעשות לו הסבות לכל דבר ועניין, תודה.

מישאל יצחקי, נציג היזם, מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין:

אני רוצה להוסיף כמה מילים. כמובן שאני חוזר על כל מה שאמר מהנדס העיר ואדריכל הפרויקט. אני רוצה לחדד שתי נקודות ולהוסיף לכם גם פן מסוים מההיבט היזמי שאני יודע שהוא לא תמיד מול עיני לשכת התכנון אבל עדיין גם צריך לשקול את זה בעיניים ציבוריות ובעיניים של היזמים. תראו, זה לא פשוט לאחד את החלקות האלה. אני לא מדבר על הפן התכנוני שהן חלקות לא רגולריות, אני מדבר בפן המשפטי העסקי. אנחנו פה מתעסקים עם לא מעט בעלים שהחתמנו אותם ועשינו דרך ארוכה. אני לא מדבר בפן היזמי שלנו אם נרוויח או לא נרוויח, זה לא השיקול כרגע, אלא בפן שאם רוצים ברמה הציבורית להרים פרויקט במרכז עיר, תבינו, אנחנו היום החתמנו את הבעלים ויש להם עניין לעשות פה פרויקט, זה לא דבר של מה בכך. לפעמים יש חלומות והם לא מתגשמים. פה אפשר להגשים פינוי בינוי. פרויקט זהה, לשכת התכנון הזאת, אישרה לנו, היום 9 אפשר לבוא ולראות אותו קיים בהיקף יותר גדול במרכז העיר פתח תקוה ברחוב מונטיפיורי 5, מי שמכיר קצת את פתח תקוה ויצא לו קצת לתכנן או לעבור שם, מונטיפיורי 5 שזה מרכז העיר ליד השוק אתם יכולים לראות פרויקט מאוד דומה, היום ראש העיר לקח את הפרויקט הזה כמודל לשחזור את זה בתוך העיר פתח תקוה. אני בטוח שזה יהיה גם מודל לשחזור בעוד ערים נוספות. אם תרצו כמובן אפשר לקחת אתכם לסיור כדי שתבינו כמה זה תורם למרכז עיר שהיא הולכת ומתיישנת. הבתים במקור של בעלים פרטיים הם בתים שמטים ליפול ויש טעם והגיון להוציא אותם ולהעמיד פרויקט בראייה לעוד עשרות שנים קדימה. לגבי מה שהציע מהנדס העיר על חדר המדרגות, אנחנו בעד, אני כבר אומר, כיזמים

אנחנו לא מתנגדים לרעיון. עם זאת, אני חייב לציין שפה הועדה המקומית עשתה טוב ועשתה קשה. הם לקחו על עצמם להיות במובן מסוים במה שאנחנו רגילים מההסטוריה של פעם שהועדה המקומית מעבירה מהר והועדה המחוזית היא הקשה ואיתה ההתדיינות אז פה הועדה המקומית, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל עשתה לנו חיים קשים והם עברו איתנו פרט פרט וישראל עד שהוא לא ראה את כל החתכים ברמה של כמעט היתר בניה, עד שלא העמדנו לו את הבניין, דעתו לא נחה, זה ייאמר לזכותו.

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

אבל אי אפשר להשיג דברים בזה שמשמיצים אותי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אני רואה את זה לחיוב.

מישאל יצחקי, נציג היזם, מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין:

אני כן רוצה להגיד, וזה כן אני רוצה לחזק את הנקודה ישראל. ההתעקשות של אדריכל אלי שפיר ואני מבין שהיו שיחות מקדימות גם עם לשכת התכנון, על שמירה של קו המדרגות בקו הרחוב היא לא התעקשות סתמית. ככל שאנחנו נוכל ונשב עם אגף ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אפשר לתכנן בניין בכל מיני צורות. פה פשוט תכננתם בניין מסוים עם תכסית מסוימת, עם מגדל מסוים ואז העמדתם את ה,

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

לא, אל יקל הדבר בעיניך בענין של התכנון פה. באמת מספר פעמים ועכשיו אין לי ברירה אלא לחזק את מה שהוא אומר. מספר פעמים שישבנו פה על ההיתכנות, על הבניה, על איפה יהיה אפילו החלל של ה, זה מצוין בתכניות אפילו, איפה החלל של מועדון הקשיש יהיה וכל הדברים האלה, גם פה בדבר הזה נכנסנו לעובי הקורה תרתי משמע, בעניין הזה. לעובי הקורה. כפי שאני אמרתי, המדרגות אפשר שזה לא יהיה זה, אני מבקש שתהיה גמישות, אם תהיה החלטה כזאת, שתהיה גמישות בהחלטה, שבצורה כזאת ככל שאנחנו יכולים ואם זה מטר וחצי בולט, כדי שהדברים האלה לא יהיה מצב שאנחנו ניתקע עם משהו בולט. אבל אפשרי לפתור את הדברים האלה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כל המבנה הזה מאחוריו יש מבנה בן שלוש קומות של מגורים שיושב נמוך יותר. איך זה משתלב אחד עם השני, האם אפשר להקטין את התכסית של המסחר וה,

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

בדיוק היה העניין הזה, תסתכלו פה בחתך רואים את הקטע הזה של הקשת הזאת, חתך ב-ב, עברנו על הדבר הזה במשורה בדברים האלה ורצינו לראות איך הדברים ישתלבו. צריך לזכור, אני לא יודע אם זה יגיע לפתחכם או לא, אבל גם הבנין, יש פה למשל אולם לרום שייסגר בימים אלה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אולם לרום הוא בכניסה.

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

פה, על רחוב הרצל, בית הפועלים. ויש עליו מגדל מגורים. מסתבר ששימושי קרקע לא, היום לא הולכים להתחתן באולם לרום. היום הולכים להתחתן, מה לעשות, בגני נוי, גני לא יודע מה, כל מיני שימושים חורגים כאלה ואחרים, בעיר רחובות הכל חוקי. להבדיל ממה שקורה במחוז. נוצר מצב שיש פה בקשה, להפוך את זה למגורים. יש פה מצב של השתנות והחייאה של מקום,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה אתה עושה עם מצב קיים?

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

זה מה שאני אומר, גם המצב הקיים משנה את צורתו. אנחנו עוד מעט יהיה התנגדויות על מתחם בית הפועלים, בשבוע הבא, ואנחנו,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אל תדבר על זה בבקשה.

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

לא, אבל זה רק מוכיח עד כמה, העיר ממש מתפתחת בעניין של מרכז העיר ואני חושב שאנחנו צריכים לתת יד. אני חושב שגם המחוז זה אינטרס שלו שמרכזי הערים יהיה להם טוב. שמקבלים שינוי צורה בהתאם לצורות חיים כאלה ואחרות. צורות חיים אני מדבר, כפי שהזכרתי את אולמי לרום.

מישאל יצחקי, נציג היזם, מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין:

לשאלתך, גם בנקודה הזאת ישראל לא הרפה ודרש מאיתנו שנייצר בחניון נסיגה ונייצר בניה של שטח ירוק כלפי אותו בניין שנמצא צמוד אלינו מכיוון מזרח. הייתה חשיבה גם על הסוגיה איך אנחנו מתייחסים לשכנים, רואים את זה דרך אגב בתכנית הבינוי. אפשר לראות את זה בחתכים ובתכנית הבינוי. אני אסכם. צריך לראות, את אמרת נכון, אתה יכול לתכנן את הבניין באופן שונה שלא מנצל את מלוא זכויות הבניה כפי שהצגת אותם ואת צודקת בנקודה הזאת. אבל כשאנחנו עשינו את הניתוח הכלכלי וזה נקודה שכן חשוב שתראו לנגד עיניכם, אי אפשר בשום דרך הגיונית לייצר דירות טובות, דירות של ארבעה-חמישה חדרים ולהעביר יותר משלוש דירות בקומה. לא הצלחנו לייצר ארבע. ותאמיני לי שעשינו מאמץ עילאי. אנחנו הרי כיזמים כבונים, השאיפה שלנו היא ארבע דירות בקומה, זה ממקסם יותר את התכסית ואת שטחי השירות. לא הצלחנו וזה אומר לנו שזה מייקר לנו את הבניין. שטחי השירות הם הרבה יותר גבוהים באופן יחסי לדירה. יתר על כן, בגלל שהמגרש לא רגולרי ובגלל שנדרשנו לבצע עוד מרתף כדי להכניס את החניות ומכיוון שקוי הבניין פה מרחיקים את הבניין אין לנו ניצולת מקסימלית. בנוסף, באה ודרשה העיריה, וזה גם היה במשא ומתן לא קצר, אנחנו רוצים לטובת הציבור את ה-150 מ' מועדון לקשיש. זה

מביא אותנו בסופו של יום למצב שגם הזכויות הקיימות, היה מבחינתנו איזושהי יריה באפילה, יהיה טוב, כך היזמים עובדים. עובדים ביהיה טוב. כשאנחנו ניתחנו וכשהגשנו את התכנית כמו שאתם מבינים, לא התחלנו את התכנון אתמול, זה כבר כמה שנים. היא לא הייתה כלכלית. היום לאור זה ששוק הנדל"ן עלה אני יכול להגיד לכם שהיא מגיעה לאיזון. לקזז מהזכויות מעבר למה שישראל מציע שהוא אומר נסיגה, אנחנו כבר מגיעים לתכנית שהיא לא כלכלית וחבל, כולנו רוצים שהיא תצא לפועל. לגבי המדרגות, אני מבין שצריך להיות קו. אני כמהנדס, כשמאי, כמי שאוהב אדריכלות וגם פועל ביום יום, רוצה שהפריויקט יהיה הכי מוצלח. אני רק רוצה לחזק את ישראל, תנו לוועדה המקומית בשילוב איתנו, אנחנו לא יזמים שבאים להיות חזירים, איתנו לייצר תכנית שתהיה נכונה, שתהיה יפה ותהיה מתאימה. כי לפעמים קובעים קו ואז לא מצליחים לצאת מהקו. ברגע שתגידו קו 2 מ' לרבות גרם המדרגות ולשיקול דעת הועדה המקומית, אני לא אנסח את זה במקומכם, סטיות מסוימות, זה מאוד יעזור לנו. אני מודה לכם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מישהו עוד רוצה להוסיף משהו?

איתן יעקובסון:

מה עם העצים?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. מה עם תיקון 89 לחוק התכנון והבניה, אני לא רואה את זה פה במגרש. סימון עצים ואישור פקיד היעירות.

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

זה עבר ועדה מקומית מזמן, בגלל זה אנחנו פה חדשות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מזמן, אבל יש חוק.

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

סליחה, אבל זה עבר ועדה מקומית מזמן, לפני החוק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, אני שואלת עכשיו מה קורה היום?

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

תגידו בהחלטה לסמן ונפעל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, אבל השאלה מה יקרה אם פקיד היעירות לא יתן אישור לעקירת העצים.

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

אז יש לפקיד היעירות כלים אגב, חומריים, בעניין הזה, גם להתגבר על עצים שהם נמצאים. העתקה. יש כלים לפקיד היעירות. אישור פקיד היעירות זה תנאי שצריך להיות. גם נגישות לנכים זו תקנה שנכנסה חדשה, והיום הלכתי לטופס 4 בבניין, אז לא היה דרישה כזאת על פי חוק. היום אנחנו לא זזים בלי הדבר הזה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא קשור אחד לשני.

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

זה כן קשור. שיש תקנות שנכנסות מעת לעת, תקנות וחוקים, וזה עבר ועדה מקומית עכשיו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני מתכוונת הבדל בין עץ לבין נגישות. לא התכוונתי לגבי נושא של חוק. אבל בסדר.

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

עוד דבר אחד לגבי הגובה שנזכרתי. אנחנו בעניין הזדה של הגובה, גם תכנית שהחליטו להפקיד אותה בוועדה המחוזית, השולחן הזה, בבית הפועלים, יש ברחוב העורפי שם גלוסקין, 17 קומות. אני מדבר במתחם בית הפועלים. 17 קומות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בפינה של בית הפועלים גלוסקין שם?

ישראל בן ישראל, מהנדס העיר:

לכל האורך שם, אפילו יותר. פה. באזור הזה, יש שם מגדל מגורים של 17 קומות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' עדנה בלומברג:

את תכנית האב לרחוב הרצל הועדה ראתה אבל לא החליטו להפקיד, היא נשארה תלויה ועומדת, אבל עובדים לפיה עם איזשהו כיוון, אנחנו גם מתייחסים אליה, אבל במדיניות.

גב' רימה גנזל:

לא מעבר למדיניות.

איתן יעקובסון:

זה תואם?

גב' עדנה בלומברג:

זה תואם במקסימום. התכנית שם מדברת, אבל שוב, זה לא עבר את העידונים ואת ה, של הועדה המחוזית ולשכת התכנון. היא מדברת שם על מגרש בסדר גודל כזה על זכויות בסיס של 240 אחוז. יש כל מיני פרמטרים שמקבלים תוספות, לשימור, לפינוי בינוי, במקרה של פינוי בינוי במידה וזה המקרה הזה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל לדעתי זה לא פינוי בינוי. יש שם בניין אחד בן קומה א חת ועוד בניין אחד של שתי קומות. זה לא נקרא פינוי בינוי. פינוי בינוי הכוונה בדרך כלל שיש בניין משותף שהקבלן נותנים לו איזשהו תמריץ כדי להרוס את הבניין המשותף. פה זה כמו כל מגרש אחר,

גב' עדנה בלומברג:

המגרש מול באמת, המגרש שדנו בו לפני כמה שבועות, שם באמת יש שני מבנים אחד של מגורים של קומה אחת והשני יש שם מסחר ומגורים ואף אחד לא אמר שזה פינוי בינוי וביקש תוספת זכויות... כל החזית הזאת. בלי תוספת זכויות.

גב' רימה גנזל:

מה הצפיפות פה?

גב' עדנה בלומברג:

הם מגיעים ל- 20 יחידות דיור לדונם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שזה יותר מהצפיפות של רחובות, הצפיפות היא 18.

גב' עדנה בלומברג:

לפי תמ"א 35.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה הבעיה? הבעיה היא תכנית האב/ מתאר המליצה X זכויות, אבל התכנית היא תכנית כללית במהותה והיא לא מתייחסת לכל מגרש ספציפי. פה יש מגרש לא רגולרי.

מר אוריאל בוסו:

הועדה המקומית לא רק שתומכת, היא עומדת עם שתי הרגליים שלה על התכנית הזאת והיא עושה את השיקולים שאת אומרת, האיזונים, בין המגרשים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כרגע אני בטוחה שהועדה עשתה את השיקולים שלה בנושא, ואני חושבת שחשוב מאוד שידרוג בנושא זה אבל השאלה היא אם המסה פה היא לא יותר מדי,

מר אוריאל בוסו:

הוא לא מפחד מהתנועה, אין לו בעיות, הועדה המקומית רוצה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתה קובר שם בית מגורים, תסתכל בתמונות.

גב' רימה גנזל:

תבוא יום ראשון להתנגדויות תראה, כל אלה,

גב' עדנה בלומברג:

התחלתי מקודם להגיד שמדובר על 240 כבסיס והתוספת, במידה וזה פינוי בינוי זה בין 10-30 אחוז, והם הלכו על ה-30 אחוז שזה המקסימום,

גב' רימה גנזל:

אבל זה לא פינוי בינוי, זה משהו אחר.

גב' עדנה בלומברג:

ברמת העקרון, התכנית הרי לא אושרה, לא צריך באמת להתייחס למספרים האלה כאל תורה מסיני. זה לא. אבל מה שקשה שם יותר בעיני, חוץ מ זה שבאמת בגלל, וגם ישראל באמת כיוון לזה, בגלל הנסיגה של הבניינים שהבניינים האלה הם באמת לא קטנים, לפנות אותם זה לא משהו של,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שם זה יהיה פינוי בינוי אם יעשו,

גב' עדנה בלומברג:

שם זה יהיה פינוי בינוי ואני לא רואה את זה מתרחש בטווח הנראה לעין ולכן דבר אחד ש.... בתכנית הזאת זה לשמור על נסיגה. הוא בין השורות, אני לא יודעת אם שמתם לב, מדבר על 2 מ', וכשכאן בפועל זה בין 7, בסביבות 7, 10 מ', של כל החזית הזאת בפועל.

איתן יעקובסון:

הוא רצה להקטין את הנסיגה?

גב' עדנה בלומברג:

הוא רוצה נסיגה אבל לא בקו שקיים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אם אתם תראו בפועל, זה הבניין שעדנה מדברת עליו ואתם יכולים לראות את המדרכה, כאילו הבניין נבנה בקו אפס, אבל בפועל הוא לא נבנה בקו אפס, המגרש מגיע עד המכוניות. כלומר המדרכה היא בעצם בתחום השפ"פ הזה, הנסיגה.

גב' עדנה בלומברג:

... של זכות הדרך היא מאוד קצרה ובעצם כל מה שרואים את המדרכה זה שטח מגרש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם רוצים, היום הבניין במגרש שלהם עומד פה על אותו קו עם הבניין הזה, הם רוצים לבלוט עוד 2 מ' לתוך המדרכה.

איתן יעקובסון:

הם שומרים על נסיגה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא. המגדל שומר על נסיגה.

גב' עדנה בלומברג:

ישראל קיבל בעקבות השיחות את זה שצריכה להיות נסיגה, הוא מדבר על 2 מ' אני מדברת על 7 מ', יש כאן פער מאוד גדול.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה היום הנסיגה?

גב' עדנה בלומברג:

7 או 10, אני לא זוכרת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אם היום הבניין הזה כאן, הוא בנסיגה של 7 מ', זה אומר שהרחוב האמיתי הוא בערך כאן, באמצע החניה.

איתן יעקובסון:

הבניין הזה, איפה הוא נמצא?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה? זה הבניין של המגרש. וזה בניין שיישאר פה. כשהולכים לשטח, המגרש הוא לא כל כך, יש פה עוד תמונות. אתם יכולים לראות, זה הבניין הזה ולידו יש את הבנין הזה, זה מה שהוא קורא פינני בינוי. וזה שני הבניינים להריסה כאשר יש פה, תראו את הבניין הזה, שהוא כאן, תראו בניין מגורים ממש, רוכב עליו.

גב' רימה גנזל:

על הרחוב הוא גם, למרות שהוא,

איתן יעקובסון:

וזה שמשמאל לו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין ספק שצריכים לשדרג את המקום הזה. אבל המסה היא,

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא בפינת שני רחובות. אתם רואים שבאותו קו עם הבניין הזה. והיום הם בעצם רוצים שהקו של המסחר יהיה כאן.

גב' עדנה בלומברג:

עיריית רחובות קיבלה שצריכה להיות נסיגה. כמה נסיגה אנחנו לא יודעים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

השאלה אם נכון להגיד לשוב ולדון אחרי שהם יביאו לנו תכנית מעודכנת,

מר אוריאל בוסו:

בואו ניתן להם את ההערות. היא דיברה על קו בניין שזה לא הגיוני, נסיגה מהרחוב. כמה נקודות שניתן להם שיחזרו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ההמלצה היא לשוב ולדון בתכנית.

גב' עדנה בלומברג:

לגבי הזכויות אגב, שוב, לא צריך להתפס למספרים שבתכנית, צריך לראות מה נכנס כאן בצורה מיטבית, בכל מקרה יהיו כאן התנגדויות, אבל צריך באמת לא להביא את זה לאיזשהו אבסורד שלא מתקבל על הדעת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז אני חושבת שלא נגיד כמה נסיגה. נגיד, ניתן את הגמישות לנסיגה בתיאום עם לשכת התכנון. ונגדיר את זה אולי, את קראת לזה מתן זיקת הנאה למעבר לציבור לכל אורך חזית המגרש.

גב' עדנה בלומברג:

כן. זה יהיה בדרך של זיקת הנאה כי אין דרך אחרת להבנות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ולחציע תכנון של המבנה שיכלול אפשרות במקום בניה על קו אפס. כלומר במקום מה שהם הציעו קו בנייה לקומות הראשונות בקו אפס, בניה בנסיגה. כאשר לא נגיד כלום לגבי החדר מדרגות.

גב' רימה גנזל:

הצפיפות בכל מקרה צריכה להיות כמו שמקובל?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני חושבת שכן. שהצפיפות צריכה להיות בהתאם לתמ"א 35.

גב' עדנה בלומברג:

אבל יש אפשרויות לחרוג מהצפיפות הזאת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נכון. אבל השאלה אם פה זה המקום במגרש לא רגולרי לחרוג מהצפיפות.

גב' עדנה בלומברג:

וגם המגרש שהוא מקבל גם מסחר וגם משרדים וגם הצפיפות יותר,

איתן יעקובסון:

הם מציעים משהו כמו 2 מ', 3 מ',

גב' רימה גנזל:

וגם עצים תוסיפי, אם כבר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. זה כתבתי. כתבתי ככה: סימון עצים בהתאם לתיקון מס' 89, לחוק התכנון והבניה ואישור פקיד היעירות. אני אומרת שחלופות תכנוניות יתואמו עם לשכת התכנון טרם החזרת התכנית לדיון בפני הועדה. אמרנו שהיקף המסחר. את רוצה שהיקף המסחר גם כן יצומצם? או שלא נגיד על זה כלום, שיביאו איזושהי תכנית ואז ניתן להם את הגמישות להחליט איפה הם רוצים לצמצם, אם רוצים לצמצם במסחר, אם רוצים לצמצם ב, או שאת חושבת שחשוב גם כלפי השכנים במקום ארבעה מ',

גב' רימה גנזל:

הם חייבים גם משרדים גם מסחר וגם מגורים?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבעיה במגרש הזה שהוא מגרש ב,

גב' עדנה בלומברג:

המשרדים נמצאים כאן בקומה מעל המסחר, זה לגובה, הגובה אם הוא 12 קומות או 13 או 11, למגרשים שגובלים זה חסר משמעות כי הם עוברים אותם אחרי הקומה החמישית הם כבר מעליהם, גם בגלל הפרשי הטופוגרפיה הם ממילא מעליהם. כך שהגובה כבר לא מעלה ולא מוריד לדעתי מבחינת השכנים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. בין 10 קומות ל- 12, 13, 14, זה

גב' עדנה בלומברג:

זה חסר משמעות. אין לי בעיה לעלות לגובה, אני מעדיפה לצמצם את התכסית והגובה פחות...

גב' רימה גנזל:

התמהיל שימושים הזה הוא באמת נוח. מסחר ומגורים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, ברחובות זה באמת אזור במרכז העיר. זה באמת אזור שהוא מתאים למסחר, זה מרכז העיר, זה מתאים למסחר ולמגורים ולמשרדים. או תעסוקה.

גב' עדנה בלומברג:

כשישבתי עם האדריכל אתמול הוא אמר לי שיכול להיות שהם יסכימו בכלל לוותר על המסחר. אבל לקבל במקום זה עוד יחידות דיור ואז אנחנו נתקלים בתמ"א 35. לי בעקרון יותר חשוב לצמצם את התכסית והגובה לא אכפת לי. זה אומר לצמצם מסחר כי המסחר הוא בקומת הקרקע בעצם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז בואו נגיד בחינת צמצום התכסית.

איתן יעקובסון:

שימור משאבי מים.

דוברת:

לא מפריע לך הגובה ביחס לקיים?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תראו, זה מרכז עיר.

גב' עדנה בלומברג:

זה גם מרכז עיר וגם אמרתי, ממילא הבניינים הגובלים שהם אלה שסובלים מהעליה לגובה, בגלל הבדלי טופוגרפיה הם כבר בקומה 4-5, רואים את זה בחתך. זה הבניין האחורי,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבניין הימני,

גב' עדנה בלומברג:

קומה רביעית שלו מגיעה לקומה השלישית. אז מה זה משנה לו אם יש לו כאן עוד שלוש קומות או עוד 10 קומות.

(מדברים ביחד)

דוברת:

אור כבר לא יהיה לו, שמש לא תהיה לו בכל מקרה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אור לא יהיה לו גם בשמונה קומות, מה שהיום נגיד מותר, אז הגובה הוא פחות, המסה היא הבעייתית. ברגע שבונים לגובה אנחנו בדרך כלל דורשים להגדיל קוי בניין.

גב' עדנה בלומברג:

טוב, אז לצמצם תכסית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אמרנו ש, מתן זיקת הנאה אנחנו לא אומרים איזה רוחב. את רוצה שאני אציין 7 מ'?

גב' עדנה בלומברג:

תראי, הוא דיבר על 2, אני מדברת על 7, זה פער מאוד גדול.

גב' רימה גנזל:

תגידי לשמור על קו הרחוב.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי, לאורך חזית המגרש, שמירה על קו הרחוב.

גב' עדנה בלומברג:

זה כנראה ישתנה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, ואז,

איתן יעקובסון:

... אם יכולים לסטות?

גב' עדנה בלומברג:

כן כי זה לשוב ולדון אז תמיד אפשר יהיה לשכנע ולחזור לועדה עם משהו פחות והועדה אז תחליט על זה. יש שם בעיה אמיתית, אני אתמול ישבתי עם האדריכל, ניסינו לראות איך לסגור,

תכנית רצ/1/23/4/8 – מלכי ישראל 6 ראשון לציון

מציגת התכנית : אפרת

מירי גרין – עיריית ראשל"צ

עו"ד רועי בר – עיריית ראשל"צ

בועז סרור

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בהתחלה אפרת תציג את עיקרי התכנית ואחר כך כל אחד בתורו יוכל לדבר רק תגידו את שמכם לפרוטוקול, אנחנו מוקלטים.

גב' אפרת פרחי:

מטרת התכנית הינה אישור בדיעבד לבניה קיימת על ידי תוספת שתי יחידות דיור ליחידת דיור קיימת באמצעות הגבהת גג רעפים שיצרה קומה שלישית בגוש 5025 חלקה 114 ברחוב מטה ישראל 6, מבוקשת תוספת זכויות מ- 58% ל- 80% שזה מ- 240 מ' ל- 332 מ' ... ושינוי קו בניין על פי המצב קיים. גודל המגרש 415 מ"ר. כנגד בעלי הקרקע הוגש כתב אישום בגין ביצוע עבודות ללא היתר בקומת הקרקע, הוצא צו הריסה ובתאריך 3.8.2010 אישר מנהל ההנדסה בעיר כי המבנה נהרס.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש מתכנן תכנית?

מירי גרין, עיריית ראש"צ:

כמו שאפרת אמרה מדובר על תכנית להסדרת מצב קיים, הועדה המקומית שקלה את הנושא, כמובן אחרי שהתנהלו הליכים משפטיים, בסופו של דבר הוחלט להמליץ להסדיר את הבניה אחרי שראינו שניתן פתרון לחניה לכל יחידות הדיור. מדובר על יחידת דיור קטנה, מדובר על משפחה אחת שלמה שגרה בכל המבנה. התוספת היא תוספת אחידה, והוחלט להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

רציתי רק להבין כשאומרים שהעבירות נהרסו, כל עבירות הבניה נהרסו?

עו"ד רועי בר:

לא, למעט מה שמבוקש בתכנית הזאת. היו חריגות בקומת הקרקע שנהרסו, מה שמבוקש בתכנית הזאת,

גב' אפרת פרחי:

מה שמבוקש קיים?

עו"ד רועי בר:

מה שמבוקש קיים. היו חריגות בקומת הקרקע שכתנאי להעברת התכנית לועדה המחוזית נדרשה ההריסה שלהם והם נהרסו.

גב' מירי גרין:

כל החלק הזה בקומת הקרקע נהרס,

גב' רימה גנזל:

כל מה שבלט.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ועכשיו מבקשים את זה מחדש?

מירי גרין:

כן

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם מבקשים פה הקלה בקוי בניין גם או שבקוי בניין הרגילים?

בועז סרור:

מבקשים תיקון בקו בניין אחורי. מבקשים הקלה בקו בניין אחורי, לא במלואו, לא לכל האורך אלא בחלקו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מכמה לכמה?

בועז סרור:

מ-5 ל-3. בחלק. גם יש פה מרחב מוגן, נבנה פה מרחב מוגן שהוא מעבר לקו הבניין. ביקשנו הקלה נקודתית בלבד, גם לא לכל אורך המגרש, אלא רק בחלקו איפה שהמרחב מוגן. אני רוצה לציין, גובה הבניין המבוקש לא נוגד את הרחוב כי כל הרחוב עצמו הוא בנוי יחסית די גבוה, ברחוב עצמו יש גם בית משותף עם 4 יחידת דיור. הרחוב עצמו הוא לא רחוב עם בתים נמוכים, בניה נמוכה, אלא משולב בתוכו בהכל. יש מסחר ברחוב הזה, יש בית משותף ברחוב הזה ובתים שיחסית די גבוהים. זאת אומרת שגם הגובה ה מבוקש פה לא חורג מאופי הרחוב.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לפי מה שאתה מציג לנו מ-5 ל-3 מ' זה לא כל כך תואם את מה שכתוב בהוראות התכנית. אתם מבקשים 2.30 ו-2.70 מ' לכל צד, אחורי כתוב על פי תשריט.

עו"ד רועי בר:

2.70 זה לצדדים. במקום 3 מ', 2.70.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ולמה 2.30 מ' לצד השני?

בועז סרור:

גם, בגלל המרחב המוגן שפשוט בולט. זה נקודתי. נקודתי של המרחב המוגן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. יש פה הרבה סתירות בהוראות התכנית.

גב' מירי גרין:

במקרים כאלה אנחנו רצים עם הקו בניין על קונטור המבנה. לא מאפשרים את ה-2.30,

עו"ד רועי בר:

לכל האורך, רק באותה בליטה של הממ"ק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז גם פה יצטרכו,

עו"ד רועי בר:

אותו דבר, לפי התשריט, במקום של הממ"ק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה בסדר, אבל 2.30 צידי לא כתוב, כתוב שזה כביכול לכל האורך.

בועז סרור:

ביקשנו את זה נקודתית אבל נתקן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שאלות נוספות? מישו רוצה להוסיף משהו?

בועז סרור:

יש גם תמונות שצילמתי ברחוב כדי להראות שהכל באותו גובה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:****גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

נושא חוזק בטיחות, הסעיף הסטנדרטי שלנו, צריך להוסיף את הסעיף שאנחנו תמיד מקבלים בהוראות מינהל התכנון לגבי רעידות אדמה. התאמה לתקן ישראלי 413. אנחנו מוסיפים את הסעיף לנושא עבירות הבניה, מיצוי הליכים משפטיים,

גב' אפרת פרחי:

אז מה אנחנו מבקשים בעצם, מיצוי הליכים גם לגג?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

על הכל, כל העבירות.

גב' אפרת פרחי:

לקרקע הם הרסו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם הרסו רק בקרקע אבל הם באו להכשיר את השאר.

גב' אפרת פרחי:

זה מה שאני שואלת, אנחנו מבקשים לדעת בעצם.

מר אוריאל בוסו:

אם להכשיר אז איזה הליכים עכשיו הולכים לעשות? במקביל להליכים בבית משפט?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, יש בעיה. יש לנו איזושהי בעיה. אנחנו כוועדת תכנון ובניה לא יכולים להטיל שום קנס. רק בית משפט מטיל קנס או עונש. אנחנו לא יכולים לעודד את העבריינות. מה הבעיה? כולם יבנו בלי היתר, יבואו אלינו יבקשו להסדיר, אנחנו חייבים איזשהו,

מר אוריאל בוסו:

אין ספק אבל חלק מההליך בבתי משפט גם עבר זמן לפעמים בשביל לנסות לראות אם הדבר הזה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו מקוים שבית משפט לא יעשה את זה. אנחנו לא יכולים להגיד לשופט מה להחליט. אני מקווה שמי שייצג את ה,

מר אוריאל בוסו:

או קיי, אנחנו מבקשים להמשיך את ההליכים כנדרש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מיצוי הליכים.

גב' טניה פאר:

זו קרקע פרטית, נכון?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא יודעים.

גב' אפרת פרחי:

בראשון הרוב, לא רוב, א בל בעיר,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה שנהרס בקומת הקרקע הם לא מבקשים עכשיו לבנות בחריגה. כך אני הבנתי, נכון?

גב' אפרת פרחי:

חריגה של קו בניין, הם בשביל זה מבקשים את קו הבניין.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

קו הבניין זה למה שבנוי, לא מה שנהרס.

גב' אפרת פרחי:

מה שבנוי למעלה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, גם מה שבנוי למטה, הוא אומר ממ"ד, הם לא הרסו את הממ"ד. הם הרסו רק את זה. ופה יש חריגה. הממ"ד הוא מאחור. הם הרסו רק את זה וקו בניין קדמי אני רואה פה 5 מ'.

גב' טניה פאר:

הם ביקשו רק בנקודה של המרחב המוגן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ופה כמה? הוא ביקש קו בניין קדמי 5 מ', בהוראות. 'עדכון טבלת הוראות הבניה קוי בניין,

גב' אפרת פרחי:

קדמי הוא מבקש 3.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה פתאום, יש לו פה 5. קו בניין קדמי 5 מ', הוא רוצה אבל לא ניתן לו. קו בניין קדמי 5 מ', קוי בניין צידיים 3 מ', מלבד במקומות בהם קיימת בניה מחוץ לקו הבניין.

גב' אפרת פרחי:

זה בעצם רק מאחור.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, גם בצדדים יש להם. פה יש להם 2 ומשהו, ופה יש להם, כתבתי שיובהר, קו בניין אחורי 5, מלבד מקום בו קיים מבנה בנוי בפועל. ככה נעשה. הוראות הבניה וזכויות הבניה. תקנות חישובי שטחים לאישור לשכת התכנון.

גב' רימה גנזל:

שפרה, רדיוס מגן ג', רושמים?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז מה עושים?

גב' רימה גנזל:

לא עושים שום דבר. שלא יחזור אלייך ממנהל התכנון עם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. עכשיו יש לנו תחנת דלק, אימוץ הליכים. אנחנו נגיד להם שאת המתקן שטיפה, נורא מרגיז, הם תמיד שמים בקו בניין אפס וזה מבנה, זה סככה, קודם כל צריך זכויות לשירותי דרך ושלא יהיה בקו אפס, שישימו את זה בקו של הבניין, עם כל הכבוד, למה השכנים צריכים לסבול? למה בתחנת דלק זה לגיטימי לעשות בקו בניין אפס מתקן שטיפה אבל אם הוא היה רוצה לעשות שם מבנה למשרד זה לא בסדר. מה ההבדל? אין הבדל. רואים, הוא עשה פה מתקן שטיפה, שישים אותו פה. יש לו מספיק מקום במגרש, שהחלק הזה שיכול להיות שימכור אותו, לא ימכור אותו, מה שיהיה פה בנוי בעצם .. טוב, נכניס אותם.

תכנית רצ/1/15/99 – תחנת תדלוק

מציגת התכנית : אפרת

מוזמנים :

עו"ד רועי בר – עיריית ראש"צ

אלי כהן – מתכנן

מירי גרין

גב' אפרת פרחי:

במטרת התכנית קביעות הוראות בינוי לתחנת תדלוק מדרג ב' על פי הוראות תמ"א 4/18. קביעת קו בניין אפס למתקן שטיפה בחזית האחורית של המגרש ברחוב אריה פלוצקי מס' 7 באזור התעשייה הצפון מזרחי בעיר ראשון לציון. שטח התכנית 3 דונם בגוש 3942 חלקה 19. בתכנית מבוקשים 130 מ"ר לצורך הקמת שטחי מסחר בתחנת התדלוק, 400 מ"ר לגג המשאבות ו- 3,070 מ' לתעשייה מתוך 120 האחוזים שמאושרים לפי התכנית המאושרת באזור זה לצורך הקמת תעשייה וכן מבוקש מתקן שטיפת רכב. בהתאם לתכנית המתאר הארצית תמ"א 35 שטח התכנית נמצא במרקם עירוני, בשטח לשימור משאבי מים. בהתאם לתכנית תמ"א 4/ב/34 שטח התכנית נמצא באזור רגישות א', בעל ... מי תהום גבוהה, בהתאם לתמ"מ 3/21 שטח התכנית נמצא באזור פיתוח עירוני. לתכנית הוגש נספח הידרולוגי סביבתי. התכנית קיבלה את חוות דעת המשרד להגנת הסביבה שביקש בין היתר לשקול תכנונית את הצורך בתחנת תדלוק נוספת לאור ממצאי הנספח הסביבתי שמצביע על כך שברדיוס של 2 קמ' מהתחנה המוצעת קיימות כבר 11 תחנות תדלוק. לתכנית התקבלה חוות דעת מקורות שהודיעה כי אין בתחום התכנית קוי מים או מתקנים של החברה. לתכנית התקבלה חוות דעת רשות המים שאינה מתנגדת להקמת התחנה וזה ביחס לנושא זיהום מקורות מים, בכפוף לדרישות המשרד להגנת הסביבה. לתכנית התקבלה חוות דעת משרד התחבורה שאינו מתנגד לתכנית בכפוף למספר תנאים. זה הרקע. התכנית הוגשה כתכנית בסמכות ועדה מקומית ראשון לציון ונקבעה כטעונת אישור השר על פי סעיף 109 לחוק מכיוון שבהתאם לסעיף מס' 7.1 בהתאם להוראות התמ"א 4/18 לא יינתן היתר ולא תוקם תחנת תדלוק אלא על פי תכנית המייעדת שטח לתחנת תדלוק. הכוללת הוראות של תכנית מפורטת וכן התכנית המאושרת החלה על המקרקעין נשוא התכנית הנדונה שהיא רצ/1/15/1/ב1 והיא קבעה התכנית הזאת של הקמת תחנת תדלוק הינה על פי תכנית

מפורטת בלבד. גם התכנית המאושרת אינה מאפשרת את השימושים שמבוקשים מעבר לתחנת התדלוק עצמה. התכנית הופקדה בתאריך 11.3.2010 ולא הוגשו לה התנגדויות. הועדה המקומית הגישה את התכנית בסמכות מחוזית לצורך בקשה לאימוץ הליכי הפקדה.

עו"ד רועי בר:

אני אתחיל. העניין הוא מאוד פשוט. בסופו של דבר באזור התעשייה המזרחי של ראשון הוקמו שלוש תחנות תדלוק על בסיס תכניות בסמכות מקומית, אף פעם לא הייתה מחלוקת שהדבר הזה אפשרי וחוקי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היה שם איזה פסק דין, לא?

עו"ד רועי בר:

נהפוך הוא, אפילו הייתה החלטה של ועדת הערר מלפני 4 חודשים בתחום אותה תכנית עצמה שאומרת שאפשר אפילו בהיתר בניה ללא צורך בתכנית נוספת. ואישרה תחנת תדלוק אחרת במסגרת היתר בניה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

במקרה אתמול קראתי בגלובס על פסק הדין שקבע שבתחנת הדלק אפשר להקים רק בינוי מצומצם.

עו"ד רועי בר:

נעשה הפרדה. הבעיה זה לא השימושים המסחריים. כל הנושא של,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבעיה היא הויכוח האם מכח תכנית מפורטת או לא.

עו"ד רועי בר:

הרציונל של תמ"א 18/2 ותמ"א 18/4, לפחות כפי שהפרקליטות הגישה את זה לביהמ"ש העליון בסיפור של השתתפויות בנכסים בפסק הדין שלפני שלושה חודשים, היה בשאלה אם אפשר להקים תחנות תדלוק עם שטחי מסחר במקום שאין תכנית קודמת שקובעת זכויות בקרקע. זה היה פסק הדין הראשון של פזמורה ואמר בית המשפט העליון שהוא מקבל את עמדת הפרקליטות שאומרת שבכל מקום שיש זכויות בניה קודמות אפשר בסמכות מקומית, אם זה קרקע חקלאית שאין לה זכויות קודמות אז לא ניתן. השאלה השניה הייתה האם במסגרת אותה סמכות גם באזורי תעשייה ניתן לאשר את השטחים הנלווים, את החנות נוחות וכו', וכאן אני חייב להודות שקראתי את פסק הדין וחזרתי וקראתי אותו ולא הצלחתי להבין איך בית המשפט העליון, אומרים שלושה שופטים שתפקידם לפרש את החוק, ששלושתם חושבים שחנות נוחות היא חלק בלתי נפרד מתחנת דלק אבל בכל זאת אומרים אבל זה לא חלק מתחנת דלק. אבל בסדר, כולנו כפופים לבית ה משפט העליון ולכן השאלה הייתה אם להוציא את חנות הנוחות מתוך התחנה או לעשות תחנה כמו שצריך שתהיה תחנה וההחלטה של היזם הייתה להביא את התכנית לבקש הכרזת בר אימוץ על

הקטין הזה על מנת שיוכרוז כמאומץ ויתנו לו תוקף כי הוא רצה לעשות תחנה כשמה, לא בפיקציה ולא כלום. לקרקע יש זכויות של 120 אחוז, זכויות בניה יש כאן הרבה מעל לראש,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש לי שאלה לגבי הבינוי. מתקן הרחיצה, קודם כל לא ביקשו עבורו, הוא שירותי דרך ולא ביקשו זכויות, זה מתקן,

עו"ד רועי בר:

יש לו זכויות. יש זכויות בשבילו. יש לו 120 אחוז, יש על החלקה הזאת 120 אחוזי בניה. מעל לראש.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל כשבונים תחנת דלק, חלק ממנה זה מה שתמ"א 18 קצבה שם, היקף זה ה- 130 מ', מעבר לזה אפשר שירותי דרך.

עו"ד רועי בר:

כן אבל הוא לא צריך לבקש לזה שטחים כי יש לו לצורך העניין 2000 מ' בנוי שהוא יכול,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל הוא עושה תכנית אז הוא צריך לציין מה שטח של המבנה דרך. לא כתוב. השאלה למה קו בניין אפס למתקן שטיפה. למה אי אפשר להכניס אותו לא בקו אפס, ואפשר, יש מקום תכנוני.

משה ורד:

כי אין מקום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני רואה מפה שיש מקום,

משה ורד:

אני מתכנן כבר 20 שנה תחנת דלק בדור אלון. אני מכיר את כל אפשרויות של התכנון בתחנת דלק, גם כתחנת דלק מצומצמת גם עם שטח מסחרי גם עם מתקן לשטיפה. אנחנו בדקנו מכל הכיוונים את הנושא של התנועה והאפשרות היחידה היא בצורה כזאת. מתקן השטיפה עצמו הוא מתקן לא מקורה לכן הוא לא נושא שום זכויות בניה. זה רק עניין של קו בניין אפס בין שני המגרשים האלה. כשהמגרש הזה בעצם, זו הייתה חלקה אחת גדולה שחולקה לשניים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני אשאל אותך מה ההבדל בין מתקן שטיפה על קו אפס לבין מבנה משרדים בקו אפס. בשביל מה קובעים קו בניין?

משה ורד:

מבנה משרדים זה מבנה, ומתקן שטיפה זה רק מתקן. זה בעיקר ה, והברזלים שיש. אין לו גג ואין לו קירוי,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה תלוי, יש מתקנים עם גג, יש מתקנים בלי גג,

משה ורד:

אבל אנחנו הולכים על מתקן בלי גג והוא לא נושא שום זכויות בניה.

עו"ד רועי בר:

זה שני עמודי צנרת בגובה 1.5 מ',

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא 1.5 מ', זה 3 מ',

אלי כהן:

זה לא 3, 4 מ', זה בסביבות 2.5 מ'. ... מתקן שטיפה שהוא סגור, אז הגובה יותר גדול, במתקן הפתוח הגובה נמוך. אנחנו אישרנו מספר מתקנים כאלה בהרבה תחנות, כולל בראשון וכולל בעוד כל מיני תחנות, אף פעם לא התבקשנו לציין זכויות בניה כי זה לא זכויות בניה. זה לא מבנה, זה לא בניין, זה מתקן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב, הועדה תחליט אם היא מוכנה בקו אפס או שלא מוכנה.

גב' מירי גרין:

זה לא רק עניין של איפה למקם את הקונטנר של המתקן, יש לזה שיקולים של כניסה ויציאה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה נכון, עדיין אפשר,

עו"ד רועי בר:

השיקולים שלנו מאוד פשוטים. אנחנו מאז שתיקון 43 נחקק, הקפדנו שכל תחנות התדלוק ייעשו באמצעות תכנית מפורטת נקודתית למרות שסעיף 9 לתמ"א 18/2 וגם היום מאפשר להוציא את זה בהיתר בניה בלבד. הרציונל שלנו היה לא כל כך הבינוי כמו נספח התנועה הוא הנקודה הקריטית בתחנה והרדיוסים, זה בעצם הבדל בין דרג ב' ל- ג' שהיה בשעתו בין רכב כבד לרכב קל, ואחרי שנכוונו פעם אחת שנספח תנועה ש עבדו עליו מהנדסי תנועה של הועדה המקומית והיועץ של היזם ומשרד התחבורה שנה וחצי והגיעו להיתר בניה ואז ברוב של 2 נגד 1 בוועדה אחרי זה ביטלו את כל מה שנעשה ועשו נספח אחר, אז אמרנו אין בעיה, הנספח יהיה סטטוטורי, הוא יהיה חלק מתכנית וברגע שהוא חלק מתכנית אי אפשר לשנות אותו אלא בדרך של תכנית על כל המשתמע מזה ולא בדרך של הגשת בקשה להיתר מתוקנת. לכן כל תחנות התדלוק בראשון אושרו באמצעות תכנית מפורטת שקובעת גם

נספח תנועה וגם נספח בינוי ובדרך הזאת אנחנו מונעים את המשחק שאפשר לשחק באמצעות היתר בניה. אגב, אני ניסיתי גם בועדות אחרות להציע את זה כי אני חושב שזה באמת יותר נכון, לא כולם קיבלו את זה לפעמים יש כאלה שמעדיפים את הדרך המהירה של היתר הבניה, אני חושב שהיא קצת מסוכנת לפעמים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בגלל תמ"א 18 וכל הבעיות של התנועה כן מחייבים, מחייבים אפילו בינוי כדי לראות,

עו"ד רועי בר:

אנחנו חייבנו גם בינוי וגם תנועה וחייבנו אותם סטטוטוריים שהשינוי שלהם יחייב את כל התהליך של הפקדת תכנית מאפס. זה לא ברוב אקראי ש-2 נגד 1 בוועדה התהפך. ועד היום ברוך השם לא אלמן ישראל.

גב' אפרת פרחי:

במבנה הזה אנחנו גם מגיעים אליכם עם ידיעה שאין התנגדויות.

עו"ד רועי בר:

כן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מבחינת פרישת תחנות תדלוק באזור כמה תחנות,

עו"ד רועי בר:

יש בכל האזור הזה, יש את תחנת הדלק הגדולה של דלק בכניסה, יש שלוש או ארבע תחנות דלק בכל האזור וזה אזור עמוס מאוד בתנועת כלי רכב כי זה כל הגישה של הרובע המזרחי של ראשון. אנחנו לא מאפשרים תחנות דלק באזור מגורים ומסחר. כמדיניות עקרונית. מכיוון שכל התנועה מראשון החוצה ומראשון חזרה לתל אביב של הרובע המזרחי של העיר עוברת דרך האזור הזה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הקו הכחול הוא על חלק מהמגרש?

עו"ד רועי בר:

לא, על המגרש כולו. הוא על חלק מחלקה אבל על המגרש כולו. החלקה חולקה לשלושה מגרשים וזה המגרש בשלמות. הקו הכחול הוא על המגרש בשלמות.

אלי כהן:

אהבתי לשמוע שקראת אתמול בגלובס על מה שאמרת. לפני 8, 10 חודשים הייתם צריכים לתת לי תשובה. עד שאתם תחליטו לתת לי תשובה כבר לא ישאר מגרש כי הבנק יקח לי אותו.

עו"ד רועי בר:

אלי זה השלב שבו אתה שותק, ואנחנו יוצאים. תודה רבה לכם.

דיון פנימי:**גב' שפרה פרנקל, יו"ר:**

תראו את גודל המתקן. נכון שיש חשיבות לתחבורה, אז באים מפה, מה הבעיה שהמתקן ימוקם פה? אין שום בעיה, אני לא מבינה למה אין להם מקום. אם זה גודל המגרש, לוקחת ושמה אותו פה, יש לך פה נסיעה, נכנסים למתקן ורוצים, שיצאו עוד סיבוב, אני לא יודעת, למה זה חייב להיות בקו אפס? זה מים, זה זיהום, זה הפרעה למי שיהיה פה. למה הוא צריך מתקן שטיפה על קו אפס?

מר אוריאל בוסו:

הועדה המקומית לא יודעת את מה שאת אומרת?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תראה, האמת היא שהרבה פעמים עוברים פה, אני באמת חושבת, מחר אתה הולך, הוא שיווק את זה למישהו ורוצים לבנות פה מבנה. או קיי? למה הוא צריך,

גב' טניה פאר:

ויש לו תחנת דלק מתחת לחלון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

עזבי תחנת דלק, המבנה הוא מבנה תעשייה, זה לא רק תחנת דלק. אבל למה צריך מתקן שטיפה בקו אפס? זה מים, זה זיהום, זה לכלוך. גם מבחינה תנועתית, זה כל הגודל שלו, אפשר תכנונית לשים את זה פה.

גב' טניה פאר:

בכלל כל הצד הזה קרוב יותר לרחוב. מה קרה, באמצע.

מר אוריאל בוסו:

לאיזה שיקול את נכנסת עוד פעם, מי שיקנה ליד קודם כל ידע לקראת מה הוא הולך.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני נכנסת לשיקול של קוי בניין. אני באופן עקרוני אני חושבת שאם יש מגרש צריך לשמור על המרווח שבין המבנים. הזכויות, אם יש זכויות בתוך קוי הבניין אין לי בעיה למלוא הזכות. אבל ה קו אפס הזה נורא מפריע. בשביל מה, יש לך מגרש, גדול, מרווח, למה צריך?

מר אוריאל בוסו:

כל התחנות דלק ... לטיפות לעשות..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא נכון, לא...

גב' אפרת פרחי:

יש תחנות שלא.

מר אוריאל בוסו:

בכל התחנות נכנסים מהצד ושוטפים את האוטו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל לא תמיד.

מר אוריאל בוסו:

איפה ישטפו?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אתה יודע אם כל התחנות זה חוקי? אנחנו לא יודעים.

מר אוריאל בוסו:

צריך שטיפות רכב?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא אומרת שלא, צריך גם מוסך. ואין שום בעיה, אני אומרת, צריך גם מוסך, מה זה שירותי דרך? פנצ'ריה אתה צריך? אתה צריך הרבה דברים בתחנת דלק.

מר אוריאל בוסו:

זה לא מתאים לאופי של המקום. השטיפה זה דבר סטנדרט,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל למה בקו אפס?

מר אוריאל בוסו:

אבל אם הוא לא שם על קו אפס הוא לא יוכל לשים שטיפה.

גב' טניה פאר:

הוא יוכל לשים שטיפה, יש לו מספיק מקום.

גב' רימה גנזל:

יש לו שלושה דונם.

גב' טניה פאר:

מתקן שטיפה לא לוקח כל כך הרבה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם אין בעיה מבחינה תנועתית, אם אתה מזיז אותנו הצידה, תשים את החניות,

גב' טניה פאר:

כן, יש שם מעל ומעבר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני מתפלאת על המתכנן. הוא בא קודם כל, הוא אומר, אי אפשר להכניס במגרש הזה במקום אחר.

גב' טניה פאר:

בדונם וחצי מסתדרים מעולה, בשלוש יש קושי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. אנחנו מחליטים לאמץ את הליכי הפקדתה של התכנית בתנאים הבאים: תכנית התנועה וחניה תועבר לבדיקה של יועצת התחבורה,

גב' אפרת פרחי:

יש התייחסות משרד התחבורה. הוא כתב שהוא לא מתנגד בכפוף לכך וכך.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אבל את יודעת אם יש מספיק מקומות חניה לפי התקן במגרש,

גב' אפרת פרחי:

אם משרד התחבורה אישר?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

משרד התחבורה אני לא חושבת שהוא בודק את זה.

גב' רימה גנזל:

הוא מתייחס יותר לכניסה יציאה,

גב' אפרת פרחי:

אני מעדיפה גם שרות, כי יש דברים שאני לא יודעת לבדוק, אפילו את ההערות של,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי, אנחנו נעביר לבדיקתה של יועצת תחבורה. הועדה לא מאשרת קו בניין אפס עם מתקן שטייפת כלי רכב. ככל שיזמי התכנית ירצו לכלול מתקן שטייפת רכב בתחום התכנית יוצעו אלה בתחום קוי הבניין כפי שאושרו בתכנית. אז זה לא מבנה, הוא אומר שזה לא מבנה.

גב' רימה גנזל:

אבל זה בדרך כלל סככה לפחות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא אומר פה שזה בלי סככה. הוא הצהיר פה שזה בלי סככה. אז בואו נכתוב, זכויות הבניה באם יידרשו, ייגזרו מסל זכויות הבניה המאושרות ויירשמו כזכויות לשירותי דרך עבור מתקן שטיפה ותיקונים טכניים. לא בדקנו אם זה צריך הפקדה מחדש,

גב' אפרת פרחי:

אפשר לבדוק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו נבדוק אם זה מחייב הפקדה מחדש. אם כן לא נחזיר את זה,

מר אוריאל בוסו:

את מאשרת תחנה בלי השטיפה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אני מאשרת שטיפה אבל שיעבירו אותה, יש הרבה מקומות אחרים שאפשר במגרש.

מר אוריאל בוסו:

להביא להם לתקן את הדבר זה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. שיזיזו את זה רק למקום אחר. הוא טוען שזה רק מתקן. הוא טוען שזה לא זכויות. אם זה רק מתקן תעביר אותו למקום אחר, אני יכולה להראות לך. הרי זה תלוי בתנועות.

מר אוריאל בוסו:

אם יש מקום, יש. אבל אם אין אני אומר, גם את זה את צריכה לאפשר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש מספיק מקום. היא יכולה להיות צמודה לבניין האחורי. הוא יכול להצמיד את זה פה. במקום לשים אותו פה. למה אתה, בתחום קוי הבניין. זה יותר נוח לזרוק את זה לשכן. יותר נוח. חבל, בשביל מה. יש לו הרבה אופציות לעשות את זה.

תכנית רנ/111 - ראש העין:

מציגת התכנית : גיטה ורדי

מוזמנים :

מוניקה

חנה

אדריכל משה מרידור – מתכנן התכנית

גב' גיטה ורדי:

אנחנו בפארק אפק, אזור תעשייה החדש של ראש העין. בניין של ברק תקשורת, הם מבקשים תוספת אחוזי בניה ותוספת קומות. מבקשים להגדיל מ- 3 קומות ל- 6 קומות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם מבקשים תוספת של 2000 מ"ר שטחים עיקריים ו-750 מ"ר שטחי שירות,

גב' גיטה ורדי:

ותוספת קומה מעל מבנה בן 3 קומות ומבנים על הגג. הם מציגים פתרונות חניה. התקן המוצע כאן מוצע עבור תעשייה רגילה ולא הייטק ולכן לפי ההערכה שלי הוצג פה בנספח תחבורה שיש צורך ב- 77 חניות כאשר יש צורך ב- 121 בתחום המגרש, זה קצת שונה ממה שהוצג. זו הבקשה.

אדריכל משה מרידור, מתכנן התכנית:

תוספת הבניה מיועדת לחברת ברק שהיא חברת תקשורת והיום היא מאוד צפופה על פני שטח עקב השרתים, הכל הולך היום אוטומטי, שרתים, מרכזיות, מחשבים גדולים, ואת כל השירותים הנלווים האוטומטיים שחברה כזו גדולה צריכה. למעשה כאן כמעט ולא, אולי יהיו, מההנהלה, תוספת של 20, 25 או 30 מקומות עבודה חדשים. היום עובדים שם כ- 250 עובדים אז זה יגיע ל- 275, 280. כי הכל הולך בצורה אוטומטית. ועוד בעתיד עוד יותר גרוע, ילך עוד ועוד בצורה אוטומטית, נחסוך בכספים. ככה, היום מעל לקומה השלישית קיימת כל המערכת של האנטנות ואנחנו נוסיף עוד שתי קומות ואת האנטנות על הגג פלוס כל מערכת מיזוג אויר וכל המערכות הטכניות הדרושות להם. כך שלמעשה אנחנו למעשה לא מוסיפים עוד כוח אדם, כי אנחנו יודעים שהם לא צריכים את זה, והם צריכים מקום,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אמרת כמה, 20?

אדריכל משה מרידור, מתכנן התכנית:

25 מקומות, זה שום דבר לגבי עסק כזה גדול.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה בכל זאת, הלוואי שפה היו מוסיפים ...

אדריכל משה מרידור, מתכנן התכנית:

הם מוסיפים כ- 10 אחוז. היום הם 250. כאן לגבי העניין של התקן של מקומות החניה, ה אזור תעשייה קלה ומשרדים. גם כל אזור אפק הוא גם משרדים. זה לא רק תעשייה קלה שיושב בנאדם אחד, זה נכון, אלא גם שיש שם משרדים שנותנים את השירותים כמו שלכמעט לכל החברות שם כן יש את העניין של המשרדים. התוספת כאן, אני חוזר על זה כי כי זה ממש, הנקודה הרגישה ביותר. אין כאן, לא יהיו כאן תוספת למקומות חניה, לא יהיה

כאן תוספת למערכת תחבורה לעומסים, לא תהיה, כאן אך ורק אנחנו, הם צריכים להוסיף 2000 מ'. למה 2000 מ' האלה זה שטח עיקרי? אי אפשר, לא הייתי יכול בתור אדריכל לרמות ולהגיד שזה מחסנים. גם מחסן הוא שטח עיקרי במקרה שלהם. אחרת הייתי אומר, 2,500 מ' שטח שירות, וזה לא נכון. כי יוצאת המחשבה הזו, מוסיף שטח עיקרי ושטח שירות. למעשה שם שטח העיקרי למעשה באופן עקיף, הרבה אנשים לא מבינים את זה, זה שטח שירות. שם הצידוד, ומחסנים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה עיקרי כי זו מהות העבודה של חברת התקשורת, אין מה לעשות. אין פה החסנה.

אדריכל משה מרידור, מתכנן התכנית:

נכון. זהו זה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא חברת החסנה ש, דרך אגב, גם בחברת החסנה המחסן הוא שטח עיקרי.

אדריכל משה מרידור, מתכנן התכנית:

כן. אפילו חברת לוגיסטיקה השטח הזה זה, זה עיקר העבודה שלהם. אני מבקש שכן תשימו לב לצורך הזה של חברת ברק. חברת ברק מאוד מאוד חשובה כעוגן בראש העין. היא מעסיקה כמעט רוב העובדים שלה הם מראש העין. יש עדיפות ויש מן הסכס כזה, יש הסכם כזה עם ראש העיר שהוא עוזר להם כי הם מעסיקים את תושבי ראש העין. לא יודע איך זה הולך שם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא חושבת שזה קשור לתכנית, אם יש הסכם או לא הסכם, זה לא קשור.

אדריכל משה מרידור, מתכנן התכנית:

לא משנה, אבל מה, כאן הנושא זה מאוד חשוב, לפיתוח.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם לגבי החניה לשיטתך, אז עדיין לא לפי תעשיה רגילה.

אדריכל משה מרידור, מתכנן התכנית:

זה יועץ תנועה עשה את זה. לא אני עשיתי. יועץ תנועה.

גב' גיטה ורדי:

התקן שהיועץ חישב, הוא חישב לפי תקן של תעשיה רגילה. תעשיה רגילה זה 1:100, ותעשיית הייטק זה 1:40.

אדריכל משה מרידור, מתכנן התכנית:

זה לא תעשיית היי טק.

גב' גיטה ורדי:

עד 2000 מ', מעל 2000 מ', זה 80:1. אז יש צורך ביותר חניות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו נשמע את הועדה המקומית ואני רוצה שתתייחס לנושא התחבורתי כי הנושא זה, אנחנו בכפר קאסם לא מאשרים אזורי תעסוקה על אותו כניסה בגלל שיש בעיות תחבורה מאוד קשות ובפארק אפק כבר גם כן יש בעיות קשות ותוספות זכויות בניה הן בעייתיות באזור הזה. הועדה המחוזית כבר ביקשה בדיקה תחבורתית באזור הזה. אז אולי נשמע אם יש משהו,

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

הועדה המקומית מקדמת תכנית ר/42 ב שהיא כביש עוקף, יציאה מזרחית לאזור התעשייה. עד כמה שאני יודע התכנית נדונה בישיבת תכנון בועדת היגוי ונדרשו דרישות מסוימות להשלמה טרם דיון על הפקדה. הדרישות כמעט מולאו לחלוטין, אנחנו כנראה בתקופה הקרובה נגיש את התכנית לצורך הדיון בכביש העוקף.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבה"ת היה רק על אזור התעשייה או על כל האזור?

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

המכתב האחרון שקיבלנו ממשרד התחבורה וההתכתבות בין מעצ למשרד התחבורה היא שניתן להסתפק רק בבדיקה על הכביש עצמו ללא כל הצמתים באזור כיוון שזה ייבחן בתכניות יותר גדולות. זה המכתב האחרון שראיתי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יועצת התחבורה שלנו ראתה את זה? לא.

גב' גיטה ורדי:

לא, התכנית עדיין, היא רק הוגשה ובהליכי הקליטה.

דוברת:

היא עוד לא הגיעה.

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

התכנית נדונה פה, נדרשו דרישות מקדמיות לפני דיון ואנחנו משלימים את הדרישות האלה ונדגיש את התכנית לדיון.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היא לא נדונה, בטח היה על זה היגוי,

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

היה היגוי, נדון בהיגוי, לא במשנה.

גב' גיטה ורדי:

התקיימה ועדת היגוי בהליכי קליטה.

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

אנחנו נגיש את התכנית השלמנו את מה שנדרשנו בועדת ההיגוי,

איתן יעקובסון:

רנ/42 הזאת איך היא מתחברת, לכביש 5?

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

רנ/42 יש לה חיבור, מזרחית,

דובר :

לכיוון אריאל.

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

היא יוצאת מזרחה, ממזרח לאזור התעשייה. היא עוברת מזרחית. זאת תכנית שלא מוצגת. בכל מקרה זה לגבי נושא ההקלה על עומסי התנועה לכל אזור התעשייה שזה נושא כללי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא רק אזור התעשייה זה גם כל הכניסה לאזור התעשייה, כל הכניסה מכביש 5 לאזור התעשייה ולכפר קאסם בצד הזה, ויש יציאה ..

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

נכון. התכנית תוגש, אנחנו השלמנו את הדרישות ואנחנו נגיש אותה לקליטה כי היא חשובה בלי שום קשר לתכנית הספציפית שאנחנו מדברים עליה היום. אני רק רוצה להעיר שהתכנית שאנחנו מדברים עליה היום לא מוסיפה עומס כיוון שהיא לא מייצרת מקומות עבודה נוספים. היא לא מגדילה את האנשים הבאים לעבוד בבניין היא מוסיפה נפחים לצורך מיכון אוטומטי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

קודם כל היא כן מוסיפה כמה עובדים. יכול להיות שזה זניח כלפי כל האזור אבל תחשוב שכל מגרש עכשיו יבקש תוספת כזאת, אם כל אחד רק 25 עובדים או רק 10 עובדים וזה לא רק עובדים. יש גם שירות וכל מיני לוגיסטיקה,

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

אין שירות, זה שרתים שמותקנים שם. בנושא הזה אין שירות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

למה, אנשים לא מגיעים לשם לקבל שירות במתקן?

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

לא. הנפח שמייצרים עכשיו לא מגדיל את מי שכבר מגיע לבניין כיוון שהוא מיועד למיכון אוטומטי בלבד. המיכון הזה הוא חיוני לצורך הקיום של החברה כיוון שהם לא מסוגלים להמשיך ולעבוד במסגרת נפח הבניין הקיים ולכן כל הסיפור של התכנית ונתון מסוים הוא שהם כנראה יעזבו את אזור התעשייה אם הם לא יוכלו לבנות את חוות השרתים,

איתן יעקובסון:

למה הם לא עוברים לאזור התעשייה של כפר קאסם ממול?

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

יכול להיות שהם יעברו לשם, דרך אגב, שם זה לא אזור תעשייה, זה אזור לוגיסטי ומחסנים,

איתן יעקובסון:

אבל זה המהות שאתם מדברים עליה, לא?

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

לא, ממש לא. זה מחסנים לוגיסטיים, זה לא אמור לשמש חברות היי טק. אבל זה כבר סיפור אחר, אנחנו לא מדברים על כפר קאסם עכשיו. בכל מקרה מה שמבוקש בתכנית חיוני לצורך המשך הקיום של החברה שם וזה עוגן חשוב בעיר, זה ברמה הכלכלית, אני לא מדבר על תכנוני. באספקט תכנוני היא לא מייצרת עוד נפח תנועה כיוון שהיא מיועדת, אנחנו יכולים לרשות בתקנון שהשטח ייועד לנושא של ציוד טכני ולא לצורך עובדים. לגבי נושא פתרונות החניה הנדרשים ניתן, אם תחליטו לקדם את התכנית ולבדוק את נושא החניות הנדרשות, יש שני דברים, דבר אחד, יש חניון שהוא כרגע מיועד לצרכי הציבור על ידי הועדה המקומית, מגרש שמיועד לשב"צ ובתקופה הקרובה הוא לא יפותח כשב"צ בגלל נושא ה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן אבל אתה יודע שזה לא עובד ככה.

אדריכל משה מרידור, מתכנן התכנית:

במידת הצורך נמצא פתרון.

אדריכל מיקי קפון, הועדה המקומית ראש העין:

כרגע הציעו תוספת מקומות חניה מסוימים כמכפילי חניה על חלק מהחניות המאושרות, יכול להיות שאפשר לבחון תוספת חניות נוספות. בכל מקרה, במסגרת התכנית לכביש העוקף מוצע מגרש חניה גדול, אני מקווה שנוכל לקדם לתוקף בחלק המזרחי של אזור התעשייה, במצב המוצע שלה. וכיוון שהתכנית לא מייצרת נפח עובדים גדול, תוספת העובדים פה היא שולית, אנחנו כן מבקשים להפקיד אותה כי היא חיונית אחרת החברה עלולה לעזוב את אזור התעשייה כיוון שהיא צריכה דרישות טכניות מסוימות למיכשור שלה. אנחנו יכולים לכתוב את זה בתקנון לגבי תכלית מותרת בקומה וסטיה מותרת וכו', לגבי השימוש שיותר בקומות הנוספות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
שאלות נוספות? תודה.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אני לא אוהבת שמאיימים, אם לא יתנו 2000 מ' הם יעזבו, מה, אני מחר בבוקר יודעת שהוא מגייס עוד 25 עובדים, עוד 30 עובדים, עוד 50 עובדים או אף אחד?

מר אוריאל בוסו:
אנחנו כועדה תכנונית כן צריכים לדעת את ההיבטים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
בסדר, אני לא אומרת שלא. אבל הבעיה שלי היא אחרת. היה שם סיפור סבוך ואני לא יודעת אם אתה היית בדיונים של אזור התעשייה בכפר קאסם שרצו מהצד השני של הכביש זה אותו כביש כניסה לפארק אפק מימין. היה בעל קרקע שהפקיעו לו אדמות לכל המחלף הזה ובנו את פארק אפק, נתנו שם את כל זכויות הבניה והוא, בגלל בעיות תחבורה לא נותנים להם. זה לא רק שלהם. גם אצלנו, גיטה יכולה לסקור לכם פה, היו פה מספר בקשות דומות לתוספת שטחים לאזור. יש חוות דעת של,

גב' גיטה ורדי:
יש צורך, הם ... והועדה כל הזמן חוזרת על זה, תעשו בדיקה כוללת ותבדקו איך אנחנו פותרים בעיות תחבורה כדי,

מר אוריאל בוסו:
אבל יש הבדל. הבקשות שביקשו זה בקשות שנדונו בסמוך למחלף וליציאות ולכניסות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
לא רק.

מר אוריאל בוסו:
מדובר בחברת ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
לא, זה אזור התעשייה בכלל. יש לנו חוות דעת של יועץ תחבורה שלנו שלא להוסיף מטרים לבניה כל עוד לא יעשו בדיקה תחבורתית.

גב' גיטה ורדי:
במשך שנים הועדה אומרת תבדקו, אנשים רוצים, אנחנו רוצים לאשר. תבדקו איך עושים את זה. והועדה המקומית לא עושה שום דבר.

מר אוריאל בוסו:

הוא הסביר לך פה שזה לא ישנה בצורה מהותית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל כל אחד אומר שזה לא ישנה.

גב' גיטה ורדי:

מחר יבואו אחרים, אנחנו נגיד להם לא? אז אם יגידו למה לזה כן?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל כל מגרש פה חשוב בפני עצמו, אני באמת מכבדת. בפארק אפק יש המון חברות חשובות שעובדות וכולם רוצים. מה נעשה, זה אזור תעשייה מאוד מצליח. אנחנו גם רוצים לעזור להם. אבל אי אפשר קודם כל בניגוד ל,

מר אוריאל בוסו:

אני שומע אותך, אני שומע את התשובות המקצועיות. תמיד הכל בספרות והכל נחמד. בשורה התחתונה דוחים את התכנית, אני לא מדבר ספציפית על זה. אזור התעשייה הזה רק נתן טוב לאזור ולראש העין וזה הדבר היחיד שראש העין לא.. והיום אנחנו יודעים שהוא בנסיגה מסוימת בגלל השינויים הנסיבתיים שהוא ציין ואנחנו יודעים על עוד דברים כאלה. כמובן שיקום הפארק הגדול זה יהיה משהו אחר. אבל בשלב זה, והועדה עומדת עם שתי רגליים גם כן, כמו שאמרתי, תומכת בתכנית הזאת.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

היא תומכת בכל תכנית, עזוב.

מר אוריאל בוסו:

לא, אזור התעשייה... מה ראש העין,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל אם היא תומכת בתכנית למה היא באמת לא הביאה את הבה"ת שביקשו ממנה כבר שנים.

מר אוריאל בוסו:

ראש העין בנויה...,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא מכירה את אזור התעשייה הספציפי,

מר אוריאל בוסו:

החדשה זה בתים פרטיים גם כן. רק עכשיו הוא התחיל להרים מגדלים. מה יכול להחזיק אותה, מה את רוצה שראש העיר יעשה,

מר איתן יעקובסון:

גבעת טל,

מר אוריאל בוסו:

מה זה גבעת טל, בתים פרטיים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל יש לו אזור תעשייה שמחזיק את עצמו ויש לו עוד את ה- 50/רנ בפניה זה גם שלו. יש לו שטחים לאזורי תעשייה, זה לא הבעיה.

מר אוריאל בוסו:

הוא מפתח, אבל אומר לך ראש העיר, אני רוצה את אזור התעשייה.. שלא תעזוב לי חברה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל מי אמר לך שהוא יעזוב, זה שהוא אמר שברק יקומו ויעזבו בגלל שאין להם, זה לא פתרון. אנחנו רוצים שהם יגישו במהרה את הבדיקה התחבורתית הזאת ואנחנו נקבל את חוות הדעת של יועצת התחבורה שלנו,

מר איתן יעקובסון:

לשוב ולדון?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא. את זאת לדחות.

מר אוריאל בוסו:

למה לא בכפוף?

גב' טניה פאר:

מה אני מכירה באזור תעשייה אפק יותר אופייני שהם היו עושים גלריות בשביל להוסיף זכויות בניה, הם היו עושים גלריות. כי שם זה גוב ה מספיק כדי לעשות עוד משהו כי זה משרדים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

עכשיו יש לנו בעיה של החניה במגרש. אני לא מכירה את אזור התעשייה הזה ואת החניה בו.

גב' טניה פאר:

פרט לזה, אני מכירה את אזור התעשייה היטב, הם אף פעם לא היו באים עם תוספת קומות. שום מגרש, בדרך כלל זה תוספת גלריות ועל סמך זה מוסיפים זכויות בניה פרט ל, כל המגרשים שם הם למעשה זה עסקים קטנים כי זה תעשייה קלה וכל אחד יש לו מן רצועה, כל חוכר יש לו רצועה. חלקים חלקים חלקים, הרבה הרבה הרבה, שמחולקים זכויות והם מוסיפים גלריות ואף פעם לא יצא מקרה שמישהו מבקש בניה לגובה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

פה כבר כן ביקשו.

מר אוריאל בוסו:

ואם הוא היה יכול קודם כל לעשות גלריות בוודאי שהוא היה עושה והוא לא היה..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל אני לא ראיתי, יש לו מרתף חניה? אין לו מרתף חניה, בגלל זה הוא אמר שהוא לא יודע,

גב' רימה גנזל:

לגיטה יש נספח, לא?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו צריכים שיהיה תקן חניה בתחום המגרש ואין תקן חניה. מעבר לבעיות התחבורתיות שציינתי,

מר אוריאל בוסו:

אז תבקשי ממנו פתרונות לחניה. או שניתן לפי אפשרויות החניה.

גב' טניה פאר:

אני הבנתי שיש פתרון. חניה כפולה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא יכולה לתת לו כל עוד, כי אנחנו כבר דרשנו כמה פעמים, הועדה המחוזית דרשה גם פה וגם בכפר קאסם, אנחנו לא יכולים לעשות הפלייה בין אזור לאזור. רק בגלל שהאזור קיים, אז אנחנו גם מונעים מכפר קאסם כל מיני דברים בגלל הנושא של תחבורה. וכל הזמן באים בטענות אלינו אתם נותנים את הזכויות פה ואתם לא נותנים כאן. אני חושבת שאנחנו צריכים לנהוג במשנה אחריות בנושא הזה. הם צריכים להזדרז, היה להם מספיק שנים, מספיק זמן, מ-2006 היה להם מספיק זמן לעשות בדיקה תחבורתית מקיפה לאזור הזה. אז אם הם כבר, אז יהיה עוד כמה חודשים שיגישו בדיקה תחבורתית. אולי אם הם יבינו שצריך באמת פה בדיקה תחבורתית אז הם יעשו אותה וזהו, ופעם אחת לתמיד נפתור כי אנחנו לא רוצים למנוע. אם אפשר, אז אפשר לתת. אבל הכל צריך להיות כפוף לחניה מתאימה. אני יודעת שיש אזורי תעשיה, אני לא יודעת אם אתה מכיר את אזור התעשיה של רחובות, נס ציונה רחובות. אתה יודע איזה בעיות חניה קשות יש שם? והכל נראה נורא יפה, והייטקי, ונראה באמת מאוד מודרני, ויש שם בעיות חניה קשות מאוד. אז לא תמיד זה מסתדר אחד עם השני.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא מדברת עומס, פה יש כפול. גם עומס, ניסית פעם לנסוע ל,

גב' רימה גנזל:

הם גם טוענים שאין מספיק חניה גם במצב הקיים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

כן. גיטה בדקה.

מר אוריאל בוסו:

אני הייתי שם, אף פעם לא הרגשתי עומס,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בברק?

מר אוריאל בוסו:

באזור התעשייה הזה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני מדברת על הזה הספציפי.

גב' רימה גנזל:

בפרויקט הספציפי הקיים טוענים שאין מספיק כבר היום לפי התקן. כן או לא, גיטה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה?

גב' רימה גנזל:

לפי התקן, יש מספיק חניה או אין מספיק חניה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא יודעת, גיטה, היום למה שבנוי היום יש להם מספיק חניה על פי התקן או שגם את זה אין להם?

גב' גיטה ורדי:

אני לא בדקתי. מה שקיים קיים, אני לא אכנס להם ל,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, אבל כשאת מחשבת את התוספת את מחשבת את החניות. יש קצת הבדל בשביל,

גב' גיטה ורדי:

אני לא המשכתי לספור חניות כי ראיתי שזו גם תכנית שיש לה בעיות עקרוניות ובנוסף ראיתי שזה לא...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל כשאת מחשבת תקן חניה את מחשבת כמה זכויות בניה יש בכל המגרש ואת מחלקת את זה לפי התקן. אז התוספת, נגיד אם התקן הוא 1:40,

גב' גיטה ורדי:

יש להם 6,000 מ' ... והם מבקשים תוספת של 2,000. התקן הוא 1:40 עד 2000 מ"ר ומעבר 1:80. מה יש להם ולמה הוצא היתר אני לא יודעת. אני גם לא חושבת שצריך להכנס לזה, מה שקיים קיים, זה עניין של הועדה המקומית.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ההחלטה היא לדחות את התכנית.

מר אוריאל בוסו:

למה לא לבקש לשוב ולדון לאחר פתרונות? בואי נשנה את ההחלטה לפחות. ... לשוב ולדון, אני בעד לאשר, אתם לא רוצים לפחות בנושא ה... לשוב ולדון לאחר ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אנחנו לא רוצים שסתם ישכבו לנו עוד פעם תכניות פה עד שהם יביאו בדיקה תחבורתית.

מר אוריאל בוסו:

אבל יכול להיות שזה יורז אותם עוד יותר, כי יגידו שיש סיכוי לאשר את התכנית, הם יבינו שיש סיכוי,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא יודע טוב מאוד שיש להם סיכוי לאשר תכנית אם יש פתרון תחבורתי. אפשר לעשות הצבעה, רימה מה את אומרת,

מר אוריאל בוסו:

למה הצבעה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני,

מר אוריאל בוסו:

את לא מאשרת, את...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני אומרת שאני לא מסכימה עם זה כי אני חושבת שצריך לפתור את בעיות התחבורה והוא ירצה הוא יחזור עם התכנית שלו, אחרי שיפתרו את, אני לא יודעת מה יצא עם בעיות התחבורה, אני לא יודעת איך זה יתחלק המטרים,

מר אוריאל בוסו:

אני הצעתי במקום לדחות לשוב ולדון לאחר הדו"ח,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הבה"ת הוא לא רק לראש העין הוא לכל האזור שם.

מר אוריאל בוסו:

אם הם צריכים להכין ... שיביאו דו"ח, שיביאו הסבר על נושא התנועה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל הם לא מביאים כבר מ-2006,

מר איתן יעקובסון:

אל תאשר בכפוף לדו"ח

מר אוריאל בוסו:

לא, לא בכפוף ל. לשוב ולדון לאחר, במקום לדחות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא בעד.

מר איתן יעקובסון:

תקעת את התכנית. אם הדו"ח הזה יהיה מוכן עוד שלוש שנים?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז תשכב פה תכנית. למה?

מר אוריאל בוסו:

ומה

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא יודעת מה התכנית הזאת שהוא בדק והוא דיבר רק על פארק אפק עצמו,

מר איתן יעקובסון:

לדעתי אין בכלל נגישות מהחלק המזרחי, זה יושב על רכס ולעשות שם יציאה מזרחית לכביש 5 זה וואחד פרוייקט.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש שם בעיה תחבורתית מערכתית, זה לא בעיה,

גב' רימה גנזל:

צריך לפתור את הבעיה בגדול. כל הכניסות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני כבר לא מדברת על החניה במגרש, אני אפילו לא נכנסת לרזולוציה הזאת.

מר איתן יעקובסון:

אמרתי לרימה זה כמו בביוב, אין פתרון תחבורה לכל הצומת כניסה לפארק אפק פקוק, ולכן,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אי אפשר בבוקר להגיע בכלל לשם. אי אפשר להגיע לכפר קאסם בבוקר. אתה יודע איזה פקקים יש שם? בגלל שכולם נוסעים לפארק אפק ויש שם בעיות תחבורה מאוד קשות. לא נותנים להוסיף מטר. לא בכפר קאסם ולא ב,

גב' רימה גנזל:

את צריכה לציין את כל העובדות, את כל ההחלטות הקודמות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר. הוספתי. אמרנו שאזור התעשייה פארק אפק נמצא בכניסה לישוב כפר קאסם, וקיימות בעיות תחבורה קשות. הועדה המחוזית החליטה בעת דיוניה בתכניות בתחום אזור התעשייה כי קיים צורך בבחינה תחבורתית כוללת, בה"ת, לאזור התעשייה כולו. זה לא רק לאזור התעשייה כולו אלא זה לכל האזור. לאזור בכללותו. על מנת לבחון אין ניתן לפתור את בעיות התחבורה והאם ניתן להוסיף זכויות בניה בתחום המגרשים. הבחינה כאמור טרם נערכה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה ראש העין. אפשר לבוא פה בבקשה, אני מוכנה להוסיף בקשה שהועדה קוראת לועדה המקומית ראש העין להגיש בדחיפות לאור הבקשות הנשנות וחוזרות לתוספת זכויות בניה באזור מבקשת הועדה מהועדה המקומית, אני אנסח את זה,

גב' רימה גנזל:

אם היו פותרים את הבעיה המערכתית כל היזמים היו נהנים וגם...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז אפשר להגיד ככה, לאור הבקשות,

מר איתן יעקובסון:

תעשי על דרך החיוב.

מר אוריאל בוסו:

את יודעת מה זה פותרים? לבנות שם את המחלף הענק שרוצים לבנות. זה פותרים. הוא יביא לך תסקיר שמה, שכשיהיה את המחלף הגדול הזה ייפתרו הבעיות. אבל בינתיים מה? אז תגידי לו תחכה, אז אם זה לחכות שיהיה מחלף אני כבר לא צריך את התסקיר, זה מה שיגידו.

גב' טניה פאר:

בסדר, בינתיים רנ/42 היא בכל זאת בשלבים ה,

מר אוריאל בוסו:

אז מה, זה מכבסת מילים. הוא לא יכול לעשות שום דבר, אבל את יודעת כמה הוא רץ על כל נושא המחלף ועל המחלף הגדול ועל המכרזים מול המינהל, הוא רץ על הדברים האלה, ובינתיים זה לא יעזור, ...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אפשר: לאור הבקשות הנישנות והחוזרות לתוספת זכויות בניה באזור סבורה הועדה שיש בדחיפות לקדם פתרונות תחבורתיים כוללים על מנת שיוכלו לבחון את נושא תוספת...

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי. יש מישהו ליהוד?

תכנית יד/6000/195 מתחם מגורים רחוב הרואה - יהוד

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מוניקה תסביר לנו את עיקרי התכנית.

גב' מוניקה:

אנחנו נמצאים מבחינת המיקום של התכנית בבהיר. במשבצת שבין רחוב ויצמן ורמז, וקדושי מצרים צפונה. האזור כולו בסביבה שצמודה לצירים של רמז ויצמן, אם לא בניה מיועדת לבנייה רוויה. בנויה רוויה כמו שאנחנו מכירים אותה. בניה רוויה של פעם. ארבע קומות, שש קומות, תשע קומות. קיימים פה ושם מתחמים שעוד לא בנויים, הם היום בניינים ישנים אבל שכבר פונים אלינו ביזומות להפוך אותם לבניה רוויה. זה לגבי הבניה שהיא צמודה לצירים הראשיים. הטבעת השניה, הפנימית יותר, הם בתי צמודי קרקע וכך הם מתכוונים להשאר. אני מדברת על כוונות. אני יודעת רק להגיד מה קורה מבחינת שם, ממשיכים להיות,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

שכונת צמודי קרקע עד שמישהו,

גב' מוניקה:

לא, מגישים תכניות כדי לממש את הבניה צמודת קרקע ולהמשיך עם הפרצלציה של המגרשים. אין שם יוזמות שמגיעות לעיריה,

מר איתן יעקובסון:

זה ענין של זמן עד ש...

גב' מוניקה:

אני מסכימה איתך, כי כך מצב הקיים הוא המצב לשינוי של השלב הבא, אבל אני לא מגלה עתידות, אני בסך הכל מהנדסת העיר, אני יכולה לספר לכם מה שאני יודעת, מה שאני גם יכולה לשער ממה שקורה ממש, אז עכשיו אנחנו נמצאים פה. המגרש הזה הוא במצב הקיים הוא מגרש שמיועד לחניה ציבורית. למה התחלתי עם כל ההסבר הכללי? בגלל שהמיקום של החניה הציבורית הוא ממש, אין לו שום צורך. אין פה שימושים ציבוריים, אין פה שום ציבור שמגיע אלא לביתו. אגב הבניינים צמודי הקרקע חונים במסגרת המגרשים לבניינים של הבניה הרוויה מי שקיים, יש לו את הסידור שלו, מי שיבנה יידרש לפתרונות שלו. במצב יוצא דופן, המגרש הזה הוא מגרש שהוא נרשם על שם עיריית יהוד בטאבו.

מר איתן יעקובסון:

איך קורה דבר כזה?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה חשוב?

דובר:

התרש"צ רשם את זה.

גב' מוניקה:

חנה תסביר לך. אני לא רוצה לעסוק בפרטים שאני לא יודעת,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם המגורים וגם החניה

גב' חנה:

הכל, כל השטח.

גב' מוניקה:

כל השטח הזה, חוץ מהדבר הזה שזה בטעות נכנס אז רואים את הקו הזה, אנחנו צריכים לתקן עכשיו בתכני כי זו בעלות פרטית. חלקה 72. זה של מישהו פרטי, אנחנו מבקשים לצמצם את הקו הכחול כך שהתכנית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה זה הייעוד צפונית למגרש החניה?

גב' מוניקה:

זה יעוד של מוסד ציבורי, יש כאן ישיבה. קיימת.

גב' חנה:

היא בבעלות פרטית של הישיבה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אה זה לא ציבורי.

גב' מוניקה:
לא ציבורי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
יש שם מוסד פרטי,

גב' חנה:
היה, הוא קרס.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
המבנה קרס?

גב' חנה:
כן. המבנה קרס, זה היה בית אבות, הוא קרס

גב' מוניקה:
קרס ב- 2003, 2004.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אז מה יש היום בשטח?

גב' מוניקה:
הריסות.

גב' חנה:
הריסות וזה בית כנסת שנשאר.

גב' מוניקה:
בפינה של ויצמן-רמז, מול הכיכר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אבל מה שהתכוונתי לשאול זה אם מחר ייבנו אותו מחדש הייעוד הוא לא ציבורי, הוא פרטי

גב' חנה:
הוא פרטי של משהו אבל הוא צריך לבנות בניין ציבורי, כלומר ישיבה, משהו, הוא לא יכול לעשות מגורים. מוסד.

גב' מוניקה:

זה כתום, מותחם בחום.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה מוסד. אם פעם היה לנו תקנות סימון בתשריטים למחוז מרכז, זה היה כתום מתוחם חום. התקנות האלה כבר שונו לפני המבא"ת, הם בוטלו עוד לפני המבא"ת אפילו.

גב' מוניקה:

בסדר, יש כאלה מקרים פזורים בכל, אנחנו לא יוצאי דופן. אז העיריה מבקשת כבעלת קרקע, בעלת עניין, לשנות את הייעוד של השטח הזה משטח ציבורי שמיועד לחניה ולהפוך אותו לקוטג'ים טוריים בנייה צמודת קרקע תואמת לאזור על פי הבינוי המוצע, אני אקרא מהתקנון, כי הבקשה המשמעותית מבחינתכם מבחינתנו זה השינוי בייעוד הקרקע. השאלה שאני יודעת שתשאלו בהמשך זה למה לא לשנות את זה או לגינה או לעתודת קרקע ציבורית ואני אסביר גם את זה. המתחם יכול היה להיות לפי הגודל שלו שזה 2 דונם ו- 900 מ' כיתת גן, כמה כיתות גן. הלכנו לפי,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

דונם ו- 900 זה כמעט ארבע כיתות גן.

מר אוריאל בוסו:

אבל לא בית ספר.

גב' מוניקה:

שניה, אנחנו לפי הפרישה העירונית, לפי הבניה העתידית, לפי כל הבדיקות הפרוגרמטיות שלנו, הכיתות גן האלה שכולנו יודעים שיש את ההגבלה של הילדים לא יכולים להירשם לגנים במרחק יותר מככה וככה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה מה שקוראים אזורי רישום.

גב' מוניקה:

אנחנו לא צריכים את זה למוסדות כאלה קטנים. עכשיו תשאלו למה לא גינה ציבורית. גינה ציבורית היום בלב מתחם מגורים היא הטרדה לכל דבר. הטרדה. ממש מטרד שהעיריה כמו המון עיריות בכל המדינות לא יודעים איך להתמודד איתו. השצ"פים בעיריה ניקח את השצ"פים המרכזיים שניבנו או שפותחו בקרית הסביונים, איפה שזה הפיתוח הכי מחודש ברמה עירונית שיש לנו בעיר, ההתמודדות עם הונדליזם ועם הרעש ועם השימוש בשעות הערב של המתחמים האלה הוא פשוט בלתי נשלט. ואתם יכולים לוודא את הנתונים האלה, המיקום של השטח הזה לא מתאים להיות גינה כי ממש זה לא במקום הנכון הוא ממש, הוא,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

האמת היא שקשה לנו לראות כי אין לנו איזה תשריט כללי שמראה לנו איפה שטחי הציבור,

(מדברים ביחד)

גב' חנה:

יש פה ירוק, יש פה ירוק, יש פה מלא ירוק.

גב' מוניקה:

ואנחנו מתמודדים עם הסיפור הזה שכל שטח בלב אזור מגורים הוא ממש גם לא שימושי כי לא, אפילו במתקנים שאנחנו פשוט מפתחים בשביל ילדים קטנים, אחרי שעות הצהריים ילדים יותר גדולים וממש שאין להם מה לעשות אחרי הצהריים, משתלטים על המקומות האלה וגם הורסים אותם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איפה המגרש?

גב' מוניקה:

הנה. אני לא יודעת עד כמה אתם מודעים לדבר הזה. אנחנו רוצים שצ"פים שהם פונים לרחובות שהם,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בסדר, זה על הרחוב.

גב' מוניקה:

אין רחוב.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש שם כביש.

גב' מוניקה:

אין. זה בקושי סמטה. זה עטוף במגורים א'.

גב' טניה פאר:

יש לי שאלה חנה, אולי את תסבירי, פה יש את הבעלות של המדינה. איך זה רשום,

גב' חנה:

של עיריית יהוד.

גב' טניה פאר:

אני לא יודעת איך רשום אני יודעת שהבעלות בין השאר היא של בעלות מדינה. דוד אמגדי דיבר איתי ואם רוצים להפוך את זה למגורים אז קודם תחזירו את זה למינהל.

גב' מוניקה:

לא, זה רשום על פי תרש"צ לפני 1981.

גב' טניה פאר:

להציג את זה למינהל, מה שאני מבקשת לדבר עם סרג'יו, להביא את כל המסמכים שיש, בעלות,

גב' חנה:

הנה, יש לך פה, רשום על שם,

גב' מוניקה:

נגיש את זה כבר עכשיו.

גב' חנה:

הנה נסח.

גב' טניה פאר:

סרג'יו בדק ודוד דיבר איתי,

גב' מוניקה:

יש נסח.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

טוב. אנחנו לא נריב עכשיו. ועדה המקומית יש לה זכות ליזום תכנית. הבעלות כרגע לא העניין.

גב' חנה:

גם חלקה 74 וגם חלקה 73 שתיהן רשומות על שמנו, 4 דונם יש לנו. בסדר, נפקס,

גב' מוניקה:

אני את ההצגה שלי בראשי פרקים הצגתי. אם יש שאלות אני אשמח לענות.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני בעצם מבינה שאתם רוצים, מבחינה מסוימת מה גודל המגרשים, מה הצפיפות שמתקבלת, אתם בעצם מתאימים את הבינוי לסביבה, אתם הרי לא,

גב' מוניקה:

כן.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מבחינת שצ"פים יש לא רחוק שצ"פ גדול,

גב' מוניקה:

הסביבה דווקא עם כל המצוקה שקיימת ביהוד היא ממש, זה לא האזור.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לכל אחד יש את החצר שלו, ויש שצ"פ גדול,

גב' חנה:

גם מדרום וגם מה-

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

את יודעת מה צפיפות הבניה ומה גודל המגרשים?

גב' חנה:

יש פה שלושה סוגים של מגרשים, כלומר שלושה גדלים. במגרש של 507 אנחנו מבקשים שש יחידות דיור, כמובן,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה הגודל? פחות או יותר של כל מגרש?

גב' גיטה ורדי:

על זכויות הם מדברים 10 ו- 11 יחידות לדונם נטו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בצמוד קרקע? זה המון. זה לא בדיוק צמוד קרקע.

גב' חנה:

זה דירות גן, למטה ודירות גג.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה יש באזור, גם כן דירות גן?

גב' חנה:

זה אותו גובה של הסביבה. תסתכלי בחתך.

גב' מוניקה:

יש תקדימים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

החתך מראה לי בתוך המגרש. הוא לא מראה לי את הסביבה.

מר איתן יעקובסון:

מה השכנים?

גב' חנה:

יש את המרתף, יש שתי קומות, ויש ... מה שמותר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

בית פרטי מול, מה?

גב' טניה פאר:

מגורים א' זה שלוש קומות ו,

גב' מוניקה:

אותו דבר ממש תכנית המתאר שלנו, אותו גובה, אותו דבר. אנחנו להפך, אנחנו כאילו חילקנו את אותו נפח של הבניה וצופפנו ביחידות הדיור. זה השינוי ומעל השינוי של הייעוד קרקע, אנחנו באותו נפח באותו חתך של הבניה הקיימת אנחנו מחלקים את הקומות אחרת. אנחנו עשינו כבר את זה בתכנית מאושרת, בשתי תכניות שהועדה המחוזית אישרה.

גב' חנה:

יד/ 6165 ו- 6162 גורדון, רמז, ושבזי,

גב' מוניקה:

זה כאילו שתי תכניות שעברו פה ואנחנו ממש יזמנו. אנחנו מקדמים את המדיניות הזאת לא באופן גורף אבל אנחנו בוחנים אותה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה עם מקומות חניה בתוך המגרש ומרתפי חניה לפי תקן?

גב' מוניקה:

יש חניה תת קרקעית,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש לכם נספח שמראה אם החניה לפי התקן? פה אין.

גב' חנה:

לא, אבל זה מתואם עם יועץ תנועה.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש שאלות לחברי הועדה? תודה רבה.

דיון פנימי:

(מדברים ביחד)

גב' טניה פאר:

זו בניה טורית ומאוד לא נעימה.

מר איתן יעקובסון:

למה, אם מצופפים אז שיצופפו.

גב' רימה גנזל:

לפני שלא רואים בדיקה פרוגרמטית רצינית בשכונה, אי אפשר להחליט.

מר איתן יעקובסון:

... לממ"י יש עניין,

גב' טניה פאר:

בלי שום קשר לממ"י אני לא יכולה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

יש הצעה לדחות את התכנית. הועדה סבורה כי אין הצדקה תכנונית לשינוי יעוד שטח ציבורי שהופקע, זה הופקע לטובת כלל הציבור או שזה נרשם, מה היא הסבירה?

גב' רימה גנזל:

שזה רשום על,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

נכון אבל שטח שמפקיעים הוא נרשם על שם העיריה. השאלה אם זה הופקע או נרכש. לא חשוב, לא נציין את זה. שטח ציבורי לטובת כלל הציבור ולהפכו לייעוד מגורים. שטח הציבורי ממוקם בלב אזור המגורים הותיק של העיר. בעיר יהוד אושרו מספר לא מבוטל של תכניות שמטרתן פינוי בינוי וייתכן שיש מקום לתכנון מחודש של שטחים נוספים בעיר. כך היא הציעה. כמו כן לא הוכח כי השטח אינו מתאים לשרת את המטרה שלשמה הוא נקבע או לחלופין אינו מתאים לשמש מטרה ציבורית אחרת. זאת הצעת ההחלטה.

גב' רימה גנזל:

צריך לבקש בדיקה פרוגרמטית, בדיקה של לשכת התכנון,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, אם אנחנו עושים לדחות, אנחנו דוחים. הם ירצו, יביאו. אם אתם רוצים לשוב ולדון לאחר בדיקה פרוגרמטית, אז זה לשוב ולדון לאחר בדיקה פרוגרמטית.

מר אוריאל בוסו:

.....

גב' טניה פאר:

יש שם חניה.

גב' רימה גנזל:

אבל חניה ציבורית זה גם...

גב' טניה פאר:

זה גם משהו. איפה להחנות לאלה שבאו לבקר את כל האזור? חניה זה רציני.

גב' גיטה ורדי:

... כדי שאחר כך אפשר יהיה..

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז זה לא אחר כך, אני צריכה מחר בבוקר שמישהו ..

גב' רימה גנזל:

שכונה, שם השכונה, את צריכה לדעת,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה לא רק השכונה, השכונה היא שכונת וילות. צריך ...

גב' רימה גנזל:

בין רחוב לרחוב.

גב' גיטה ורדי:

התכנית שהיא הציגה, היא הגדירה את המתחם ברחובות הראשיים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אז בדיקה פרוגרמטית למתחם כפי שהוגדר.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה ויצמן, פה, וזה אחד יותר למעלה.

גב' רימה גנזל:

תוסיפי את השמות.

גב' גיטה ורדי:

אני אצא ואני אבדוק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אמרנו לשוב ולדון, אנחנו רק נגדיר את שטחי הציבור.

תכנית על/525 / 43 כפר חב"ד – אזור תעשייה צפוני

מוזמנים:
בנימין ליפשיץ
אדריכל אבי חנקיס
מנשה משה

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אנחנו בתכנית על/525 / 43. חנקיס אתה תציג את התכנית?

אדר' אבי חנקיס:
אני מציע דווקא שמר ליפשיץ יציג את הסיבות לתכנית.

בנימין ליפשיץ:
נחזור על מה שדיברנו אז.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
בפני אף אחד לא דיבר אז אני לא יודעת, ולא בפני חברי הועדה.

גב' רימה גנזל:
אנחנו זוכרים.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
אתה מתכוון בתכנית בכניסה לישוב? לא הבנתי מה זה אז, חשבתי שעשיתם ישיבה פנימית.

מר בנימין ליפשיץ:
בגדול לתכנית הזאת אנחנו מחפשים פתרונות לתעשייה ותעסוקה כפר חב"ד. דיברנו על זה אז, כפר חב"ד יש לו היום קרוב ל- 1000 משפחות, מעל 6000 נפשות ואנחנו משתדלים שכולם יהיו עובדים ויעבדו וככה זה גם קורה אבל צריך למצוא להם גם מקומות תעסוקה ומקומות לתעסוקה. תכנית אחת הגשנו על 10 דונם באזור אחר כרגע דחו אותה. מצאנו עוד איזהו פתרון לקחת צמוד דופן לאזור תעשייה קיים ולקחת מ-3 נחלות שם, מכל אחד דונם בערך ולהצמיד את זה לאזור התעשייה כדי להגדיל את אזור התעשייה. זה בעקרון התכנית הזאת.

מר אוריאל בוסו:
שזה נדיר כשלעצמו שלוקחים מהנחלות.

מר בנימין ליפשיץ:

הם יקבלו במקומות אחרים. אין בעיה, הם מוכנים לזה. זה קרקע חקלאית הרי בחלקות ב' יש, שטחים יש הרבה, חקלאות אין הרבה. אבל שטחים יש בלי סוף.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

דווקא בפעם הקודמת אמרתם שיש שם שטח של חקלאות שאתם לא רוצים להרוס אותו לכן אתם רוצים את זה בצד הזה.

מר בנימין ליפשיץ:

זה לא בתוך הנחלה, זה בהמשך השטחים. זה נחלה, אנשים לא מעבדים היום חלקות א', בקושי.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה חלקות א'?

מר בנימין ליפשיץ:

חלקות א', ודאי. שהן גובלות ב,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני מדברת אבל בשטח שאתם מבקשים.

מר מנשה משה:

זה בחלקות א', מוסיפים.

מר בנימין ליפשיץ:

זה הנחלות, זה אזור התעשייה. זה הכביש. אנחנו מבקשים לקחת חלק מהנחלה הזו ולהצמיד את זה לאזור התעשייה. ואת הדונם הזה הם יקבלו... בהסכם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

ומה אומר מינהל מקרקעי ישראל על זה?

מר בנימין ליפשיץ:

מינהל מקרקעי ישראל,

גב' טניה פאר:

אני פה,

מר מנשה משה:

היא לא מתנגדת.

מר בנימין ליפשיץ:

למעשה המנהל רצה שאנחנו נקבל התייחסות של הועדה המחוזית. בגדול, זו הייתה ה,

מר אוריאל בוסו:

צריך לדעת שיש, מתנהלים במקביל.....

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

או קיי.

גב' רימה גנזל:

מה השימושים שאתם מבקשים פה?

אדר' אבי חנקיס:

אני אקריא לך בדיוק מה שכתוב כאן. תעשיה ומשרדים המשמשים את התעשיה בתי מלאכה, אחסנה ותחנת דלק. לא תותר הקמת מפעלי מזון בקרבה לתעשיה מזהמת. יותר שימושים שיעמדו בדרישות תכנוניות טכנולוגיות המבטיחות מניעת מפגעים סביבתיים ויש פה סיפור שלם שמתייחס גם לאיכות הסביבה.

גב' רימה גנזל:

ומה המרחק,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

איך זה מסתדר עם הקירבה למגורים,

גב' רימה גנזל:

לשטח שאתם מבקשים, כמה נשאר?

אדר' אבי חנקיס:

אני אקח את הסרגל ואגיד לך.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אין קירבה למגורים אחרים?

מר מנשה משה:

לא.

אדר' אבי חנקיס:

לפני שאני עונה לך אני רוצה לחדד כמה נקודות. אני יוצא מנקודת הנחה שלגבי הצורך באזור תעשיה זה ברור לכולם. ואני מניח שגם יש הסכמה. אגב, 1000 נפשות תעשו חשבון אם אנחנו מדברים לפי תמ"א 35 אז מושב גדול או קיבוץ גדול זה 350, 400, פה מדובר על כמעט 3 יחידות מהסוג הזה.

מר בנימין ליפשיץ:

תמ"א 35 נותנים 2,500 יחידות דיור בכפר חב"ד.

אדר' אבי חנקיס:

אני מדבר שזה בערך פי שלוש מכל קיבוץ שמותר לו, כל קיבוץ שיכול להגיש למעשה 60 דונם תעשייה פה אנחנו מדברים על אזור תעשייה יחסית שהוא קטן מאוד, התוספת היא 6.8 דונם, זאת אומרת מדובר על שטח מאוד קטן ומצומצם כי אין לנו אופציות אחרות. אני מזכיר לכם שהתכנית הקודמת שהיתה כאן באזור הזה, נדחתה מהטענה שהיא נמצאת מחוץ לקו התמ"מ. לא נתווכח על זה כרגע אבל התכנית הזאת נמצאת בצנטרוס פיילה של הישוב, בתוך תחום פיתוח כפרי של הישוב, מתאימה לתמ"מ ולמעשה היא צמודת דופן לאזור התעשייה ואין מקום, לשאלתך,

גב' רימה גנזל:

אם אפשר, המבנים שנמצאים בשטח החקלאי, ...

מר איתן יעקובסון:

20 מ', כמה זה?

אדר' אבי חנקיס:

מקו הבניין זה בערך 24 מ'.

גב' רימה גנזל:

והמבנים שנמצאים בשטח החקלאי?

אדר' אבי חנקיס:

מבנים חקלאיים. יש פה סככות,

גב' רימה גנזל:

שימושים למה?

אדר' אבי חנקיס:

זה שימוש חקלאי, סככות חקלאיות. זה נשאר חקלאי שלהם. זכויות הבניה זה כמו זכויות הבניה הקיימות כאן, זה 120 אחוז ברוטו. בדיוק אותו דבר כמו כאן. 40 כפול 3.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מה לגבי גישה?

מר בנימין ליפשיץ:

יש שם כביש רחב של אזור התעשייה שיש לו גישה בלי בעיה.

אדר' אבי חנקיס:

כביש של 14 מ' רוחב. הוא מתחבר לכביש של 14 מ' רוחב. פה אין מעבר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
יש הפרדה מפלסית למסילה?

מר מנשה משה:
אין עדיין. דחו את זה. אין להם תקציב.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
יעשו את זה במסגרת תמ"א 4.

מר בנימין ליפשיץ:
אנחנו הצענו את זה.

מר מנשה משה:
לא, עד שיגמרו עכשיו את החנה וסע, אולי יהיה להם זמן. הם רוצים חנוכת בית ביום חמישי הקרוב. ראש הממשלה צריך לגזור איזה סרט אחרי כל ה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
שאלות נוספות, מה קורה, ביקשתם תחנת דלק, לא הגשתם שום מסמכים בנושא תמ"א 4/18,

אדר' אבי חנקיס:
לא. אם תהיה דרישה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
לא הגשתם כלום, נספח ניקוז,

אדר' אבי חנקיס:
כתבנו בהמשך לפניה שמסמכי הניקוז הם בהכנה.

מר איתן יעקובסון:
מה מבחינת רעש, חומרים מסוכנים,

מר בנימין ליפשיץ:
לא הולך להיות שם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:
יש המון דברים שאין לנו בכלל תשובות עליהם.

מר איתן יעקובסון:
אני שואל מה יהיה?

מר בנימין ליפשיץ:

אם ידרשו מאיתנו לעשות מוסכים?

מר איתן יעקובסון:

מה אתם מתכוונים,

מר בנימין ליפשיץ:

אנחנו לא מתכוונים לעשות מוסכים שם.

מר איתן יעקובסון:

מה כן?

מר בנימין ליפשיץ:

מה שאנחנו מתכוונים זה דבר כזה, יש שם ... דבש, יש להם חוויה מאחורי הדבש ... זה אחד הדברים שיש ויכוח אם זה חקלאי או לא חקלאי, זה אמור להתברר בבית משפט, לא ברור.

מר איתן יעקובסון:

אם זה חקלאות או תעשיה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה קשור במישרין לקרקע החקלאית,

מר בנימין ליפשיץ:

השופט אמר דבר יפה, אומר תראה, בא אלי פעם אוסם, שהגשנו נגדם תביעה, אז אמרו אנחנו משתמשים בפסטה, פסטה גודל, למה זה לא חקלאי? אחר כך הוא אומר באה נגריה אמרו אנחנו משתמשים בעץ,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אפרופו קפוא זין בפתח תקוה, אם סנפרוסט זה חקלאי או לא,

מר בנימין ליפשיץ:

השופט אמר, טוב, זה מוגזם. מאחורי הדבש, חוויה מתוקה לילדים שבאים ללמוד על דבר אני נוטה לראות את זה כחקלאי. אבל יש דיון על זה בבית משפט, המינהל לא כל כך קיבל את ההסכמה הזאת, אנחנו רוצים לבוא ולסדר את זה, לקרוא לזה לא חקלאי, שזה יהיה תעשיה, אז זה יהיה תעשיה.

גב' טניה פאר:

ואידך זה שזה לא קשור למזון לא הייתה... כאילו כל תעשיה, כולל תעשיית מזון?

מר בנימין ליפשיץ:

בגדול כן.

גב' טניה פאר:

היה כתוב לא קשור למזון.

מר בנימין ליפשיץ:

לא, בקרבה לתעשייה מזהמת. לא לא תותר. לא תותר בקרבה.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם רוצים למשל תחנת דלק ואין נספח סביבתי ואנחנו לא יודעים את המרחק ותחנת הדלק צריך למקם איפה היא ולמקם את המגרש, צריך נושא ניקוז,

מר מנשה משה:

תחנת דלק אני לא חושב שזה המקום, אפשר להוריד את זה, אל תאשרו שם תחנת דלק.

מר בנימין ליפשיץ:

אז תמחקו את זה.

מר מנשה משה:

אל תאשרו תחנת דלק שם.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

גם מהיבט סביבתי. לבדוק את ההשפעה של הקירבה למגורים, כל הדברים האלה, מסמך סביבתי.

מר בנימין ליפשיץ:

אנחנו נעשה תכנית בינוי מחייבת, על דברים ברורים מה שמהתכניות שם אנחנו לא מחפשים תחנת דלק, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים שם. זה יהיה מחסן של הגברה, שבנאדם שמתעסק בהגברה, וידאו,

(מדברים ביחד)

מר בנימין ליפשיץ:

מאוד ברור. אין כאן כמויות של מי יודע מה לעשות זה שטחים לא גדולים בסך הכל.

מר איתן יעקובסון:

אם אתם יודעים אז תגדירו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

תודה רבה.

דיון פנימי:

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה גם לא תוספת כל כך משמעותית. אבל יחד עם זאת, אני לא ידעתי, זה חלקה א', טניה, לחלקות א' יש לכם התייחסות אחרת?

גב' טניה פאר:

מאיזו בחינה?

גב' רימה גנזל:

הוא לוקח חלק מחלקה א', והופך אותה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

מבחינה תכנונית על כל חלקה א' חלה תמ"מ 7/3, על כל חלקה א'. לא רק על החלק הצהוב בחלקה א'. ותמ"מ 7/3 דרך אגב היא גוברת על התמ"מ 21/3 והיא קבעה שחלק של חלקה א' יהיה חקלאי. אני לא כל כך בטוחה ששינוי יעוד פה לא מצריך שינוי תמ"מ 7/3 כי את משנה את חלקה א'. מכיוון שזה לא בדוק אני מציעה לשוב ולדון בתכנית לאחר שנבדוק כמה דברים, בין היתר שהם יגישו מסמך סביבתי שיגדירו את השימושים שהם רוצים, בחינה לעניין,

מר איתן יעקובסון:

להוריד את תחנת הדלק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הוא אמר שהוא מסכים ללא תחנת הדלק.

מר אוריאל בוסו:

אפשר להגיד שהם יביאו תכנית בינוי, בתכנית הבינוי הם לא מכניסים את תחנת הדלק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

התכנית הזאת לא מבושלת מספיק. אנחנו צריכים גם לבדוק מה אנחנו עושים בנושא של,

גב' רימה גנזל:

סטטוטורית הם עוד לא יודעים אם ניתן לאשר.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא בטוחה שמינהל התכנון צריך להמליץ למועצה הארצית לעשות שינוי מתמ"מ 7/3. אם זה היה חלקות ב' זה משהו אחר. מכיוון שעל חלקה א' חלה תמ"מ 7/3, על כל חלקה א', לא רק על אזור המגורים בחלקה א', והיא קבעה שהשטח לתעסוקה לא חקלאית יהיה רק בחלק הצהוב ובחלק הזה יישאר, היא כבר התייחסה. אז עכשיו באים ומבקשים מאיתנו מן תכנית חדשה שאני לא אומרת שבמקרה זה יכול להיות שאם זה היה משהו אחר יכול להיות שזה היה נכון. אבל יש לנו בעיה קודם כל עם הקרבה למגורים שצריך נספח סביבתי שיבדוק את זה. אם אין בעיה אז בסדר. חסר לנו כל מיני פרמטרים כדי להחליט האם זה כן או לא. באופן עקרוני כשיש אזור תעשייה קיים ורוצים להרחיב אותו, הרבה יותר קל מאשר

לקבוע אזור חדש. השאלה אם זה המקום שאליו צריך להרחיב. יש פה בעייתיות של חלקה א'.

מר איתן יעקובסון:

צמוד למגורים.

מר אוריאל בוסו:

... אופציות אחרות הם הביאו את זה, אז אין להם ברירה, הם לוקחים...

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא, יש להם עוד ברירות. יש להם פה, אתה רואה יש להם פה חלקות ב', לא חלקות א'.

מר איתן יעקובסון:

טוב, לשוב ולדון.

גב' גיטה ורדי:

זה מעניין...

גב' רימה גנזל:

אז תבדקו, תגידו.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

זה מסילת ברזל, זה כביש 1. בפעם שעברה הם רצו פה,

(מדברים ביחד)

מר איתן יעקובסון:

יש שם כבר אזור תעשייה והם מתקדמים,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם רוצים להגדיל אותו. אז אנחנו מחליטים לשוב ולדון בתכנית בתנאים הבאים : 1. הגדרת השימושים באזור התעשייה והוצאת תחנת הדלק מתחומה.

מר איתן יעקובסון:

לא תותר תחנת תדלוק.

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא חשוב, הוצאת תחנת תדלוק מהשימושים,

מר איתן יעקובסון:

שלא יבואו עם היתר בניה,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הם במילא ... או קיי, זה אחד.

מר איתן יעקובסון:

תכתבי לא תותר, זה מספיק.

מר אוריאל בוסו:

זה שהמינהל מחכה לשמוע את העמדה של הועדה המחוזית, אפשר להוסיף שהועדה רואה בחיוב,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

הרחבת אזור תעסוקה? כן. אבל השאלה אם זה נכון לפה. אולי זה תוקע אותם עם התמ"מ. אני מעדיפה לא להגיד כלום כרגע. אין לי בעיה עם הרחבת אזור תעשייה קיים אבל צריך לבדוק, יש פה עניין של שינוי תמ"מ כנראה, שינוי תמ"מ 7/3, צריך לבדוק.

(מדברים ביחד)

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל מה תעשה אם יש בעיה עם מרחק מהמגורים, כל הראייה לחיוב לא תעזור לך.

גב' טניה פאר:

לבחון אופציה אחרת,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אבל אפשר לבחון גם עכשיו, מה ההבדל, המינהל לא יודע איפה השטחים האחרים? יש שם חלקות ב' באזור.

גב' טניה פאר:

אני לא נגד, אני פשוט לא הייתי מעורבת ב,

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

אני לא ידעתי שהחלקות הן חלקות א', זה לא מפורט. בדיקה לעניין תמ"מ 7/3, חסר לנו מידע בכל הנוגע לקרבה בין אזור המגורים לאזור התעשייה וההשלכות הסביבתיות מאזור התעשייה הסמוך למגורים, חסר מידע לגבי הנגישות תנועה וחניה, מידע בנושא ניקוז וכיוצא בזה. אז אנחנו רוצים נספח תחבורה, צריך, נספח סביבתי בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, ונספח ניקוז בהתאם לתמ"מ א 34/ב/3 וחוות דעת משרד החקלאות או רשות ניקוז.

מר איתן יעקובסון:

זה לא נחשב הרחבה ניכרת, נכון?

גב' שפרה פרנקל, יו"ר:

לא.

(מדברים ביחד)